



PUTUSAN

Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Mitra Tama Kontruksi, berkedudukan di Ruko Cortes Jl. Dr Cipto Mangun Kusumo, Simpangan, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Viny Mestika Angelia, S.H. dan Ahmad Maulana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada AM & Co Law Office yang beralamat di Menara 165 lantai 4, Jl. TB. Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. bertindak untuk dan atas nama Klien kami, PT Mitra Tama Kontruksi dalam hal ini diwakili oleh Imam Sasono, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024 sebagai Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi ;

Lawan:

PT Sier Puspa Utama, beralamat di Graha SIER, 3rd floor, Jl. Rungkut Industri Raya No. 10, Rungkut, Surabaya – Jawa Timur (60293) , sebagai Tergugat Konpensasi / Penggugat I Rekonpensasi;

PT Sier, beralamat di Graha SIER, 2nd floor, Jl. Rungkut Industri Raya No. 10, Rungkut, Surabaya – Jawa Timur (60293), sebagai Turut Tergugat konpensasi / Penggugat II Rekonpensasi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 November 2024 dalam Register Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022, telah ditandatangani di Surabaya, Surat Perjanjian Pemborong Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri Sier dan Sieb Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VII/2022 antara Penggugat dan Tergugat (selanjutnya disebut "Perjanjian");
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) disebutkan pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat dilakukan dengan cara back to back, yaitu Tergugat akan membayarkan setelah menerima pembayaran dari Turut Tergugat sebagai owner, pembayaran dilakukan secara bertahap setiap kelipatan 10% (sepuluh persen) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di lapangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (3) a, dan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak dokumen diterima oleh Tergugat;
3. Bahwa atas hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan invoice dan pada tanggal 3 Oktober 2022 telah diterbitkan Invoice Nomor: INV/021/MTK/X/2022 dan Faktur Pajak Progres 10% sejumlah Rp. 1.082.024.032,- (satu milyar delapan puluh dua juta dua puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah) dipotong PPh dan retensi 5% (lima persen), sehingga pembayaran yang diterima sejumlah Rp. 1.055.866.877,- (satu milyar lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan Tergugat melakukan keterlambatan pembayaran pada tanggal 20 Desember 2022;
4. Pada tanggal 23 November 2022, telah diterbitkan Invoice Nomor: INV/024/MTK/XI/2022 dan Faktur Pajak Progres 20% sejumlah Rp. 1.082.024.032,- (satu milyar delapan puluh dua juta dua puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah) dipotong PPh dan retensi 5% (lima persen), sehingga pembayaran yang diterima sejumlah Rp. 1.055.866.877,- (satu milyar lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan Tergugat kembali melakukan keterlambatan pembayaran pada tanggal 20 Desember 2022;
5. Bahwa sejak awal pelaksanaan perjanjian, Tergugat telah lalai memenuhi prestasinya, namun Penggugat menjaga komitmen dengan tetap melakukan pekerjaan meski Tergugat mengganggu cash flow Penggugat yang berdampak pula pada pekerjaan dilapangan ;
6. Bahwa atas kelalaian Tergugat untuk memenuhi prestasinya, maka Tergugat telah melakukan wanpretasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Perjanjian, yang berbunyi:

Halaman 2 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- “Apabila salah satu Pihak dan atau gagal memenuhi prestasi atas kewajiban Para Pihak yang disepakati dan Kontrak ini, telah cukup terbukti dan tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut, maka Pihak yang melanggar tersebut dianggap telah melakukan tindakan wanprestasi.”
7. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2023, telah disepakati adanya penambahan pekerjaan (CCO), sehingga nilai Perjanjian menjadi Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) ;
8. Bahwa atas penambahan pekerjaan (CCO) tersebut penggugat mengirimkan invoice yang diterima oleh tergugat pada 4 Agustus 2023, yang sampai ini belum dibayarkan oleh tergugat, dengan rincian invoice sebagai berikut:
- Nomor 010/SPU/III/2023 sejumlah Rp. 119.939.500,- (seratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk tenaga kerja proyek pekerjaan tambah pavingisasi runkut industri dan berbek periode 30 Januari s/d 19 Maret 2023;
 - Nomor 011/SPU/III/2023 sejumlah Rp. 108.913.320,- (seratus delapan juta Sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) untuk pengiriman Sirtu Berbek Industri periode 30 Januari 2023 s/d 13 Maret 2023;
 - Nomor 012/SPU/III/2023 Rp. 70.362.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh dua rupiah) untuk pembelian besi 8 polos, besi 10 polos, besi 12 polos, dan kawat bendrat; dan
 - Nomor 056/BERBEK/III/2023 sejumlah Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk sewa excavator & dump truck.
9. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023, progres pekerjaan Penggugat sudah mencapai 97,27% (sembilan puluh tujuh komam dua puluh tujuh persen), namun bukannya Tergugat melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati, justru sebaliknya Tergugat melayangkan beberapa surat yang diduga sengaja mencari-cari kesalahan Penggugat agar tidak melakukan pembayaran dan/atau mengurangi pembayaran kepada Penggugat;
10. Bahwa penggugat mendapatkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 006.B/SIER-BA/DU.5/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 dimana pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada tanggal 28 Februari 2024, Penggugat menerbitkan surat nomor: 005/EXT/PT.MTK/II/2024 perihal permintaan BAST 2 untuk tagihan retensi, di mana seharusnya Berita Serah Terima ke-II (BAST 2) diterbitkan sejak 3 Desember 2023 sehingga Penggugat dapat mengeluarkan invoice untuk retensi;
12. Bahwa sejak progres pekerjaan 50% (lima puluh persen) sampai dengan progres pekerjaan 80% (delapan puluh persen), penggugat seakan dihambat untuk menagihkan pembayaran pekerjaan sebagaimana mestinya dengan berbagai alasan tergugat. Dan sebagai solusi tergugat hanya memberikan kasbon sebagai pembayaran sementara kepada penggugat ;
13. Bahwa penggugat baru dapat masukan tagihan setelah progres pekerjaan sudah sebanyak 97,27% dengan surat penagihan nomor : INV/009/MTK/XII/2023 dan diterima pada tanggal 18 Desember 2023 kepada Tergugat, Penggugat mengirimkan surat penagihan nomor : INV/009/MTK/XII/2023 sebesar Rp. 4.862.132.709,- (empat milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah) ;
14. Bahwa terkait dengan tagihan di atas, Tergugat baru memberikan pembayaran pada tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp. 2.972.608.979,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
15. Bahwa penggugat tidak diberikan informasi yang jelas tentang alasan tergugat hanya membayar tagihan penggugat sebesar Rp. 2.972.608.979,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Dalam hal ini Tergugat memotong pembayaran tagihan penggugat secara sepihak tanpa penjelasan yang jelas dan terang ;
16. Bahwa pada tanggal tanggal 24 Juni 2024 , Penggugat melayangkan surat Nomor: 050/EXT/PT.MTK/VI/2024 terkait sisa-sisa dari beberapa tagihan belum dibayarkan oleh Tergugat dengan total sebesar Rp. 2.271.538.550,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah), dan sampai saat ini belum dibayar ;
17. Bahwa dikarenakan Tergugat belum mengeluarkan Berita Serah Terima ke-II (BAST 2) yang seharusnya sudah diterbitkan sejak 3 Desember 2023, mengakibatkan Penggugat TIDAK DAPAT memberikan invoice

Halaman 4 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



untuk retensi sebesar Rp. 507.909.858,- (lima ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

18. Bahwa atas hal tersebut di atas, Tergugat telah jelas melakukan wanprestasi dengan mengulur-ulur pembayaran kewajiban sebagaimana yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat diduga dengan sengaja secara sadar mengabaikan kewajibannya kepada Penggugat;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 1246 KUHPer Penggugat berhak menuntut kerugian dan denda keterlambatan kepada Tergugat atas keterlambatan pembayaran tersebut kepada Tergugat, sehingga sudah sepatutnya Tergugat membayar ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian Pasal 8 huruf e , dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRESS	TGL INVOI CE	TGL JATUH TEMPO	JUMLAH	TANGGAL BAYAR	HARI TERLAMBA T	BUNGA
1	10,00%	3-Oct-22	17-Oct-22	Rp 1.082.024.031,75	20-Dec-22	64	Rp 23.083.179,34
2	20,00%	23-Nov-22	7-Dec-22	Rp 1.082.024.031,75	20-Dec-22	13	Rp 4.688.770,80
3	40,00%	30-Jan-23	13-Feb-23	Rp 2.277.945.330,00	24-Feb-23	11	Rp 8.352.466,21
			13-Feb-23		5-Apr-23	51	Rp 38.725.070,61
4	50,00%	3-Feb-23	17-Feb-23	Rp 1.138.972.665,00	24-Feb-23	7	Rp 2.657.602,89
			17-Feb-23		5-Apr-23	47	Rp 17.843.905,09
5	60,00%	6-Mar-23	20-Mar-23	Rp 1.138.972.665,00	30-Mar-23	10	Rp 3.796.575,55
			20-Mar-23	Rp -	9-May-23	50	Rp 18.982.877,75
			20-Mar-23	Rp -	13-Apr-23	24	Rp 9.111.781,32
			20-Mar-23	Rp -	9-May-23	50	Rp 18.982.877,75
			20-Mar-23	Rp -	9-May-23	50	Rp 18.982.877,75
			20-Mar-23	Rp -	20-Dec-23	275	Rp 104.405.827,63
6	70,00%	3-Apr-23	17-Apr-23	Rp 1.138.972.665,00	20-Dec-23	247	Rp 93.775.416,09
7	80,00%	3-Apr-23	17-Apr-23	Rp 1.138.972.665,00	20-Dec-23	247	Rp 93.775.416,09
8	90,00%	24-Apr-23	8-May-23	Rp 1.138.972.665,00	14-Jan-24	251	Rp 95.294.046,31
			8-May-23		31-Oct-24	542	Rp 205.774.394,81
9	97,27%	8-May-23	22-May-23	Rp 830.918.202,83	31-Oct-24	528	Rp 146.241.603,70
10	100,00%	3-Jul-23	17-Jul-23	Rp 307.823.846,36	31-Oct-24	472	Rp 48.430.951,83
Total							Rp 952.905.641,49

20. Bahwa berdasarkan Perjanjian sudah sepatutnya dan sewajarnya Tergugat membayarkan seluruh tagihan, retensi serta bunga keterlambatan bayar sebesar Rp. 3.685.909.858,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu depapan ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Sisa tagihan (invoice) : Rp. 2.271.538.550,-
 - Tagihan retensi : Rp. 507.909.858,-
 - Bunga keterlambatan : Rp. 952.905.641,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kewajiban : Rp. 3.732.354.048

21. Bahwa dikarenakan sejak awal pelaksanaan Perjanjian justru Tergugat yang telah lalai dalam memenuhi prestasinya jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan dikhawatirkan akan kembali lalai memenuhi prestasinya, maka Penggugat menuntut dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan;
22. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian, Tergugat akan melakukan pembayaran kepada Penggugat setelah Turut Tergugat sebagai pihak owner akan melakukan pembayaran kepada Tergugat, sudah sepatutnya dan sewajarnya Pengadilan Negeri Surabaya menghukum Turut Tergugat bertanggung jawab bersama-sama dengan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan pengadilan;
23. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, maupun Kasasi (uitvoerbaar bij vooraad).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengar amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 2.271.538.550,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar retensi kepada Penggugat sebesar Rp. 507.909.858,- (lima ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp.952.905.641- (sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk bersama-sama dengan Tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan;

Halaman 6 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, Tergugat hadir Kuasanya 1. Nizar Fikkri, S.H., M.H, 2. Timur Ibnu Hamdani, S.H., M.H, 3. Fitri Indah Melani, S.H. 4. Ilhami Ginang Pratidina, S.H., M.Kn, 5. Humaidi Rizqi Alfath Syaif, S.H dan 6. Nisa Sahira, S.H Para Advokat dan/ atau Konsultan Hukum pada kantor KJD Law Firm, berkantor di Jalan Pucang Anom Timur II Nomor 5 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register 5954/HK/XII/2024 tertanggal 23 Desember 2024, Turut Tergugat hadir kuasanya 1. Nizar Fikkri, S.H., M.H, 2. Timur Ibnu Hamdani, S.H., M.H, 3. Fitri Indah Melani, S.H. 4. Ilhami Ginang Pratidina, S.H., M.Kn, 5. Humaidi Rizqi Alfath Syaif, S.H dan 6. Nisa Sahira, S.H Para Advokat dan/ atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KJD Law Firm, beralamat di Jalan Pucang Anom Timur II Nomor 5, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Desember 2024 yang teregister di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 5958/HK/XII/2024 tertanggal 23 Desember 2024

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Februari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

a. A. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

I. Exceptio Non Adimpleti Contractus

Halaman 7 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



- a.1. Bahwa secara faktual, Penggugat merupakan pihak yang terlebih dahulu melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Tergugat atas pelaksanaan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jalan Rungkut Industri IV, Jalan Berbek Industri dan Jalan Berbek Industri I, II & V Kawasan Industri SIER dan SIEB Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VII/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "Surat Perjanjian Pemborongan").

Hal ini didukung dengan fakta bahwa semula, berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan, Penggugat diwajibkan untuk menyelesaikan Pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Januari 2023, akan tetapi, oleh karena sampai dengan jangka waktu tersebut berakhir, Penggugat belum juga menyelesaikan pekerjaannya, maka pada tanggal 30 Januari 2023, Penggugat dan Tergugat membuat dan menandatangani Berita Acara Final Account Pekerjaan Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/II/2023, tertanggal 30 Januari 2023 (selanjutnya disebut "Addendum"), untuk memperpanjang jangka waktu pekerjaan sampai dengan tanggal 24 Maret 2023.

Merujuk pada fakta tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya, pada saat Addendum ditandatangani tanggal 30 Januari 2023, Penggugat telah dalam keadaan ingkar janji (wanprestasi), karena pada saat berakhirnya jangka waktu Surat Perjanjian Pemborongan tanggal 25 Januari 2023, Penggugat belum menyelesaikan pekerjaannya. Namun demikian, atas dasar itikad baik, Tergugat tetap memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan menandatangani Addendum tersebut.

Kendati demikian, sekalipun telah diberikan tambahan waktu pekerjaan, secara faktual, sampai dengan tanggal 24 Maret 2023, Penggugat juga tidak menyelesaikan pekerjaannya 100%. Hal ini ditegaskan dengan Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor 007/EXT/PT.MTK/VII/2023, tertanggal 7 Juli 2023, perihal Tanggapan Surat, yang menyebutkan diantaranya bahwa progress lapangan berdasarkan Kurva S adalah 80,16% pada tanggal 24 Maret 2023.

Hal ini ditegaskan pula dengan dalil Penggugat dalam posita angka 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan per 29 Mei 2023 mencapai 97,27%, dimana hal ini semakin menunjukkan bahwa setelah berakhirnya jangka waktu

Halaman 8 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disepakati dalam Addendum tanggal 24 Maret 2023, Penggugat masih juga belum menyelesaikan pekerjaannya 100%. Sehingga atas kekurangan pekerjaan tersebut, harus dikerjakan sendiri oleh Tergugat secara swakelola.

Bahkan secara faktual, sampai dengan saat ini, Tergugat juga masih melaksanakan pekerjaan pemeliharaan atas defect list (kerusakan yang diakibatkan oleh kualitas hasil pekerjaan Penggugat yang tidak baik dan tidak sesuai hasil yang diharapkan oleh Tergugat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak), dengan biaya Tergugat sendiri, yang mana seharusnya hal tersebut merupakan kewajiban dari Penggugat.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa secara faktual, Penggugat telah dalam kondisi ingkar janji (wanprestasi) dan Penggugat merupakan pihak yang terlebih dahulu dan berulang kali telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), karena tidak juga menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajibannya, sekalipun telah diberi perpanjangan jangka waktu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ Burgerlijke Wetboek (BW) yang mengatur bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" dan ketentuan Pasal 7 Surat Perjanjian Pemborongan yang mengatur bahwa "Apabila salah satu Pihak dan atau gagal memenuhi prestasi atas kewajiban Para Pihak yang disepakati dalam Kontrak ini, telah cukup terbukti dan tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut, maka Pihak yang melanggar tersebut dianggap telah melakukan tindakan wanprestasi".

Bahwa selanjutnya, secara yuridis, berdasarkan penafsiran analogi dari ketentuan Pasal 1478 BW yang mengatur bahwa "si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya", terhadap perkara a quo, dapat dipahami bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut pembayaran kepada Tergugat, dalam hal Penggugat tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 156 K/Sip/1955 tanggal 15 Mei 1957 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa "Penggugat telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu, maka Penggugat tidak

Halaman 9 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



dapat menuntut pemenuhan perjanjian kerjasama tersebut”; dan

- b. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, yang menyatakan bahwa,

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka ketika mempertimbangkan tentang wanprestasinya atas perjanjian waralaba tanggal 25 April 2015, maka terhadap Penggugat yang wanprestasi terlebih dahulu tidak dapat menuntut pihak lain/Tergugat melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum perjanjian, dikenal azas bahwa salah satu pihak kehilangan hak untuk menggugat pihak lain dengan alasan wanprestasi, sementara dirinya sendiri lebih dahulu melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak dapat dituntut wanprestasi, maka tuntutan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Merujuk dari ketentuan tersebut, maka dalam perkara a quo, oleh karena Penggugat merupakan pihak yang terlebih dahulu melakukan ingkar janji (wanprestasi), maka Penggugat tidak dapat menuntut pembayaran kepada Tergugat dan Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat.

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)

- a. 2.Bahwa terdapat ketidakjelasan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, antara lain terkait:

1. a. Petitum gugatan tidak jelas; dan
2. b. Terdapat kontradiksi/ inkonsistensi antara posita dengan petitum.

Pertama, berkenaan dengan petitum gugatan tidak jelas, secara faktual, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan wanprestasi, sebagaimana ditegaskan dalam perihal gugatan dan petitum gugatan angka 2 yang berbunyi “Menyatakan Tergugat telah melakukan



wanprestasi". Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2123 K/Pdt/1996 tertanggal 29 Juni 1998 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa,

Untuk menilai ada tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati.

Maka sebelum menyatakan salah satu pihak telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), maka haruslah dinyatakan terlebih dahulu, benar terdapat perjanjian yang sah di antara Para Pihaknya. Namun demikian, dalam petitum gugatan Penggugat, tidak mencantumkan petitum "Menyatakan sah dan berharga perjanjian antara Penggugat dan Tergugat".

Bahwa dengan tidak dicantumkannya petitum tersebut secara faktual telah menyebabkan petitum gugatan Penggugat tidak jelas, karena tidak meminta dinyatakan sah perjanjian yang dituduhkan telah diingkari oleh Tergugat. Secara yuridis, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan "Karena Petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima", maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur) akibat tidak lengkapnya petitum gugatan yang diajukan.

Kedua, terkait dengan adanya kontradiksi atau inkonsistensi antara posita dan petitum gugatan, terlihat dalam ketidak-konsistenan Penggugat dalam mendudukkan Turut Tergugat. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dalam petitum gugatan angka 2, Penggugat meminta agar Majelis Hakim "Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi". Dalam hal demikian, maka sudah sepatutnya Penggugat hanya menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang dituduhnya telah melakukan wanprestasi, yakni Tergugat.

Namun demikian, dalam posita gugatan angka 22 dan petitum gugatan angka 7, Penggugat menuntut pertanggungjawaban dan membebankan suatu "hukuman" kepada Turut Tergugat yang secara nyata bukan merupakan pihak dalam Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya.

Sehingga terdapat kontradiksi dan inkonsistensi antara dalil gugatan (posita) Penggugat dengan petitum gugatan yang diajukan oleh

Halaman 11 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Penggugat, karena di satu sisi terdapat petitum untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, akan tetapi di sisi lain, tidak hanya menuntut pertanggungjawaban dari Tergugat, melainkan kepada Turut Tergugat yang notabene merupakan entitas (badan hukum) mandiri yang terpisah dari Tergugat.

Sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28 K/Sip/1973 tertanggal 15 November 1975 yang menyatakan bahwa “Karena Rechtsfeiten (posita) bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak”, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur) akibat adanya kontradiksi dan inkonsistensi antara dalil gugatan (posita) Penggugat dengan petitum gugatan.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua dalil yang Tergugat uraikan pada bagian dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat secara tegas menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat yang disampaikan dalam Surat Gugatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban dan Rekonvensi ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 1 yang menyebutkan pada tanggal 18 Agustus 2022 telah ditandatangani Surat Perjanjian Pemborong Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB Nomor 220.1 /SPU/DIR-SPP/VII/2022 antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa secara faktual, Tergugat dan Penggugat tidak hanya menandatangani Surat Perjanjian Pemborong yang pada pokoknya mengatur jangka waktu terhitung sejak Surat Perjanjian Pemborong ditandatangani, yakni tanggal 18 Agustus 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 25 Januari 2023, untuk nilai kontrak Rp 10.261.015.000,- (sepuluh milyar dua ratus enam puluh satu juta lima belas ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Berita Acara Final Account Pekerjaan Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/II/2023, tertanggal 30 Januari 2023 (Addendum), yang di dalamnya merubah butir-butir kesepakatan

Halaman 12 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sebelumnya telah tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan, yakni:

a. Nilai kontrak :

• Kontrak awal	:	Rp	10.261.015.159	(Excl PPN)
• Nilai Kontrak	:	Rp	10.158.197.087,8	(Excl PPN)
CCO yang diakui	:	.	9	

b. Waktu pelaksanaan : dimulai dari tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 25 Januari 2023, menjadi 24 Maret 2023.

Bahwa secara yuridis, berdasarkan Pasal 13 Surat Perjanjian Pemborongan telah disepakati,

Setiap perubahan atas Kontrak ini, hanya dapat dilakukan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara dan/atau Addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Addendum atas Kontrak ini tidak dapat berlaku sehubungan dengan perubahan Jenis dan/ atau Harga Kontrak.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Berita Acara Final Account Pekerjaan Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/I/2023, tertanggal 30 Januari 2023 merupakan Perubahan/ Addendum dari Surat Perjanjian Pemborongan, karena di dalamnya memuat mengenai perubahan atas kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat oleh Tergugat dan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan.

Bahwa sekalipun dalam Pasal 13 alenia kedua Surat Perjanjian Pemborongan tersebut di atas menyebutkan bahwa "Addendum atas Kontrak ini tidak dapat berlaku sehubungan dengan perubahan Jenis dan/ atau Harga Kontrak", namun demikian sepanjang perubahan tersebut telah disepakati dan disetujui oleh Tergugat dan Penggugat, sebagaimana dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Addendum oleh Tergugat dan Penggugat, maka kesepakatan dalam Addendum tersebut mengikat kedua belah pihak sesuai dengan asas pacta sunt servanda yang termuat dalam Pasal 1338 BW.

Dengan demikian jelas bahwa dalil Penggugat yang hanya menyebutkan Surat Perjanjian Pemborongan sebagai dasar perikatan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah dalil yang tidak

Halaman 13 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



benar dan menyesatkan, karena tidak mengikutsertakan Addendum dari Surat Perjanjian Pemborongan, yang keduanya seharusnya merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Dari dan oleh karenanya, dalil Penggugat pada angka 1 gugatan, sudah sepatutnya ditolak karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat angka 2, yang menyebutkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Surat Perjanjian Pemborongan, pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat dilakukan dengan cara back to back, yaitu Tergugat akan membayarkan setelah menerima pembayaran dari Turut Tergugat sebagai owner, pembayaran dilakukan secara bertahap setiap kelipatan 10% (sepuluh persen) berdasarkan Berita Acara pemeriksaan di lapangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (3) a, dan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak dokumen diterima oleh Tergugat.

Bahwa secara utuh dan keseluruhan, ketentuan pasal 4 Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum yang mengatur terkait Cara Pembayaran sebagai berikut:

- (1) Transaksi pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara Back to Back, yaitu PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA setelah terbayar dari Pihak Owner, dalam hal ini PT SIER sebagai pemilik Proyek untuk progress tagihan 100% PIHAK KEDUA.
- (2) Proses pencairan tagihan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender, sejak dokumen diterima dengan baik dan benar PIHAK PERTAMA.
- (3) Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan per termin, dan permohonan pembayaran harus dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Mengajukan Surat Permohonan pembayaran angsuran
 - Kwitansi
 - Faktur pajak
 - Progress Pelaksanaan Pekerjaan
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
 - Seluruh administrasi Penagihan PIHAK PERTAMA
 - Pembayaran ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor:

Halaman 14 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



127 001 0 982005 atas nama Mitra Tama Konstruksi.

Setiap Pembayaran termin, PIHAK PERTAMA akan memungut :

- a. Pembayaran/angsuran jumlah harga kontrak akan dilakukan setiap kelipatan 10% (sepuluh persen), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan di lapangan.
- b. Setiap pembayaran/angsuran dilakukan penahanan 5% (lima persen) dari nilai yang ditagih sebagai jaminan pembayaran.

(4) Untuk pembuktian modal kerja Pihak Kedua diwajibkan menyerahkan informasi saldo dengan menyesuaikan Time Schedule masa kontrak, dibuktikan dengan rekening koran Pihak Kedua.

Bahwa Tergugat dalam Posita gugatan angka 2 hanya mencuplik sebagian ketentuan Pasal 4 Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum, dan justru mengesampingkan ketentuan yang mengatur syarat yang harus dipenuhi oleh Tergugat agar Tergugat dapat memperoleh pembayaran dari Penggugat, yakni Tergugat harus terlebih dahulu menyerahkan kepada Penggugat, dokumen yang disyaratkan dengan baik dan benar, yakni:

- a. Surat Permohonan pembayaran angsuran;
- b. Kwitansi;
- c. Faktur Pajak;
- d. Progress Pelaksanaan Pekerjaan;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- f. seluruh administrasi penagihan Pihak Pertama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa salah satu syarat agar Penggugat dapat melakukan pembayaran kepada Tergugat adalah Tergugat harus terlebih dahulu membuktikan bahwa progress pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum, dimana progress tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak.

Secara a contrario, dalam hal Penggugat tidak memenuhi dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum tersebut, maka Penggugat tidak memiliki

Halaman 15 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



hak untuk menuntut pembayaran dari Tergugat, dan Tergugat juga tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat dalam Angka 2 gugatannya yang seolah-olah menggantungkan syarat pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat hanya dari pembayaran back to back dari Turut Tergugat kepada Tergugat dan dengan sengaja menghilangkan syarat pembayaran, yakni Tergugat harus terlebih dahulu menyerahkan kepada Penggugat, dokumen yang disyaratkan dengan “dengan baik dan benar”, adalah dalil yang tidak benar dan menimbulkan kesesatan dalam berpikir (fallacy), karena patut diduga Penggugat telah mengaburkan fakta terkait isi dan bunyi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum yang sebenarnya.

Dengan demikian patut kiranya dalil angka 2 gugatan Penggugat ditolak dan diabaikan, karena tidak benar dan menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, sehingga sepatutnya untuk ditolak seluruhnya.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 3 dan Angka 4, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan keterlambatan pembayaran pada tanggal 20 Desember 2022.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendurnya, pembayaran kepada Penggugat hanya dapat dilakukan setiap kelipatan 10% (sepuluh persen) progress pekerjaan dan dalam hal Penggugat telah menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan dengan baik dan benar.

Bahwa secara faktual, sejak minggu kedua pelaksanaan pekerjaan, yakni sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Pemborongan tertanggal 18 Agustus 2022, dengan periode tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022, capaian progress pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat berada di bawah target yang telah disepakati, dengan deviasi sebesar -0,02% (minus nol koma nol dua). Keterlambatan capaian/ progress pekerjaan tersebut juga terus berlanjut sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendurnya, yakni tanggal 24 Maret 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keterlambatan capaian/ progress pekerjaan tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

Periode Pelaksanaan Pekerjaan	Capaian Progress Pekerjaan (%)						
Minggu	Mulai Tanggal		Sampai Tanggal		Realisasi	Target	Deviasi
M1	10	Agustus 2022	14	Agustus 2022	0,00	0,00	0
M2	15	Agustus 2022	21	Agustus 2022	0,01	0,03	-0,02
M3	22	Agustus 2022	28	Agustus 2022	0,07	0,13	-0,06
M4	29	Agustus 2022	04	September 2022	1,29	1,89	-0,60
M5	05	September 2022	11	September 2022	3,25	3,64	-0,39
M6	12	September 2022	18	September 2022	5,41	5,39	0,02
M7	19	September 2022	25	September 2022	9,62	7,17	2,45
M8	26	September 2022	02	Oktober 2022	9,64	12,10	-2,46
M9	03	Oktober 2022	09	Oktober 2022	9,65	16,25	-6,60
M10	10	Oktober 2022	16	Oktober 2022	10,87	23,09	-12,22
M11	17	Oktober 2022	23	Oktober 2022	12,54	29,56	-17,02
M12	24	Oktober 2022	30	Oktober 2022	14,41	31,27	-16,86
M13	31	Oktober 2022	06	November 2022	16,43	32,98	-16,55
M14	07	November 2022	13	November 2022	19,16	34,69	-15,33
M15	14	November 2022	20	November 2022	22,65	36,41	-13,76
M16	21	November 2022	27	November 2022	25,55	38,12	-12,957
M17	28	November 2022	04	Desember 2022	28,04	39,83	-11,79
M18	05	Desember 2022	11	Desember 2022	28,87	42,18	-13,31
M19	12	Desember 2022	18	Desember 2022	31,42	44,54	-13,12
M20	19	Desember 2022	25	Desember 2022	36,17	53,11	-16,94
M21	26	Desember 2022	01	Januari 2023	43,01	61,68	-18,67
M22	02	Januari	08	Januari	46,05	69,56	-23,51



	2023	2023				
M23	09 Januari 2023	15 Januari 2023	50,53	77,62	-27,09	
M24	16 Januari 2023	22 Januari 2023	53,20	52,23	0,97	
M25	23 Januari 2023	29 Januari 2023	54,10	54,12	-0,02	
M26	30 Januari 2023	05 Februari 2023	55,34	56,13	-0,79	
M27	06 Februari 2023	12 Februari 2023	56,55	58,40	-1,85	
M28	13 Februari 2023	19 Februari 2023	58,19	61,40	-3,21	
M29	20 Februari 2023	16 Februari 2023	60,43	67,71	-7,28	
M30	27 Februari 2023	05 Maret 2023	64,89	78,09	-13,2	
M31	06 Maret 2023	12 Maret 2023	69,45	85,20	-15,75	
M32	13 Maret 2023	19 Maret 2023	75,34	95,31	-19,97	
M33	20 Maret 2023	24 Maret 2023	80,16	100	-19,84	

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa sejak awal Surat Perjanjian Pemborongan ditandatangani tanggal 18 Agustus 2022, Penggugat tidak dapat (terlambat) melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Dimulai sejak minggu kedua periode pelaksanaan pekerjaan pada bulan Agustus 2022 sudah terjadi keterlambatan progres pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya ditargetkan mencapai 0,03 % di akhir minggu (21 Agustus 2022), akan tetapi realisasi di lapangan hanya mencapai 0,01 %, sehingga terjadi deviasi (selisih) keterlambatan -0,02%, kemudian berturut-turut periode pelaksanaan pekerjaan berikutnya pada Bulan Oktober 2022 (yakni 3 Oktober 2022 - 9 Oktober 2022) seharusnya ditargetkan capaian progres pekerjaan sebesar 16,25%, akan tetapi realisasi pekerjaan di lapangan hanya mencapai 9,65%, sehingga terjadi deviasi (selisih) keterlambatan progres pelaksanaan pekerjaan sebesar -6,60%, demikian seterusnya, hingga pada tanggal 15 Januari 2023, progres pelaksanaan pekerjaan Penggugat hanya mencapai 50,53% dari yang seharusnya 77,62%, sehingga terdapat deviasi sebesar -27,09%.

Berdasarkan fakta tersebut, pada tanggal 30 Januari 2023, Penggugat dan Tergugat akhirnya menandatangani Addendum, dimana dengan adanya Addendum tersebut dilakukan penyesuaian, sehingga nilai deviasi pekerjaan Penggugat dapat diakomodir. Namun demikian, pada

Halaman 18 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



minggu kedua setelah Addendum ditandatangani, Penggugat kembali mengalami keterlambatan pekerjaan sebesar -0,02%, dimana keterlambatan tersebut terus berlanjut sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang disepakati dalam Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya yakni di tanggal 24 Maret 2023, realisasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penggugat hanya mencapai 80,16% dari target penyelesaian pekerjaan seharusnya mencapai 100%.

Uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa secara faktual, Penggugatlah pihak yang terlebih dahulu melakukan ingkar janji (wanprestasi), yakni sejak minggu kedua bulan Agustus 2022, mengingat dalil gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4 menuduhkan bahwa Tergugat telah terlambat melakukan pembayaran pada tanggal 20 Desember 2022.

Selanjutnya, mengenai kedua invoice yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya Angka 3 dan Angka 4 tersebut merupakan invoice dimana Penggugat terlambat menyelesaikan pekerjaannya dan tidak memenuhi target capaian pekerjaan sebagaimana disepakati, dengan uraian sebagai berikut:

- a. pada minggu kesembilan (tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022), Penggugat tidak memenuhi target capaian progress pekerjaan yang telah disepakati dengan nilai deviasi sebesar -6,60% (minus enam koma enam persen), dimana atas pekerjaan ini, Penggugat mengajukan Invoice Nomor INV/021/MTK/X/2022 tertanggal 3 Oktober 2022; dan
- b. pada minggu keenam belas (tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022), Penggugat juga tidak memenuhi target capaian progress pekerjaan yang telah disepakati dengan nilai deviasi sebesar -12,56% (minus dua belas koma lima enam persen), dimana atas pekerjaan ini, Penggugat mengajukan Invoice Nomor INV/024/MTK/X/2022, tertanggal 23 November 2022.

Selain itu, penagihan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Invoice tanggal 3 Oktober 2022 dengan nomor Invoice INV/021/MTK/X/2022 dan Invoice tanggal 23 November 2022 dengan nomor Invoice INV/024/MTK/X/2022, tidak disertai dengan dokumen administrasi yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya. Dalam hal ini pada dua invoice di atas tidak dilengkapi

Halaman 19 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



dengan Progress Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, sehingga pencairan tagihan Penggugat tidak dapat diproses, karena secara faktual dokumen tidak diterima secara baik dan benar oleh pihak Tergugat.

Namun demikian, sebagai itikad baik Tergugat, sekalipun Penggugat terlambat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan target progress pekerjaan yang telah disepakati dan Penggugat juga tidak menyampaikan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Pemborongan secara lengkap, baik dan benar, Tergugat tetap membayar tagihan/ invoice tersebut kepada Penggugat dengan catatan agar tagihan selanjutnya dapat disertai dengan dokumen-dokumen yang telah disyaratkan.

Hal tersebut dilakukan Tergugat dengan pertimbangan agar Penggugat dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan tidak lagi mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, sekalipun hal itu secara faktual menyulitkan pihak Tergugat karena harus berulang kali melakukan pengecekan terhadap invoice yang diajukan oleh Penggugat dengan melakukan pemeriksaan di lapangan serta berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas, yang mana hal ini membutuhkan waktu dan proses administrasi yang cukup lama, namun pada kenyataannya pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat tetap terbayarkan.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa secara faktual, pihak yang terlebih dahulu terlambat melaksanakan kewajibannya adalah Penggugat, dan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut didasarkan atas itikad baik, sekalipun Penggugat terlambat melaksanakan pekerjaannya dan juga tidak melengkapi dokumen-dokumen persyaratan permohonan pencairan pembayaran sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya.

Dengan demikian, patut kiranya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat tersebut untuk seluruhnya karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 5 dan angka 6, yang menyatakan bahwa Tergugat sejak awal pelaksanaan Perjanjian telah lalai memenuhi prestasinya, namun Penggugat menjaga komitmen dengan tetap melakukan pekerjaan meski Tergugat mengganggu cash flow Penggugat yang berdampak

Halaman 20 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



pula pada pekerjaan di lapangan.

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut merupakan dalil yang ilusionir dan memutarbalikkan fakta, mengingat secara faktual, sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil di atas bahwa secara faktual Penggugat merupakan pihak yang terlebih dahulu melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena sejak minggu kedua, Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tahapan pekerjaan yang telah disepakati.

Di sisi lain, sejak awal justru Tergugat menunjukkan komitmen untuk melaksanakan perjanjian dengan baik serta mengupayakan kelancaran pelaksanaan pekerjaan oleh Penggugat. Hal ini terlihat dari upaya Tergugat dengan itikad baik untuk tetap membayarkan kepada Penggugat harga kontrak per termin, sekalipun Penggugat mengalami keterlambatan dalam melaksanakan pekerjaannya dan tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum. Tergugat juga memberikan tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada Penggugat sebagaimana disepakati dalam Addendum Surat Perjanjian Pemborongan, akan tetapi tetap saja sampai dengan berakhirnya jangka waktu tersebut, Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Hal tersebut dilakukan oleh Tergugat semata-mata untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pekerjaan oleh Penggugat di lapangan, karena Tergugat khawatir jika tidak dibayarkan, justru akan mengakibatkan progres pelaksanaan pekerjaan di lapangan menjadi terhenti.

Akan tetapi Penggugat justru menyalah-artikan itikad baik Tergugat tersebut sebagai suatu kewajiban bagi Tergugat dan menuduh Tergugat sebagai pihak yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) terlebih dahulu, tanpa menyadari bahwa Penggugat merupakan pihak yang terlebih dahulu melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan secara faktual telah menimbulkan kerugian dari segi waktu, tenaga dan biaya bagi Tergugat, karena:

- a. Tergugat terpaksa harus menyelesaikan sisa pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggungjawab Penggugat;
- b. Tergugat terpaksa memperbaikinya sendiri dan menyempurnakan defect list (kerusakan yang diakibatkan oleh kualitas hasil

Halaman 21 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



pekerjaan Penggugat yang tidak baik dan tidak sesuai hasil yang diharapkan oleh Tergugat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak);

yang mana keseluruhan kondisi ini justru menyebabkan cash flow Tergugat menjadi terganggu. Terlebih Penggugat juga masih mengajukan klaim pembayaran yang sekali lagi tidak dilengkapi dengan dokumen sesuai dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 4 Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum, sehingga menyulitkan Tergugat, karena harus terlebih dahulu melakukan pengecekan ulang serta berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas guna memverifikasi dengan kondisi riil di lapangan, yang mana hal ini tentunya membutuhkan waktu dan sangat merugikan Tergugat.

Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan cash flow-nya menjadi terganggu, seharusnya hal itu merupakan urusan internal Penggugat di luar tanggungjawab Tergugat. Bukankah sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum telah disepakati bahwa,

“Untuk pembuktian modal kerja Pihak Kedua diwajibkan untuk menyerahkan informasi saldo dengan menyesuaikan Time Schedule masa kontrak, dibuktikan dengan Rekening Koran Pihak Kedua.”

Merujuk pada ketentuan tersebut, Penggugat wajib membuktikan modal kerja dengan menyerahkan informasi saldo dengan menyesuaikan Time Schedule masa kontrak, dibuktikan dengan Rekening Koran Pihak Kedua. Sehingga sungguh sangat tidak beralasan dan mengada-ada jika Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat mengganggu cash flow Penggugat yang berdampak pula pada pekerjaan di lapangan, karena secara faktual justru cash flow Tergugat-lah yang terganggu akibat tindakan Penggugat.

Di samping itu, secara faktual, Penggugat juga tidak pernah menyerahkan bukti saldo sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum tersebut kepada Tergugat, dimana hal ini semakin menegaskan bahwa Penggugat telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, patut kiranya dalil Penggugat ditolak untuk seluruhnya karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat

Halaman 22 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



angka 7 yang menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan penambahan pekerjaan (CCO) pada tanggal 22 Maret 2023 sehingga nilai Pekerjaan menjadi Rp. 10.500.000.000,- dan Tergugat juga menolak dengan tegas d dalil posita gugatan Penggugat angka 8 surat yang menyatakan telah mengirimkan invoice kepada Tergugat atas penambahan pekerjaan (CCO) tersebut yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat.

Secara yuridis, ketentuan Pasal 13 Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya telah menegaskan,

Setiap perubahan atas Kontrak ini, hanya dapat dilakukan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara dan/atau Addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Addendum atas Kontrak ini tidak dapat berlaku sehubungan dengan perubahan Jenis dan/ atau Harga Kontrak.

Merujuk pada ketentuan tersebut, terang dan nyata bahwa segala bentuk penambahan pekerjaan, terlebih penambahan pekerjaan yang menyebabkan penambahan dan/ atau perubahan harga kontrak, harus dilakukan dan dituangkan secara tertulis sebagai Addendum Surat Perjanjian Pemborongan.

Sedangkan dalam hal ini, secara faktual, Tergugat tidak pernah menandatangani dan/ atau menyetujui dokumen tertulis apapun dengan Penggugat terkait penambahan pekerjaan (CCO) senilai Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2023 tersebut. Dengan demikian, klaim penambahan pekerjaan (CCO) senilai Rp. 10.500.000.000,- yang diajukan oleh Penggugat merupakan klaim yang tidak berdasar, karena klaim penambahan pekerjaan (CCO) tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya.

Selain itu, keempat invoice yang diajukan oleh Penggugat dalam mendukung klaim tersebut yakni:

- a. Invoice Nomor 010/SPU/III/2023, sejumlah Rp. 119.939,500 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), untuk tenaga kerja proyek pekerjaan tambah pavingisasi runkut industri dan berbek periode 30 Januari s/d 19 Maret 2023;

Halaman 23 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Invoice Nomor 011/SPU/III/2023, sejumlah Rp. 108.913.320 (seratus delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah), untuk pengiriman Sirtu Berbek Industri periode 30 Januari 2023 s/d 13 Maret 2023;
- c. Invoice Nomor 012/SPU/III/2023, sejumlah Rp. 70.362.000 (tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), untuk pembelian besi 8 polos, besi 10 polos, besi 12 polos, dan kawat bendrat; dan
- d. Invoice Nomor 056/BERBEK/III/2023, sejumlah Rp. 37.800.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), untuk sewa excavator & dump truck;

tidak disertai dengan adanya dokumen pendukung administrasi penagihan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 4 ayat (3) Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya, antara lain Progress Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. Hal ini semakin menegaskan bahwa Tergugat tidak memiliki kewajiban terhadap keempat invoice sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam dalil posita angka 7, karena secara faktual, invoice tersebut tidak memenuhi syarat administratif yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (3) Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum.

Oleh karena itu, dalam hal Penggugat mendalilkan hal tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan adanya hubungan kontraktual yang mendasari klaim Penggugat, sesuai dengan sesuai dengan asas actorio in cumbit probation sebagaimana termuat dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ Burgerlijke Wetboek (BW), yang menekankan bahwa "pihak yang mendalilkan wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut".

Dalam hal Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil Gugatan Penggugat yang tidak benar, tidak berdasar, dan mengada-ada tersebut.

- 8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 9 yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 progress pekerjaan telah mencapai 97,27% sehingga atas progress tersebut seharusnya Tergugat membayarkan tagihannya.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya, jangka

Halaman 24 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu pelaksanaan pekerjaan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada tanggal 24 Maret 2023, sehingga dalil Penggugat yang meng-klaim bahwa progress pekerjaan di tanggal 29 Mei 2023 mencapai 97,27% (sembilan puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen), semakin menegaskan bahwa Penggugat telah mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dari dan oleh karenanya, Penggugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), mengingat seharusnya sesuai kesepakatan Para Pihak, progress penyelesaian pekerjaan per tanggal 24 Maret 2023 (sesuai batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan) adalah mencapai 100% (seratus persen), yang kemudian diikuti dengan penyerahan pekerjaan pertama dari Penggugat kepada Tergugat. Namun faktualnya, bahkan hingga tanggal 29 Mei 2023 (sesuai dalil Penggugat pada posita Angka 9 surat gugatannya) prosentase pelaksanaan pekerjaan dari Penggugat belum mencapai 100%, sehingga dapat dipastikan bahwa Penggugat telah mengakui dengan sendirinya bahwa ia tidak dapat menyelesaikan target pekerjaan 100% tepat waktu sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat.

Di samping itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa progress pekerjaan Penggugat telah mencapai angka 97,27% adalah tidak berdasar, mengingat tidak ada dokumen yang diterima secara resmi dari Penggugat dan telah terverifikasi secara resmi oleh Tergugat yang secara nyata menyatakan dan menerangkan bahwa progres pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 97,27% dan selama ini pun tidak pernah ada dokumen terkait Progress Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang seharusnya dilampirkan oleh Penggugat sebagai dasar permohonan pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum.

Bahwa benar, setelah berakhirnya jangka waktu Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum pada tanggal 24 Maret 2023, Penggugat masih melakukan pekerjaan, akan tetapi progress pekerjaan Penggugat selama periode tersebut tidak signifikan dan tidak pernah dilaporkan perkembangannya oleh Penggugat kepada Tergugat, sehingga dalam hal Penggugat mengklaim telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 97,27% selama periode tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023, maka sudah sepatutnya Penggugat sebagai pihak yang

Halaman 25 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



mengklaim, wajib membuktikan dalil dan klaimnya tersebut.
Dengan demikian, mohon dicatat sebagai pengakuan Penggugat bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi atas Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum, mengingat:

- a. Berdasarkan Surat Penggugat yang ditujukan pada Tergugat Nomor 007/EXT/PT.MTK/VII/2023 tertanggal 7 Juli 2023 perihal Tanggapan surat, hingga batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan, yakni 24 Maret 2023, progres pelaksanaan pekerjaan Penggugat hanya mencapai 80,16 %; dan
- b. Penggugat mengakui dengan sendirinya dalam dalil gugatan angka 9, bahwa progress pekerjaan Penggugat pada tanggal 29 Mei 2023 hanya mencapai 97,27%. Sedangkan diketahui bahwa batas akhir pelaksanaan pekerjaan seharusnya telah berakhir di tanggal 24 Maret 2023. Sehingga sekalipun Penggugat meng-klaim bahwa ia telah melaksanakan pekerjaan hingga mencapai prosentase 97,27%, akan tetapi dilaksanakan pada kurun waktu setelah berakhirnya batas waktu pelaksanaan pekerjaan.

Bahwa secara faktual, Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan total sebesar Rp. 9.033.395.433,- (Sembilan miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), dimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya, Pembayaran Tergugat kepada Penggugat tersebut, sudah termasuk:

- a. PPN 11% dari Harga Kontrak yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai faktur yang diterbitkan oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat;
- b. Retensi 5% dari Harga Kontrak yang dipotong per termin pembayaran;
- c. PPh sebesar 2.65% dari Harga Kontrak yang dipotong per termin pembayaran; dan
- d. Denda keterlambatan sebesar 5% dari Harga Kontrak yang dipotong dari pembayaran termin 5;

Dengan rincian sebagai berikut,

No.	Invoice dari Penggugat	Tanggal Pembayaran dari Tergugat	Nom or SPP U	Keterangan	Nominal Pembayar an Netto (Rp)
1.	INV/021/MTK/X/2022	20/12/2022	565	Termin 1 10%	1.055.866.



				(termasuk faktur PPN sebesar Rp. 107.227.607)	876,5
2.	INV/024/MTK/XI/2022	20/12/2022	565	Termin 2 20% (termasuk faktur PPN sebesar Rp. 107.227.607)	1.055.866.876,5
3.	INV/001/MTK/III/2023	31/03/2023	144	Termin 3 40%	1.895.209.471
4.	INV/002/MTK/III/2023	31/03/2023	145	Termin 4 50%	947.604.735
5.	INV/030/MTK/III/2023	30/03/2023	134 dan 210	Kasbon 1	300.000.000
6.	Faktur PPN INV/001/MTK/III/2023 dan INV/002/MTK/III/2023	05/04/2023	147	Faktur PPN Termin 3 40% sebesar Rp. 225.742.330 dan Faktur PPN Termin 4 50% Rp. 112.871.165	338.613.495
7.	INV/010/MTK/IV/2023	12/04/2023	176 dan 214	Kasbon 2	200.000.000
8.	Faktur PPN INV/030/MTK/III/2023	09/05/2023	226	Faktur PPN atas Kasbon 1	33.000.000
9.	Faktur PPN INV/010/MTK/IV/2023	09/05/2023	227	Faktur PPN atas Kasbon 2	22.000.000
10.	INV/008/MTK/V/2023	09/05/2023	228	Kasbon 3 (termasuk faktur PPN sebesar Rp. 27.500.000)	257.625.000
11.	INV/009/MTK/XII/2023	19/12/2023	1301	Termin 5 sampai 100%	2.445.776.008
12.	Faktur PPN INV/009/MTK/XII/2023	02/02/2024	340	Faktur PPN atas Invoice Termin 5	481.832.971
TOTAL PEMBAYARAN		9.033.395.433			

Apabila dikalkulasikan, jika benar klaim Penggugat bahwa Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sebesar 97,27%, maka total pembayaran yang menjadi hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini,

	Komponen	Nominal	Total
--	----------	---------	-------



No.		(Rp)	(Rp)
1	Harga Pekerjaan 97,27% dari total Rp. 10.158.197.087,89	9.880.878.307,39	
2	(+) PPN 11% dari Harga Kontrak yang seluruhnya telah dipungut Penggugat	1.117.401.679,67	
3	(-) PPh 2.65% dari Harga Kontrak yang seluruhnya telah dipungut dan disetor ke negara	269.192.222,83	
4	(-) Retensi 5% dari Harga Kontrak	507.909.854,39	
Total Pembayaran Netto Yang Menjadi Hak Penggugat Atas Pekerjaan 97,27%			10.221.177.909,84
Total Pembayaran Netto Yang Telah Diterima Penggugat Atas Pekerjaan 97,27%			9.033.395.433,00
Selisih Pembayaran yang Belum Diterima Penggugat Atas Pekerjaan 97,27%			1.187.782.476,84

Berdasarkan perhitungan di atas, jika benar klaim Penggugat bahwa Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sebesar 97,27%, maka benar, Penggugat memiliki klaim kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.187.782.476,84 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh empat sen).

Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil di atas, secara faktual Penggugat telah dalam kondisi ingkar janji (wanprestasi) sejak minggu kedua (M2) bulan Agustus 2022, karena terlambat dalam memenuhi progress capaian pekerjaan sebagaimana telah disepakati, dimana kondisi wanprestasi tersebut terus terjadi sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum, yakni pada tanggal 24 Maret 2022.

Atas tindakan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf (a) dan Pasal 8 huruf (b) Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum, sudah sepatutnya Penggugat yang dikenakan sanksi atas keterlambatannya tersebut. Ketentuan Pasal 8 huruf (a) Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum, mengatur bahwa:

Apabila PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi dalam hal gagal melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan di dalam jangka waktu kontrak, maka PIHAK KEDUA kan dikenai sanksi berupa denda sebesar 1‰ (satu per



mil) dari Harga Kontrak untuk setiap hari keterlambatan, dengan maksimum denda 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 8 huruf (b) Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya disebutkan bahwa:

Apabila keterlambatan melebihi denda maksimum atau bilamana dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan mengalami keterlambatan 30% (tiga puluh persen) dari prosentase fisik pekerjaan sesuai dengan Rencana Jadwal Pelaksanaan yang sudah disetujui bersama oleh PARA PIHAK, maka selanjutnya PIHAK PERTAMA berhak mengambil alih pekerjaan tersebut dan/ atau mengadakan pemutusan kontrak secara sepihak.

Apabila diperhitungkan secara matematis, denda per hari keterlambatan (terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum pada tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 sesuai dengan tanggal yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanggal terakhir Penggugat melaksanakan pekerjaan) adalah sebagai berikut:

Tarif Denda	1‰
Jumlah hari keterlambatan	61 hari
Harga Kontrak	Rp. 10.158.197.088,-
Total Denda Keterlambatan	Rp. 619.650.022,-

Jumlah denda keterlambatan tersebut melebihi jumlah denda keterlambatan maksimal yakni sebesar 5% dari harga kontrak atau senilai Rp. 507.909.854,- (lima ratus tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), sehingga atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penggugat dikenakan denda maksimum sebesar 5% dari harga kontrak atau senilai Rp. 507.909.854,- (lima ratus tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

Bahwa selanjutnya, oleh karena jumlah denda keterlambatan yang dilakukan oleh Penggugat telah melebihi jumlah denda maksimum sebagaimana diuraikan di atas, maka merujuk pada ketentuan Pasal 8 huruf (b) Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum, Tergugat berhak untuk mengambilalih pekerjaan dan/ atau memutus Surat



Perjanjian Pemborongan dan Addendum secara sepihak.
Berdasarkan hal tersebut, maka terhitung sejak tanggal 24 Mei 2023, Tergugat telah mengambilalih pekerjaan dan memutus Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendunya.
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa secara faktual, dari hak Penggugat atas kekurangan pembayaran pekerjaan sebesar 97,27% senilai Rp. 1.187.782.476,84 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh empat sen) tersebut di atas, dikurangi dengan denda keterlambatan pekerjaan, maka hasil akhir (sisa pembayaran) hak Penggugat atas pekerjaan 97,27% adalah sebagai berikut:

Komponen	Nominal (Rp)	Total (Rp)
Selisih Pembayaran yang Belum Diterima Penggugat Atas Pekerjaan 97,27%	1.187.782.476,84	
Denda Keterlambatan 5% dari Harga Kontrak	507.909.854,39	
Sisa Klaim Pembayaran Penggugat	679.872.622,45	

Bahwa secara faktual, atas denda keterlambatan maksimum senilai Rp. 507.909.854,- (lima ratus tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) tersebut telah dikenakan oleh Tergugat kepada Penggugat, melalui pemotongan atas pembayaran Termin 5.

Sehingga, jika benar klaim Penggugat bahwa Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sebesar 97,27% per tanggal 24 Mei 2023, maka benar, Penggugat memiliki klaim kekurangan pembayaran sebesar Rp. 679.872.622,45 (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah koma empat puluh lima sen).

Di samping itu, secara faktual, terdapat pekerjaan perbaikan atas kerusakan jaringan kabel dan defect list yang sejatinya merupakan kewajiban dan beban Penggugat sebagaimana diatur dalam Romawi I (Pekerjaan Umum) angka 12 BOQ (Bill of Quality) Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendunya, selama serah terima 100% belum dilaksanakan, dimana pekerjaan tersebut seluruhnya telah dikerjakan oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut,



- a. Perbaikan Kabel senilai Rp. 246.003.000,00; dan
- b. Defect List lain senilai Rp. 451.302.400,00;

Sehingga total pekerjaan perbaikan atas kerusakan jaringan kabel dan Defect List tersebut sebesar Rp. 697.305.400,00 (enam ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus rupiah), yang telah Tergugat keluarkan untuk pekerjaan defect list tersebut sudah sepatutnya dapat memperoleh penggantian dari Penggugat.

Bahwa secara faktual, atas biaya pekerjaan perbaikan atas kerusakan jaringan kabel dan defect list sebesar Rp. 697.305.400,00 (enam ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus rupiah) tersebut juga telah dikenakan oleh Tergugat kepada Penggugat, melalui pemotongan atas pembayaran Termin 5.

Selain itu, oleh karena Penggugat telah berhenti melaksanakan pekerjaan dan menyisakan/ meninggalkan pekerjaan sebesar 2,73%, maka Tergugat dengan terpaksa mengambilalih dan mengerjakan pekerjaan tersebut secara swakelola. Oleh karena pekerjaan sebesar 2,73% tersebut telah dikerjakan sendiri oleh Tergugat secara mandiri/ swakelola, maka Penggugat tidak memiliki hak untuk mengklaim dan/ atau menerima pembayaran atas pekerjaan sebesar 2,73% dari Harga Kontrak atau senilai Rp. 277.318.780,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) di luar PPN 11% tersebut.

Selanjutnya, apabila biaya atas pekerjaan-pekerjaan tambahan akibat defect list tersebut diperhitungkan dengan klaim kekurangan pembayaran dari Penggugat sebagaimana telah dihitung sebelumnya, maka diperoleh selisih klaim pembayaran sebagai berikut:

Komponen	Nominal (Rp)	Total (Rp)
Hak Penggugat		
Sisa Klaim Pembayaran atas pekerjaan 97,27%	679.872.622,45	
Kewajiban Penggugat		
Biaya Defect List dan Perbaikan Kerusakan Kabel	697.305.400,00	
Selisih Hak dan Kewajiban	-17.432.777,56	



Penggugat

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat bahwa secara faktual, justru Penguat yang memiliki kewajiban untuk membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 17.432.777,56 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma lima puluh enam sen).

Dengan demikian, dalil Penguat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menunda dan/ atau tidak melaksanakan klaim pembayaran yang dituntut oleh Penguat adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan, karena secara faktual justru Penguat yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayaran kepada Tergugat.

Terlebih apabila Penguat tidak dapat membuktikan bahwa Penguat telah melaksanakan pekerjaan sebesar 97,27%, maka perhitungan tersebut di atas akan semakin memperbesar jumlah kewajiban yang seharusnya diserahkan oleh Penguat kepada Tergugat.

Dari dan oleh karenanya, patut kiranya seluruh dalil Penguat untuk diabaikan dan ditolak seluruhnya, karena tidak berdasar serta mengada-ada, dan bahkan justru sesungguhnya dalil Penguat tersebut menguatkan dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Penguat sendiri, yang secara tidak langsung telah diakui pula dalam surat gugatannya.

9. Bahwa selanjutnya, Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penguat angka 10 yang menyatakan bahwa Penguat mendapatkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 006.B/SIER-BA/DU.5/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan dan Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penguat pada uraian Angka 11 surat gugatannya yang menyebutkan pada tanggal 28 Februari 2024 Penguat menerbitkan surat nomor 005/EXT/PT.MTK/II/2024 perihal permintaan BAST 2 untuk tagihan retensi.

Bahwa Tergugat dengan tegas membantah tidak pernah menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 006.B/SIER-BA/DU.5/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud oleh

Halaman 32 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Penggugat, dan bahkan dalam agenda surat internal, Tergugat tidak pernah menerbitkan nomor surat berikut tanggal surat sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya Angka 10 tersebut. Selain itu, Tergugat juga dengan tegas membantah tidak pernah menerima surat dari Penggugat tanggal 28 Februari 2024 nomor 005/EXT/PT.MTK/II/2024 perihal permintaan BAST 2 untuk tagihan retensi.

Di samping itu perlu untuk dipahami bahwa Tergugat dan Penggugat tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) ke-1, karena secara faktual, sampai dengan saat ini, Penggugat belum melakukan serah terima pekerjaan yang ke-1 kepada Tergugat, sehingga Tergugat juga tidak/ belum pernah menyatakan bahwa pekerjaan Penggugat telah selesai 100% sesuai kesepakatan Para Pihak. Oleh karena itu, secara logika, tidak mungkin Tergugat menerbitkan BAST ke-2 sedangkan secara faktual BAST ke-1 tidak pernah dibuat dan ditandatangani antara Tergugat dengan Penggugat. Dengan demikian, oleh karena Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100%, maka secara yuridis, Penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut pengembalian retensi.

Di sisi lain, secara faktual Penggugat sendiri telah mengakui dalam dalil gugatan Angka 9, bahwa progress pekerjaan Penggugat pada tanggal 29 Mei 2023 hanya mencapai 97,27%. Sedangkan diketahui bahwa batas akhir pelaksanaan pekerjaan seharusnya telah berakhir di tanggal 24 Maret 2023 dengan progress pekerjaan sebesar 80,60%. Sehingga sekalipun Penggugat meng-klaim bahwa ia telah melaksanakan pekerjaan hingga mencapai prosentase 97,27%, akan tetapi progress pekerjaan antara 80,60% sampai dengan 97,27% (jika benar ada), dilaksanakan oleh Penggugat secara lewat waktu karena dilakukan pada kurun waktu setelah berakhirnya batas waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya. Terlebih, progress terakhir pelaksanaan pekerjaan yang diklaim oleh Penggugat per tanggal 29 Mei 2023 tersebut pun tidak mencapai progres penyelesaian sebesar 100%. Sehingga terbukti secara terang dan nyata bahwa serah terima pekerjaan belum terjadi dari Penggugat kepada Tergugat, karena secara faktual Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan 100%, yang

Halaman 33 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



secara tidak langsung, memaksa Tergugat untuk melakukan pekerjaan yang ditinggalkan Penggugat secara swakelola.

Bahwa selain itu, dalil Penggugat yang mengklaim adanya BAST 100% dalam posita gugatan Angka 10 tersebut justru tidak sejalan (inkonsisten) dengan dalil Posita gugatan Penggugat angka 9 yang mengklaim telah melaksanakan pekerjaan sampai 97,27% per tanggal 29 Mei 2023. Hal ini semakin mempertegas bahwa Penggugat tidak teliti dalam menyusun gugatannya, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel).

Oleh karena itu, sesuai dengan asas actorio in cumbit probation sebagaimana termuat dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ Burgerlijke Wetboek (BW), yang menekankan bahwa "pihak yang mendalilkan wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut", maka Penggugat sebagai pihak yang mengajukan dalil tersebut adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya.

Dalam hal Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil dan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 12 sampai dengan angka 16, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah klaim sepihak dari Penggugat semata, dan bukan didasarkan pada fakta dengan didukung alasan serta bukti yang sebenarnya.

Perlu diketahui bahwa terkait dengan tuduhan bahwa Tergugat seakan-akan mempersulit penagihan pembayaran pada progress pekerjaan 50% (lima puluh persen) hingga 80% (delapan puluh persen), secara faktual, tidak ada upaya atau tindakan dari Tergugat yang mempersulit penagihan pembayaran Penggugat. Sebaliknya, Tergugat justru mempermudah Penggugat dengan memberikan kasbon hingga sejumlah total Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 017/EXT/PT.MTK/I/2022, tertanggal 28 Januari 2022, perihal Permohonan Kasbon (Progres 70%), yang mana seharusnya terkait kasbon ini tidak pernah diperjanjikan sebelumnya diantara Tergugat dan Penggugat. Akan tetapi

Halaman 34 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Tergugat dengan itikad baik bersedia untuk memberikan kasbon kepada Penggugat semata-mata demi kelancaran pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.

Hal ini menunjukkan bahwa selama ini Tergugat selalu beritikad baik dan kooperatif dalam melaksanakan perjanjian, dan bahkan Tergugat bersedia memberikan suatu prestasi yang melebihi apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, yakni dengan memberikan kasbon sesuai permintaan Penggugat.

Demikian pula Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Angka 13, Angka 14, Angka 15, dan Angka 16 surat gugatan, dikarenakan secara faktual Tergugat telah menyerahkan pembayaran kepada Penggugat atas penagihan tersebut, dengan catatan dan kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Progress pekerjaan yang diklaim oleh Penggugat sebesar 97,27% merupakan pekerjaan yang dilaksanakan secara lewat waktu, mengingat, Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya telah berakhir sejak tanggal 24 Maret 2023;
- b. Di samping itu, klaim Penggugat bahwa pekerjaan telah menyentuh prosentase 97,27% (sembilan puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) adalah klaim sepihak yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat. Ketiadaan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Progress Pelaksanaan Pekerjaan pada invoice tersebut membuat Tergugat harus memeriksa secara mandiri kondisi faktual di lapangan apakah sesuai dengan prosentase progress pekerjaan yang di-klaim oleh Penggugat;
- c. selain itu secara faktual, pada setiap dokumen permohonan pembayaran/ invoice yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak dilampiri dengan dokumen persyaratan administratif yang lengkap sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum. Sehingga sekali lagi, ketiadaan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Progress Pelaksanaan Pekerjaan pada setiap invoice tersebut adalah tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum, yang bahkan mengakibatkan Tergugat harus berulang kali memeriksa secara mandiri kondisi faktual di lapangan serta berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas, apakah sesuai dengan prosentase progress

Halaman 35 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



pekerjaan yang di-klaim oleh Penggugat; dan

- d. ditambah dengan adanya fakta berupa beberapa pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh Penggugat, serta adanya beberapa kerusakan/ defect list dikarenakan kualitas hasil pekerjaan Penggugat yang tidak baik, dan kerusakan pada jaringan kabel yang ada pada lokasi pengerjaan karena kelalaian Penggugat, sehingga Tergugat mengalami kerugian atas hal tersebut, dikarenakan harus menyelesaikan sisa pekerjaan Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat untuk menyelesaikannya hingga 100%, serta memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindakan Penggugat, mengingat secara faktual Penggugat tidak kunjung menyelesaikan sisa pekerjaan serta memperbaiki kerusakan tersebut.

Dengan adanya catatan dan kondisi-kondisi tersebut di atas, sekalipun Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayaran-pembayaran tersebut, akan tetapi sekali lagi Tergugat tetap dengan itikad baik bersedia untuk membayar tagihan Penggugat dengan pertimbangan jika tidak dibayarkan akan berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pengerjaan proyek di lapangan.

Namun demikian, dengan tidak beritikad baik melakukan perbaikan, Penggugat beserta Tim-nya justru tidak lagi terlihat di lokasi proyek, bahkan ketika dihubungi berulang kali oleh Tergugat, baik Penggugat maupun Tim nya tidak bersedia untuk datang melakukan perbaikan dan menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat, dimana hal ini merugikan Tergugat.

Selanjutnya, terkait adanya pemotongan pembayaran tagihan Penggugat secara sepihak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya Angka 15, adalah hal yang tidak benar. Pemotongan yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dan sebagai wujud pelaksanaan atas ketentuan yang tercantum dalam Surat perjanjian Pemborongan, diantaranya yaitu:

- a. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Alinea ke-2 huruf (b) Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum menyebutkan bahwa, "Setiap Pembayaran termin, PIHAK PERTAMA akan memungut: Huruf b. Setiap pembayaran/angsuran dilakukan penahanan 5% (lima persen) dari nilai yang ditagihan sebagai jaminan pembayaran", sehingga atas dasar ketentuan Pasal 4 ayat (3)

Halaman 36 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Alinea ke-2 huruf (b) Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum tersebut, Tergugat berhak menahan setiap pembayaran/ angsuran sebesar 5% (lima persen) sebagai jaminan penyelesaian pekerjaan dan pelaksanaan pemeliharaan selama berlangsungnya masa pemeliharaan; dan

- b. Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum, mengenai Sanksi dan Denda, telah disepakati bahwa,

Apabila PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi dalam hal gagal melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan di dalam jangka waktu Kontrak, maka PIHAK KEDUA akan dikenai sanksi berupa denda sebesar 1‰ (satu per mil) dari Harga Kontrak untuk setiap hari keterlambatan, dengan maksimum denda 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada uraian sebelumnya di atas, Penggugat pada kenyataannya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, terbukti pada batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendurnya yakni tanggal 24 Maret 2023, progres pelaksanaan pekerjaan oleh Penggugat hanya mencapai 80,16% (vide Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat Nomor 007/EXT/PT.MTK/VII/2023, tertanggal 7 Juli 2023, perihal Tanggapan Surat). Dengan demikian, merujuk dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendurnya tersebut, Tergugat berhak untuk mengenakan sanksi berupa denda maksimum kepada Penggugat; dan

- c. Di samping itu, terdapat pengeluaran-pengeluaran atas sisa pekerjaan yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat untuk menyelesaikannya ditambah perbaikan atas kerusakan jaringan kabel dan kerusakan-kerusakan/ defect list akibat kualitas hasil pekerjaan Penggugat yang tidak baik dan tidak sesuai kesepakatan, yang mana keseluruhan hal tersebut terpaksa dilakukan oleh Tergugat, karena sesuai kondisi faktual di lapangan, Pihak Penggugat tidak memperbaikinya hingga saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa tindakan Tergugat adalah

Halaman 37 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang Surat Perjanjian Pemborongan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat.

Terlebih sebagaimana telah dijabarkan secara runtut dalam dalil-dalil Tergugat di atas, bahwa secara matematis, sekalipun Tergugat telah melakukan pemotongan atas pembayaran Penggugat, secara faktual, Penggugat masih memiliki kewajiban untuk membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 17.432.777,56 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma lima puluh enam sen) atas selisih antara klaim pembayaran Penggugat dengan kewajiban penggantian biaya yang dikeluarkan Tergugat dalam melaksanakan pekerjaan yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat, yakni perbaikan atas kerusakan jaringan kabel dan kerusakan-kerusakan/ defect list.

Selain itu, perlu dipahami bahwa secara yuridis, sekalipun Tergugat tidak secara langsung tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16/2018 jo. Perpres No. 12/2021), akan tetapi, mengingat kedudukan Tergugat sebagai anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka selain ketentuan perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi, ketentuan dalam Perpres No. 16/2018 jo. Perpres No. 12/2021 juga diberlakukan terhadap Tergugat, khususnya ketentuan-ketentuan yang bersifat asas-asas dan prinsip-prinsip umum dalam penyediaan jasa konstruksi.

Berkenaan dengan hal tersebut, melalui penafsiran analogi terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Perpres No. 16/2018 jo. Perpres No. 12/2021 yang mengatur bahwa "pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda", maka tindakan Tergugat menyerahkan pembayaran kepada Penggugat setelah dilakukan pemotongan atas retensi, pajak dan denda, merupakan tindakan yang dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karenanya terang dan nyata bahwa seluruh dalil yang disampaikan

Halaman 38 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga sepatutnya dalil Penggugat ditolak seluruhnya.

11. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 17 yang menyatakan bahwa dikarenakan Tergugat belum mengeluarkan Berita Acara Serah Terima ke-II (BAST 2) yang seharusnya sudah diterbitkan sejak 3 Desember 2023, mengakibatkan Penggugat tidak dapat memberikan invoice untuk retensi sebesar Rp. 507.909.858,- (lima ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara terang dan jelas dalam dalil-dalil Jawaban di atas, Tergugat dan Penggugat tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) ke-1, sehingga secara logika, tidak mungkin Tergugat menerbitkan BAST ke-2 sedangkan secara faktual BAST ke-1 saja tidak pernah dibuat dan ditandatangani antara Tergugat dengan Penggugat, dikarenakan Penggugat hingga saat ini belum melakukan serah terima pekerjaan yang ke-1 kepada Tergugat dan oleh karenanya Tergugat juga tidak/ belum pernah menyatakan bahwa pekerjaan Penggugat telah selesai 100% sesuai kesepakatan Para Pihak.

Dari dan oleh karenanya dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga sepatutnya ditolak seluruhnya karena justru terkesan memutarbalikkan fakta dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 18 dan angka 19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan mengulur-ulur pembayaran kewajiban sehingga Tergugat diharuskan membayar ganti rugi atas keterlambatan pembayaran.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa secara faktual, justru Penggugat-lah sebagai pihak yang telah terlebih dahulu melakukan wanprestasi akibat keterlambatannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajibannya, akan tetapi Penggugat justru memutarbalikkan fakta seolah-olah semua persoalan disebabkan oleh tindakan Tergugat.

Secara yuridis, sesuai dengan asas actorio in cumbit probation sebagaimana termuat dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab

Halaman 39 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata/ Burgerlijke Wetboek (BW), yang menekankan bahwa “pihak yang mendalilkan wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut”, maka Penggugat sebagai pihak yang mengajukan dalil tersebut adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya.

Selain itu, jumlah rincian tagihan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 19 tersebut merupakan jumlah rincian yang tidak valid, mengingat:

- a. Jumlah tagihan yang dicantumkan oleh Penggugat dalam tabelnya tersebut tidak mengakomodir pengurangan atas adanya retensi sebesar 5% dan juga atas PPh sebesar 2,65% yang seharusnya dikurangkan dari nilai tagihan; dan
- b. Terdapat progress pekerjaan antara 97,27% sampai dengan 100% yang juga diklaim oleh Penggugat, sedangkan dalam dalil gugatan lainnya, Penggugat mengakui hanya melaksanakan pekerjaan sampai dengan progress mencapai 97,27%. Bahwa secara faktual, sisa pekerjaan sebesar 2,73% merupakan pekerjaan yang dilaksanakan dan diselesaikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut pembayaran atas pekerjaan tersebut.

Di samping itu, Tergugat melihat ada unsur inkonsistensi dalam dalil gugatan Penggugat Angka 19, pada tabel yang dicantumkan, yakni pada kolom “TGL JATUH TEMPO”, dimana Penggugat mencantumkan tanggal Jatuh Tempo tepat 14 hari dihitung sejak tanggal Invoice, sebagai contoh:

- a. Pada kolom Nomor 1, Progres 10,00%, Tanggal Invoice tercantum 3 Oktober 2022, dan tanggal Jatuh Tempo tercantum 17 Oktober 2022, yang jika dihitung terdapat selisih tepat 14 hari kalender;
- b. Demikian pula pada kolom Nomor 2, Progres 20,00%, Tanggal Invoice tercantum 23 November 2022, dan tanggal Jatuh Tempo tercantum 7 Desember 2022, yang sekali lagi jika dihitung terdapat selisih tepat 14 hari kalender;
- c. Demikian seterusnya hingga kolom terakhir (Nomor 10).

Sedangkan sebagaimana diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum, mengatur bahwa “Proses pencairan tagihan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender, sejak dokumen diterima dengan baik dan benar PIHAK

Halaman 40 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya tanggal jatuh tempo tidak mengacu pada tanggal invoice, melainkan sejak tanggal dokumen diterima dengan baik dan benar oleh Tergugat, yakni lengkap dengan dilampiri dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Surat Perjanjian Pemborongan sebagaimana tersebut diuraikan di atas, yang terdiri dari :

- mengajukan Surat Permohonan pembayaran angsuran;
- Kwitansi;
- Faktur Pajak;
- Progress Pelaksanaan Pekerjaan;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- seluruh administrasi penagihan Pihak Pertama.;

yang tentunya dibuktikan dengan tanda terima dokumen yang telah diterima dalam kondisi baik dan benar oleh pihak Tergugat. Terlebih lagi, tanggal penyerahan invoice kepada Tergugat secara faktual belum tentu sama persis dengan tanggal yang tercantum dalam invoice, sehingga logikanya pada tanggal yang tercantum dalam invoice, pihak Tergugat belum menerima fisik Invoice tersebut. Bagaimana mungkin tanggal itu ikut diperhitungkan dalam menentukan tanggal jatuh tempo invoice, sedangkan secara faktual pada tanggal yang tercantum dalam invoice, pihak Tergugat belum mengetahui adanya invoice yang akan diserahkan oleh Penggugat.

Di samping itu pula, Tergugat melihat adanya ketidakbenaran dalam invoice yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat. Hal ini dapat dilihat dari invoice Penggugat Nomor INV/021/MTK/X/2022, tertanggal 3 Oktober 2022, perihal Tagihan termin Ke-1 (10%) Pekerjaan Pavingisasi, dimana secara faktual pada tanggal 3 Oktober 2022 realisasi progress pekerjaan di lapangan belum mencapai 10%, bahkan jika dilihat dari akhir periode minggu ke-9, yakni pada tanggal 9 Oktober 2022, realisasi capaian progres pekerjaan adalah 9,65% (kurang dari 10%), akan tetapi secara faktual Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2022 telah menyampaikan invoice untuk termin pelaksanaan pekerjaan sebesar 10%, sehingga dengan demikian ada ketidakbenaran keterangan atas invoice yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat.

Akan tetapi sekalipun terdapat ketidakbenaran atas invoice yang diajukan oleh Penggugat, pada akhirnya Tergugat tetap bersedia

Halaman 41 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



membayarkan tagihan kepada Penggugat. Oleh karenanya, Tergugat menolak dengan tegas atas dalil Penggugat pada Angka 18 surat gugatannya yang menyebutkan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi dengan mengulur-ulur pembayaran kewajiban sebagaimana yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat. Faktanya, Penggugat-lah yang menyampaikan invoice terlalu prematur, karena sesungguhnya realisasi capaian progres pelaksanaan pekerjaan di lapangan belum mencapai 10%, namun demikian, Penggugat sudah menagihkan termin pembayaran untuk progres pekerjaan 10% kepada Tergugat, yang patut kiranya invoice dari Penggugat mengandung unsur ketidakbenaran, dan patut diduga adanya penipuan, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara terang dan nyata bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar dari dan oleh karenanya, sudah sepatutnya ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 20 dan angka 21 surat gugatannya yang menyebutkan bahwa berdasarkan perjanjian sudah sepatutnya dan sewajarnya Tergugat membayarkan seluruh tagihan, retensi, dan bunga keterlambatan, serta Penggugat menuntut dwangsom (uang paksa) jika Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan.

Pertama, perlu Penggugat ketahui bahwa dalil Penggugat angka 20 memuat inkonsistensi perhitungan total ganti rugi yang dituntut. Dimana di dalam paragraf pertama Penggugat menyebutkan nilai klaim tagihan adalah sebesar Rp. 3.685.909.858,- sedangkan pada rincian penjumlahan perhitungan setelahnya angka yang disebutkan adalah Rp. 3.732.354.048,-. Hal ini semakin menegaskan bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscure libel).

Bahwa selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan pada dalil-dalil Jawaban Tergugat di atas bahwa secara faktual, oleh karena Penggugat merupakan pihak yang telah ingkar janji (wanprestasi) terlebih dahulu, sehingga justru Penggugat yang memiliki kewajiban untuk membayarkan sejumlah dana kepada Tergugat senilai Rp. 17.432.777,56 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma lima puluh enam sen).

Halaman 42 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Dengan demikian, dalil Penggugat yang menuntut sisa tagihan (invoice) kepada Tergugat merupakan dalil yang ilusionir, mengada-ada, sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, dari dan oleh karenanya, sudah sepatutnya ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Kemudian terkait dengan tagihan retensi, perlu Penggugat ketahui bahwa secara yuridis, sekalipun tidak disepakati secara tegas dalam Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya, telah menjadi hukum kebiasaan dimana retensi berkedudukan sebagai jaminan atas pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan pemeliharaan selama masa pemeliharaan, sehingga retensi akan dikembalikan pada saat Penggugat sebagai penyedia jasa telah menyelesaikan seluruh kewajiban kontraktualnya.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum yang menyatakan "Setiap pembayaran/ angsuran dilakukan penahanan 5% (lima persen) dari nilai yang ditagihan sebagai jaminan pembayaran", dimana ketentuan tersebut pada dasarnya identik dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Perpres No. 16/2018 jo. Perpres No. 12/2021 yang mengatur bahwa,

Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

Serta ketentuan dalam Model Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi pada Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Berkelanjutan untuk Pekerjaan Konstruksi (Keputusan Deputy LKPP No. 3/2024), bagian II. Syarat-Syarat Umum Kontrak, B.3. Penyelesaian Kontrak, angka 34.6 berikut ini,

Pembayaran dilakukan sebesar 95% (Sembilan puluh lima perseratus) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5 % (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

Halaman 43 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan tersebut identik pula dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Perka LKPP No. 12/2021 jo. Perka LKPP No. 4/2024), pada bagian Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), huruf O.2.6 berikut ini,

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/ pemeliharaan; dan
- b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, terang dan nyata bahwa kedudukan retensi merupakan pengganti dari jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan, sehingga dalam hal, Penggugat sebagai Penyedia melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan pekerjaan dan/ atau tidak melaksanakan pemeliharaan, maka Tergugat berhak untuk tidak menyerahkan retensi, karena retensi tersebut akan dipergunakan untuk membiayai perbaikan dan melaksanakan pemeliharaan.

Hal ini sebagaimana ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1955 K/Pdt/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 dalam perkara perdata antara PT Bina Energi Selaras dkk melawan PT PLN Induk Pembangunan XIII, yang pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut,

Bahwa Tergugat menghendaki tipe pemeriksaan secara HVAC yang tidak diperjanjikan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan untuk mengerjakan pemasangan under ground cable, maka perbuatan Penggugat bukanlah perbuatan wanprestasi;

Bahwa oleh karena Tergugat telah menerbitkan

Halaman 44 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara penyerahan barang tahap pertama mengandung arti bahwa Tergugat sebagai pengguna barang telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan para Penggugat, sehingga Para Penggugat berhak atas uang retensi.

(vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1955 K/Pdt/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 halaman 8)

Dimana apabila pertimbangan hukum tersebut di analogikan dalam perkara a quo dan ditafsirkan secara a contrario, maka dapat dipahami bahwa oleh karena:

- i. Penguat merupakan pihak yang melakukan ingkar janji (wanprestasi); dan
- ii. Tergugat belum pernah menerbitkan berita acara serah terima tahap pertama atas pekerjaan Penggugat, karena Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaannya 100%;

Maka secara yuridis, Penggugat tidak berhak atas uang retensi, karena Penggugat secara faktual tidak pernah menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan progres 100%, sehingga secara faktual tidak pernah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima I dan juga tidak pernah melakukan masa pemeliharaan serta tidak pernah melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima II.

Dengan demikian, dalil Penggugat yang menuntut pengembalian retensi kepada Tergugat merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, dari dan oleh karenanya, sudah sepatutnya ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya untuk membantah Posita Penggugat Angka 21, secara yuridis, berdasarkan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 telah menentukan bahwa,

Lembaga hukum uang paksa atau dwangsom (ex Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang dictum putusan hakim berupa: menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat.

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil dan permohonan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat, mengingat petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 45 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



adalah untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang, yakni atas pengembalian pinjaman dana, ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial.

14. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 22 yang pada pokoknya menuntut pertanggungjawaban dari Turut Tergugat sebagai owner atas pelaksanaan Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya.

Secara yuridis, berdasarkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005 tanggal 27 Februari 2009 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa,

Dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.

Dapat dipahami bahwa Turut Tergugat merupakan:

- a. Pihak yang tidak menguasai objek sengketa;
- b. Pihak yang tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- c. Pihak yang tidak merugikan Penggugat;
- d. Pihak yang tidak berkewajiban melakukan sesuatu;
- e. Melainkan hanya diikutsertakan demi lengkapnya suatu gugatan;

Sehingga Turut Tergugat tidak dapat dibebani atas suatu hukuman apapun.

Selain itu, sesuai dengan asas privity of contract sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 BW dan juga asas separate legal entity dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU No. 40/2007 jo. UU No. 6/2023), maka sudah sepatutnya, Turut Tergugat sebagai pihak yang tidak terlibat dalam Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya, serta sebagai badan hukum (recht persoon) yang mandiri, maka secara yuridis, Turut Tergugat juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apapun atas pelaksanaan Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya tersebut.

Halaman 46 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Dalil Penggugat ini semakin menegaskan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan sudah sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

15. Bahwa selanjutnya, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 23 untuk seluruhnya, mengingat secara yuridis, ketentuan butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil (SEMA No. 3/2000) menegaskan bahwa,

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
2. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
6. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
7. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Berdasarkan SEMA No. 3/2000 tersebut dapat dipahami bahwa secara yuridis, putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) tidak dapat

Halaman 47 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



dijatuhkan dalam perkara aquo karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3/2000 tersebut.

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan putusan serta merta (provisionil) yang diajukan oleh Penggugat.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon apa yang telah diuraikan pada bagian Dalam Konvensi dianggap terulang dan menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada bagian Dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Dalam Konvensi di atas, antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah saling terikat dalam Surat Perjanjian Pemborongan, yang pada pokoknya menyepakati bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi wajib menyelesaikan pekerjaan dengan nilai kontrak Rp 10.261.015.000,- (sepuluh milyar dua ratus enam puluh satu juta lima belas ribu rupiah), dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2022 dan pekerjaan tersebut harus telah diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Januari 2023.

Bahwa secara yuridis, Surat Perjanjian Pemborongan tersebut telah dibuat secara sah karena telah memenuhi syarat sah Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, dari dan oleh karenanya cukup beralasan apabila Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022 (Surat Perjanjian Pemborongan).

3. Bahwa dalam pelaksanaannya, sejak minggu kedua pelaksanaan pekerjaan, yakni sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Pemborongan tertanggal 18 Agustus 2022, dengan periode tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022, capaian progress pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat berada di bawah target yang telah disepakati, dengan deviasi sebesar -0,02 (minus nol koma nol dua). Keterlambatan capaian/ progress pekerjaan

Halaman 48 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



tersebut juga terus berlanjut sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya, yakni tanggal 24 Maret 2023.

Keterlambatan capaian/ progress pekerjaan tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

Periode Pelaksanaan Pekerjaan	Capaian Progress Pekerjaan (%)				
Minggu	Mulai Tanggal	Sampai Tanggal	Realisasi	Target	Deviasi
M1	10 Agustus 2022	14 Agustus 2022	0,00	0,00	0
M2	15 Agustus 2022	21 Agustus 2022	0,01	0,03	-0,02
M3	22 Agustus 2022	28 Agustus 2022	0,07	0,13	-0,06
M4	29 Agustus 2022	04 September 2022	1,29	1,89	-0,60
M5	05 September 2022	11 September 2022	3,25	3,64	-0,39
M6	12 September 2022	18 September 2022	5,41	5,39	0,02
M7	19 September 2022	25 September 2022	9,62	7,17	2,45
M8	26 September 2022	02 Oktober 2022	9,64	12,10	-2,46
M9	03 Oktober 2022	09 Oktober 2022	9,65	16,25	-6,60
M10	10 Oktober 2022	16 Oktober 2022	10,87	23,09	-12,22
M11	17 Oktober 2022	23 Oktober 2022	12,54	29,56	-17,02
M12	24 Oktober 2022	30 Oktober 2022	14,41	31,27	-16,86
M13	31 Oktober 2022	06 November 2022	16,43	32,98	-16,55
M14	07 November 2022	13 November 2022	19,16	34,69	-15,33
M15	14 November 2022	20 November 2022	22,65	36,41	-13,76



M16	21 November 2022	27 November 2022	25,55	38,12	-12,957
M17	28 November 2022	04 Desember 2022	28,04	39,83	-11,79
M18	05 Desember 2022	11 Desember 2022	28,87	42,18	-13,31
M19	12 Desember 2022	18 Desember 2022	31,42	44,54	-13,12
M20	19 Desember 2022	25 Desember 2022	36,17	53,11	-16,94
M21	26 Desember 2022	01 Januari 2023	43,01	61,68	-18,67
M22	02 Januari 2023	08 Januari 2023	46,05	69,56	-23,51
M23	09 Januari 2023	15 Januari 2023	50,53	77,62	-27,09

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa sejak awal Surat Perjanjian Pemborongan ditandatangani tanggal 18 Agustus 2022, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat (terlambat) melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Dimulai sejak minggu kedua periode pelaksanaan pekerjaan pada bulan Agustus 2022 sudah terjadi keterlambatan progres pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya ditargetkan mencapai 0,03 % di akhir minggu (21 Agustus 2022), akan tetapi realisasi di lapangan hanya mencapai 0,01 %, sehingga terjadi deviasi (selisih) keterlambatan -0,02%, kemudian berturut-turut periode pelaksanaan pekerjaan berikutnya pada Bulan Oktober 2022 (yakni 3 Oktober 2022 - 9 Oktober 2022) seharusnya ditargetkan capaian progres pekerjaan sebesar 16,25%, akan tetapi realisasi pekerjaan di lapangan hanya mencapai 9,65%, sehingga terjadi deviasi (selisih) keterlambatan progres pelaksanaan pekerjaan sebesar -6,60%, demikian seterusnya, hingga pada tanggal 15 Januari 2023, progres pelaksanaan pekerjaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya mencapai 50,53% dari yang seharusnya 77,62%, sehingga terdapat deviasi sebesar -27,09%.

4. Bahwa secara yuridis, berdasarkan ketentuan Pasal 1238 BW, yang mengatur,

Halaman 50 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 7 Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum yang mengatur bahwa,

Apabila salah satu Pihak dan atau gagal memenuhi prestasi atas kewajiban Para Pihak yang disepakati dan Kontrak ini, telah cukup terbukti dan tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut, maka Pihak yang melanggar tersebut dianggap telah melakukan tindakan wanprestasi”.

Dapat diketahui bahwa terhitung sejak adanya keterlambatan capaian pekerjaan minggu kedua (M2), tanggal 21 Agustus 2022, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), dimana tindakan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut terus berlanjut sampai dengan berakhirnya Surat Perjanjian Pemborongan pada tanggal 15 Januari 2023.

5. Bahwa selanjutnya, sebagai itikad baik Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menyelesaikan proyek, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan kesempatan lagi bagi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menunjukkan itikad baik dan tanggungjawabnya sebagai pihak penyedia jasa yang profesional.

Oleh karena itu, pada tanggal 30 Januari 2023, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menandatangani Berita Acara Final Account Pekerjaan Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023 (Addendum), dimana dengan adanya Addendum tersebut dilakukan:

- a. perubahan nilai kontrak menjadi Rp. 10.158.197.087,89 (sepuluh miliar seratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah koma delapan sembilan sen);
- b. perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, sampai dengan tanggal 24 Maret 2023, dengan dilakukan pula penyesuaian target capaian progress pekerjaan yang harus dipenuhi oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi; serta Penyesuaian target capaian

Halaman 51 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



per periode pekerjaan;

sehingga nilai keterlambatan pekerjaan (deviasi) Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang timbul dari pelaksanaan Surat Perjanjian Pemborongan dapat diakomodir dan dihapuskan, dimana perhitungan nilai keterlambatan (deviasi) dimulai dari 0 (nol) kembali.

Selanjutnya, secara faktual, tidak ada kesepakatan tertulis apapun yang dibuat dan ditandatangani setelahnya oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Addendum Surat Perjanjian Pemborongan tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 BW, dari dan oleh karenanya, cukup beralasan apabila Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga Berita Acara Final Account Pekerjaan Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023 (Addendum).

6. Bahwa selanjutnya, sekalipun Addendum Surat Perjanjian Pemborongan telah dibuat dan disepakati, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap melakukan keterlambatan pekerjaan.

Terhitung sejak minggu kedua setelah Addendum ditandatangani, Penggugat kembali mengalami keterlambatan pekerjaan sebesar - 0,02%, dimana keterlambatan tersebut terus berlanjut sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang disepakati dalam Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya yakni di tanggal 24 Maret 2023, realisasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penggugat hanya mencapai 80,16% dari target penyelesaian pekerjaan seharusnya mencapai 100%, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini,

Periode Pelaksanaan Pekerjaan	Capaian Progress Pekerjaan (%)				
Minggu	Mulai Tanggal	Sampai Tanggal	Realisasi	Target	Deviasi
M24	16 Januari 2023	22 Januari 2023	53,20	52,23	0,97
M25	23 Januari 2023	29 Januari 2023	54,10	54,12	-0,02
M26	30 Januari 2023	05 Februari 2023	55,34	56,13	-0,79



M27	06 Februari 2023	12 Februari 2023	56,55	58,40	-1,85
M28	13 Februari 2023	19 Februari 2023	58,19	61,40	-3,21
M29	20 Februari 2023	16 Februari 2023	60,43	67,71	-7,28
M30	27 Februari 2023	05 Maret 2023	64,89	78,09	-13,2
M31	06 Maret 2023	12 Maret 2023	69,45	85,20	-15,75
M32	13 Maret 2023	19 Maret 2023	75,34	95,31	-19,97
M33	20 Maret 2023	24 Maret 2023	80,16	100	-19,84

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa sampai dengan berakhirnya batas waktu yang telah disepakati dalam Addendum, yakni tanggal 24 Maret 2023, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1238 BW jo. Pasal 7 Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum, terang dan nyata bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekali lagi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap ketentuan Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya.

Dari dan oleh karenanya, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).

7. Bahwa secara yuridis, atas tindakan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang dikenakan sanksi atas keterlambatannya tersebut.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 BW yang mengatur bahwa,

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan (dibaca pengakhiran) persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 huruf (a) Surat Perjanjian



Pemborongan dan Addendum yang mengatur,

Apabila PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi dalam hal gagal melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan di dalam jangka waktu kontrak, maka PIHAK KEDUA akan dikenai sanksi berupa denda sebesar 1‰ (satu per mil) dari Harga Kontrak untuk setiap hari keterlambatan, dengan maksimum denda 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

Serta ketentuan Pasal 8 huruf (b) Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum yang mengatur bahwa,

Apabila keterlambatan melebihi denda maksimum atau bilamana dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan mengalami keterlambatan 30% (tiga puluh persen) dari prosentase fisik pekerjaan sesuai dengan Rencana Jadwal Pelaksanaan yang sudah disetujui bersama oleh PARA PIHAK, maka selanjutnya PIHAK PERTAMA berhak mengambil alih pekerjaan tersebut dan/ atau mengadakan pemutusan kontrak secara sepihak.

Merujuk pada ketentuan tersebut, atas tindakan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk membayar denda keterlambatan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Apabila diperhitungkan secara matematis, denda per hari keterlambatan (terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum pada tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 sesuai dengan tanggal yang diklaim oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai tanggal terakhir Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melaksanakan pekerjaan) adalah sebagai berikut:

Tarif Denda	1‰
Jumlah hari keterlambatan	61 hari
Harga Kontrak	Rp. 10.158.197.088,-
Total Denda Keterlambatan	Rp. 619.650.022,-

Jumlah denda keterlambatan tersebut melebihi jumlah denda keterlambatan maksimal yakni sebesar 5% dari harga kontrak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 507.909.854,- (lima ratus tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), sehingga atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikenakan denda maksimum sebesar 5% dari harga kontrak atau senilai Rp. 507.909.854,- (lima ratus tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

Di samping itu, secara faktual, atas denda keterlambatan maksimum senilai Rp. 507.909.854,- (lima ratus tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) tersebut telah dikenakan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melalui pemotongan atas pembayaran Termin 5.

Bahwa selanjutnya, oleh karena jumlah denda keterlambatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah melebihi jumlah denda maksimum sebagaimana diuraikan di atas, maka merujuk pada ketentuan Pasal 8 huruf (b) Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga berhak untuk mengambilalih pekerjaan dan/ atau memutus Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum secara sepihak. Sehingga, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2023, Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum sudah sepatutnya dinyatakan berakhir.

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menyatakan:

- Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 507.909.854,- (lima ratus tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- sah tindakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melakukan pemotongan denda keterlambatan sebesar 5% dari Harga Kontrak atau senilai Rp. 507.909.854,- (lima ratus tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) pada pembayaran Termin 5 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- sah tindakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengambilalih pekerjaan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat

Halaman 55 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Rekonvensi dan memutus Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya secara sepihak; dan

- d. Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah berakhir terhitung sejak tanggal 24 Mei 2023.

8. Bahwa selanjutnya, secara faktual, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp. 9.033.395.433,- (Sembilan miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut,

No.	Invoice dari Penggugat	Tanggal Pembayaran dari Tergugat	Nomor SPPU	Keterangan	Nominal Pembayaran Netto (Rp)
1.	INV/021/MTK/X/2022	20/12/2022	565	Termin 1 10% (termasuk faktur PPN sebesar Rp. 107.227.607)	1.055.866.876,5
2.	INV/024/MTK/XI/2022	20/12/2022	565	Termin 2 20% (termasuk faktur PPN sebesar Rp. 107.227.607)	1.055.866.876,5
3.	INV/001/MTK/II/2023	31/03/2023	144	Termin 3 40%	1.895.209.471
4.	INV/002/MTK/II/2023	31/03/2023	145	Termin 4 50%	947.604.735
5.	INV/030/MTK/II/2023	30/03/2023	134 dan 210	Kasbon 1	300.000.000
6.	Faktur PPN INV/001/MTK/II/2023 dan INV/002/MTK/II/2023	05/04/2023	147	Faktur PPN Termin 3 40% sebesar Rp. 225.742.330 dan Faktur PPN Termin 4 50% Rp. 112.871.165	338.613.495
7.	INV/010/MTK/IV/2023	12/04/2023	176 dan 214	Kasbon 2	200.000.000
8.	Faktur PPN INV/030/MTK/II/2023	09/05/2023	226	Faktur PPN atas Kasbon 1	33.000.000
9.	Faktur PPN INV/010/MTK/IV/2023	09/05/2023	227	Faktur PPN atas Kasbon 2	22.000.000



10.	INV/008/MTK/ V/2023	09/05/2 023	228	Kasbon 3 (termasuk faktur PPN sebesar Rp. 27.500.000)	257.625.000
11.	INV/009/MTK/ XII/2023	19/12/2 023	1301	Termin 5 sampai 100%	2.445.776.008
12.	Faktur PPN INV/009/MTK/ XII/2023	02/02/2 024	340	Faktur PPN atas Invoice Termin 5	481.832.971
TOTAL PEMB AYARA N		9.033.395.433			

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya, Pembayaran Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, sudah termasuk:

- a. PPN 11% dari Harga Kontrak yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai faktur yang diterbitkan oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat;
- b. Retensi 5% dari Harga Kontrak yang dipotong per termin pembayaran;
- c. PPh sebesar 2,65% dari Harga Kontrak yang dipotong per termin pembayaran; dan
- d. Denda keterlambatan sebesar 5% dari Harga Kontrak yang dipotong dari pembayaran termin 5.

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan sah:

- a. Pembayaran Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.033.395.433,- (Sembilan miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
- b. tindakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melakukan pemotongan atas setiap termin pembayaran kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, atas komponen Retensi 5% dan PPh 2,65% dari Harga Kontrak; dan
- c. tindakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membayarkan komponen PPN 11% dari Harga Kontrak melalui Penggugat



Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk disetorkan ke Kantor Pajak yang berwenang.

9. Bahwa selanjutnya, setelah berakhirnya jangka waktu Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum pada tanggal 24 Maret 2023, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih melakukan pekerjaan, akan tetapi progress pekerjaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selama periode tersebut tidak signifikan dan tidak pernah dilaporkan perkembangannya oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Merujuk pada klaim Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, maka dengan itikad baik, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bersedia untuk mengakui bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 97,27% selama periode tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023.

Sehingga atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar 97,27%, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seharusnya memiliki hak atas pembayaran dengan jumlah sebagai berikut,

No	Komponen	Nominal (Rp)	Total (Rp)
1	Harga Pekerjaan 97,27% dari total Rp. 10.158.197.087,89	9.880.878.307,39	
2	(+) PPN 11% dari Harga Kontrak yang seluruhnya telah dipungut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi	1.117.401.679,67	
3	(-) PPh 2.65% dari Harga Kontrak yang seluruhnya telah dipungut dan disetor ke negara	269.192.222,83	
4	(-) Retensi 5% dari Harga Kontrak	507.909.854,39	
Total Pembayaran Netto Atas Pekerjaan 97,27%			10.221.177.909,84
Total Pembayaran Netto Yang Telah Diterima Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Atas Pekerjaan 97,27%			9.033.395.433,00
Selisih Pembayaran yang Belum Diterima Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Atas Pekerjaan 97,27%			1.187.782.476,84

Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan pada dalil posita gugatan rekonvensi angka 7 di atas bahwa selain memiliki hak atas kekurangan pembayaran pekerjaan sebesar 97,27% senilai Rp.



1.187.782.476,84 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh empat sen) tersebut di atas, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga memiliki kewajiban atas pembayaran denda keterlambatan maksimal sebesar Rp. 507.909.854,- (lima ratus tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), sehingga selisih antara hak dan kewajiban Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut,

Komponen	Nominal (Rp)	Total (Rp)
Selisih Pembayaran yang Belum Diterima Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Atas Pekerjaan 97,27%	1.187.782.476,84	
Denda Keterlambatan 5% dari Harga Kontrak	507.909.854,39	
Sisa Klaim Pembayaran Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atas Pekerjaan 97,27%	679.872.622,45	

10. Bahwa selain kewajiban pembayaran denda keterlambatan, atas tindakan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, terdapat pekerjaan perbaikan atas kerusakan jaringan kabel dan defect list yang sejatinya merupakan kewajiban dan beban Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Romawi I (Pekerjaan Umum) angka 12 BOQ (Bill of Quality) Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya, selama serah terima 100% belum dilaksanakan, dimana pekerjaan tersebut seluruhnya telah dikerjakan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut,

- Perbaikan Kabel senilai Rp. 246.003.000,00; dan
- Defect List lain senilai Rp. 451.302.400,00;

Sehingga total pekerjaan Defect List tersebut sebesar Rp. 697.305.400,00 (enam ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus rupiah), yang telah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi keluarkan untuk pekerjaan defect list tersebut sudah sepatutnya dapat memperoleh penggantian dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Bahwa secara faktual, atas biaya pekerjaan perbaikan atas kerusakan jaringan kabel dan defect list sebesar Rp. 697.305.400,00 (enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus rupiah) tersebut juga telah dikenakan oleh Tergugat kepada Penggugat, melalui pemotongan atas pembayaran Termin 5.

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan:

- a. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas pembayaran biaya perbaikan kerusakan jaringan kabel dan defect list sebesar Rp. 697.305.400,00 (enam ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus rupiah); dan
- b. sah tindakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melakukan pemotongan atas biaya perbaikan kerusakan jaringan kabel dan defect list yang diperhitungkan dengan sisa klaim pembayaran Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 697.305.400,00 (enam ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus rupiah) pada pembayaran Termin 5 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

11. Bahwa selain itu, oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah berhenti melaksanakan pekerjaan dan menyisakan/ meninggalkan pekerjaan sebesar 2,73%, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengambilalih dan mengerjakan pekerjaan tersebut secara swakelola.

Oleh karena pekerjaan sebesar 2,73% tersebut telah dikerjakan sendiri oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara mandiri/ swakelola, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak untuk mengklaim dan/ atau menerima pembayaran atas pekerjaan sebesar 2,73% dari Harga Kontrak atau senilai Rp. 277.318.780,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) di luar PPN 11% tersebut.

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak pembayaran atas pekerjaan 2,73% dari Harga Kontrak senilai Rp. 277.318.780,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) di luar PPN 11%

12. Bahwa selanjutnya, berdasarkan data-data dan fakta-fakta atas hak dan kewajiban Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang timbul dari Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya tersebut di atas,

Halaman 60 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat diperoleh selisih hak dan kewajiban Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Komponen	Nominal (Rp)	Total (Rp)
Hak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi		
Sisa Klaim Pembayaran atas pekerjaan 97,27%	679.872.622,45	
Kewajiban Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi		
Biaya Defect List dan Perbaikan Kerusakan Kabel	697.305.400,00	
Selisih Hak dan Kewajiban Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi	-17.432.777,56	

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat bahwa secara faktual, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk membayar kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 17.432.777,56 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma lima puluh enam sen), yang mana nominal tersebut sudah sesuai dengan nominal yang ada pada kas keuangan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan sudah pula diverifikasi oleh Bagian Keuangan serta Satuan Pengawas Intern (SPI).

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk membayar kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 17.432.777,56 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma lima puluh enam sen), atas selisih klaim pembayaran Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban pembayaran Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Demikian pula, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 17.432.777,56

Halaman 61 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma lima puluh enam sen), atas selisih klaim pembayaran Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban pembayaran Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

13. Bahwa selanjutnya, terkait dengan retensi, oleh karena secara faktual Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak menyelesaikan pekerjaannya 100%, maka sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak untuk menuntut pembayaran retensi pada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hal ini mengingat, secara yuridis, sekalipun tidak disepakati secara tegas dalam Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya, telah menjadi hukum kebiasaan dimana retensi berkedudukan sebagai jaminan atas pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan pemeliharaan selama masa pemeliharaan, sehingga retensi akan dikembalikan pada saat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai penyedia jasa telah menyelesaikan seluruh kewajiban kontraktualnya.

Hal ini sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum yang menyatakan "Setiap pembayaran/ angsuran dilakukan penahanan 5% (lima persen) dari nilai yang ditagihan sebagai jaminan pembayaran", dimana ketentuan tersebut pada dasarnya identik dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Perpres No. 16/2018 jo. Perpres No. 12/2021 yang mengatur bahwa,

Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

Serta ketentuan dalam Model Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi pada Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Berkelanjutan untuk Pekerjaan Konstruksi (Keputusan Deputy LKPP No. 3/2024), bagian II. Syarat-Syarat Umum Kontrak, B.3. Penyelesaian Kontrak, angka 34.6 berikut ini,

Pembayaran dilakukan sebesar 95% (Sembilan puluh lima perseratus) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5 % (lima

Halaman 62 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

Ketentuan tersebut identik pula dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Perka LKPP No. 12/2021 jo. Perka LKPP No. 4/2024), pada bagian Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), huruf O.2.6 berikut ini,

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/ pemeliharaan; dan
- b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, terang dan nyata bahwa kedudukan retensi merupakan pengganti dari jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan, sehingga dalam hal, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai Penyedia melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan pekerjaan dan/ atau tidak melaksanakan pemeliharaan, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berhak untuk tidak menyerahkan retensi, karena retensi tersebut akan dipergunakan untuk membiayai perbaikan dan melaksanakan pemeliharaan.

Hal ini sebagaimana ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1955 K/Pdt/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 dalam perkara perdata antara PT Bina Energi Selaras dkk melawan PT PLN Induk Pembangunan XIII, yang pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut,

Halaman 63 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat menghendaki tipe pemeriksaan secara HVAC yang tidak diperjanjikan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan untuk mengerjakan pemasangan under ground cable, maka perbuatan Penggugat bukanlah perbuatan wanprestasi;

Bahwa oleh karena Tergugat telah menerbitkan berita acara penyerahan barang tahap pertama mengandung arti bahwa Tergugat sebagai pengguna barang telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan para Penggugat, sehingga Para Penggugat berhak atas uang retensi.

(vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1955 K/Pdt/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 halaman 8)

Dimana apabila pertimbangan hukum tersebut di analogikan dalam perkara a quo dan ditafsirkan secara a contrario, maka dapat dipahami bahwa oleh karena:

- a. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang melakukan ingkar janji (wanprestasi); dan
- b. Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi belum pernah menerbitkan berita acara serah terima tahap pertama atas pekerjaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak menyelesaikan pekerjaannya 100%;

Maka secara yuridis, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas uang retensi, karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi secara faktual tidak pernah menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan progres 100%, sehingga secara faktual tidak pernah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima I dan juga tidak pernah melakukan masa pemeliharaan serta tidak pernah melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima II.

Dengan demikian, cukup beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas pengembalian uang jaminan pemeliharaan (retensi).

14. Bahwa selanjutnya, perlu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tekankan dalam hal ini, kedudukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi merupakan anak perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), sehingga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan mengeluarkan dan/ atau membayarkan uang dengan nominal yang lebih besar serta tidak berdasarkan perhitungan yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku, karena setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, terutama pada saat pelaksanaan Audit oleh Kantor BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) maupun BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Berdasarkan uraian di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merupakan dalil yang tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya ditolak, sedangkan dalil-dalil Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi merupakan dalil-dalil yang berdasar hukum, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan.

Dengan demikian, sebagai pihak yang dikalahkan, maka cukup beralasan apabila Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang dihukum untuk membayar biaya perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang terhormat mengadili dan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga:
 - a. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut

Halaman 65 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB Nomor: 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022 (Surat Perjanjian Pemborongan); dan
- b. Berita Acara Final Account Pekerjaan Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023 (Addendum);
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak menyelesaikan pekerjaan 100%.
4. Menyatakan:
- a. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 507.909.854,- (lima ratus tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- b. sah tindakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melakukan pemotongan denda keterlambatan sebesar 5% dari Harga Kontrak atau senilai Rp. 507.909.854,- (lima ratus tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) pada pembayaran Termin 5 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- c. sah tindakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengambilalih pekerjaan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan memutus Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendunya secara sepihak; dan
- d. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022 dan Berita Acara Final Account Pekerjaan Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023 (Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendum) telah berakhir terhitung sejak tanggal 24 Mei 2023.
5. Menyatakan sah:
- a. Pembayaran Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.033.395.433,- (Sembilan miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
- b. tindakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melakukan pemotongan atas setiap termin pembayaran kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, atas komponen Retensi 5% dan PPh 2,65% dari Harga Kontrak; dan

Halaman 66 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. tindakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membayarkan komponen PPN 11% dari Harga Kontrak melalui Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk disetorkan ke Kantor Pajak yang berwenang.
6. Menyatakan:
 - a. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas pembayaran biaya perbaikan kerusakan jaringan kabel dan defect list yang diperhitungkan dengan sisa klaim pembayaran Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 697.305.400,00 (enam ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus rupiah); dan
 - b. sah tindakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melakukan pemotongan atas biaya perbaikan kerusakan jaringan kabel dan defect list yang diperhitungkan dengan sisa klaim pembayaran Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 697.305.400,00 (enam ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus rupiah) pada pembayaran Termin 5 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak pembayaran atas sisa pekerjaan sebesar 2,73% atau senilai Rp. 277.318.780,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) di luar PPN 11%;
8. Menyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk membayar kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 17.432.777,56 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma lima puluh enam sen), atas selisih klaim pembayaran Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban pembayaran Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.
9. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 17.432.777,56 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma lima puluh enam sen) atas selisih klaim pembayaran Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban pembayaran Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi



kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

10. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas pengembalian uang jaminan pemeliharaan (retensi); dan
11. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Error in Persona

1. Bahwa title atau dasar gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi, sehingga pihak yang seharusnya digugat adalah pihak yang senyatanya telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat sesuai dengan asas privity of contract sebagaimana termuat dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ Burgerlijke Wetboek (BW) yang mengatur bahwa "Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317". Hal ini sebagaimana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2123 K/Pdt/1996 tertanggal 29 Juni 1998 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa,

Untuk menilai ada tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati.

Sedangkan secara faktual, Turut Tergugat tidak memiliki hubungan kontraktual dan/ atau kewajiban kontraktual terhadap Penggugat. Dari dan oleh karenanya, sudah sepatutnya Turut Tergugat tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Halaman 68 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan gugatan yang error in persona, dimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang kaidah hukumnya menyatakan “bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, maka secara yuridis gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

2. Bahwa secara yuridis, berdasarkan teori hukum dan praktik lembaga peradilan dipahami bahwa Turut Tergugat merupakan:

- a. Pihak yang tidak menguasai objek sengketa;
- b. Pihak yang tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- c. Pihak yang tidak merugikan Penggugat;
- d. Pihak yang tidak berkewajiban melakukan sesuatu;
- e. Melainkan hanya diikutsertakan demi lengkapnya suatu gugatan.

(Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, CV Mandar Maju, Bandung, 2019, h. 2)

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005 tanggal 27 Februari 2009 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa,

Dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.

Dengan demikian, kedudukan Turut Tergugat dalam suatu gugatan “hanya sebagai pelengkap” saja agar gugatan tidak kurang pihak.

Namun demikian secara faktual, dalam posita maupun petitum gugatannya, Penggugat justru mendudukkan Turut Tergugat sebagai pihak yang dibebani pertanggungjawaban. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Posita Gugatan penggugat angka 22 berikut ini,

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian, Tergugat akan melakukan pembayaran kepada Penggugat setelah Turut Tergugat sebagai pihak owner akan melakukan pembayaran kepada Tergugat, sudah

Halaman 69 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



sepatutnya dan sewajarnya Pengadilan Negeri Surabaya menghukum Turut Tergugat bertanggungjawab bersama-sama dengan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan pengadilan.

Permintaan Penggugat agar Turut Tergugat juga turut dihukum dan bertanggungjawab juga ditegaskan dalam petitum gugatan angka 7 berikut ini,

Menghukum Turut Tergugat untuk bersama-sama dengan Tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Dengan demikian, secara faktual gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena telah mendudukkan Turut Tergugat sebagai Tergugat, dari dan oleh karenanya, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat patut atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil yang Turut Tergugat uraikan pada bagian dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat secara tegas menyangkal seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan Wanprestasi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat dalam Jawaban ini.
3. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 1, mengingat secara yuridis, pokok perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah berkenaan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jalan Rungkut Industri IV, Jalan Berbek Industri dan Jalan Berbek Industri I, II & V Kawasan Industri Sier dan Sieb Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VII/2022 yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal ini sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Penggugat dalam dalil posita gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan,

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022, telah ditandatangani di Surabaya, Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri dan Jl. Berbek Industri I, II, &



V Kawasan Industri Sier dan Sieb Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VII/2022 antara Penggugat dan Tergugat.

Dengan demikian, terang dan nyata bahwa Turut Tergugat bukan merupakan pihak dalam Perjanjian tersebut, sehingga sesuai dengan asas privity of contract sebagaimana termuat dalam Pasal 1340 BW, maka sudah sepatutnya Penggugat hanya mengajukan gugatan dan/ atau meminta pertanggungjawaban dari Tergugat selaku rekan kontraktualnya.

4. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 21 untuk seluruhnya, mengingat secara faktual:

- a. hal-hal tersebut merupakan permasalahan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keseluruhan data dan/ atau informasi tersebut hanya diketahui dan dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
- b. Sedangkan Turut Tergugat yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian tersebut, tidak memiliki kepentingan dan/ atau informasi terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimaksud.

Hal ini semakin mempertegas bahwa tidak tepat apabila Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat.

5. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 22 untuk seluruhnya, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Kembali Turut Tergugat tegaskan bahwa Turut Tergugat tidak terlibat dan tidak menjadi pihak dalam Perjanjian yang dibuat oleh dan di antara Penggugat dan Tergugat, sehingga seluruh klausul yang termuat dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut sepenuhnya merupakan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dari Turut Tergugat sesuai dengan asas privity of contract sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 BW; dan
- b. Secara yuridis, berdasarkan asas separate legal entity dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU No. 40/2007 jo. UU No. 6/2023) yang menegaskan bahwa "Pemegang saham

Halaman 71 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas ketrugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”, dapat dipahami bahwa sekalipun Tergugat merupakan anak perusahaan dari Turut Tergugat (holding) akan tetapi Tergugat merupakan badan hukum (recht persoon) yang mandiri, dan memiliki hak, kewajiban serta aturan tersendiri yang terpisah (separate legal entity) dari Turut Tergugat sebagai holding company.

Terlebih Turut Tergugat juga tidak terlibat dalam perumusan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan tidak pernah memberikan persetujuan dalam bentuk apapun kepada Penggugat dan/ atau kepada Tergugat untuk menyepakati klausul back to back sebagaimana tercantum dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perjanjian tersebut murni disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalil gugatan Penggugat yang meminta pertanggungjawaban pada Turut Tergugat merupakan dalil yang menyesatkan (fallacy) dan tidak berdasar hukum, dari dan oleh karenanya, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

6. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 22 untuk seluruhnya, mengingat secara yuridis, ketentuan butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil (SEMA No. 3/2000) menegaskan bahwa,

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
2. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.

Halaman 72 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
6. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
7. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Berdasarkan SEMA No. 3/2000 tersebut dapat dipahami bahwa secara yuridis, putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) tidak dapat dijatuhkan dalam perkara aquo karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3/2000 tersebut.

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan putusan serta merta (provisionil) yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dalil eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vankelijke Verlkaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil-dalil Turut Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono).

Halaman 73 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Maret 2025 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Maret 2025 dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Maret 2025;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022 bukti P-1;
2. Salinan Akta Pendirian PT. Mitra Tama Kontruksi nomor 1 Tanggal September 2018 bukti P-2;
3. Salinan Akta nomor 08 Tanggal 22 Februari 2022 bukti P-3;
4. Kartu Identitas (KTP)Penggugat bukti P-4;
5. Dokumen perhitungan dilapangan yang disepakati dan ditandatangani oleh Sdr. M Iqbal Aridewa sebagai Kadiv Teknik PT. Sier Puspa Utama dan Sdr. Sebastian Bayu, selaku Direktur PT. Sier Puspa Utama bukti P-5;
6. Invoice nomor : 010/SPU/III/2023, 011/SPU/III/2023, 012/SPU/III/2023 & 056SPU/III/2023 bukti P-6;
7. Tanda Terima Penyerahan Invoice nomor : 010/SPU/III/2023, 011/SPU/III/2023, 012/SPU/III/2023 & 056SPU/III/2023 bukti P-7;
8. Email Tanggal 24 Juni 2024 bukti P-8;
9. Rangkuman Progress Pekerjaan setiap Miggggu bukti P-9;
10. Copy Scan Laporan Progress Pekerjaan Bulan Juni 2023 bukti P-10;
11. File Asli (dokumen mentah) Pekerjaan Bulan Juni 2023 yang belum ditandatangani bukti P-11;
12. Surat Penjelasan Nomor 039/SPU-DIR/II/2023 bukti P-12;
13. Surat nomor 152/SPU/DIR/VI/2023 bukti P-13;
14. Surat Nomor 009/EXT/PT.MTK/VII/2023 bukti P-14;
15. Foto Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 006 B/SIER-BA/DU.5/VII/2023 bukti P-15;
16. Surat nomor 005/EXT/PT.MTK/II/2024 bukti P-16;
17. Surat nomor 0238/SIER- DU.5/IX/2024 bukti P-17;
18. Surat Nomor 020.1/S- PBI/SPU/XII/2022 bukti P-18;
19. Surat nomor 10.01/JT- KK/II/2023 bukti P-19;
20. Surat nomor 014/S- PBI/SPU/X/2022 bukti P-20;
21. Surat Dukungan nomor 037/SD-FI/VII/2022 dari PT bukti P-21;
22. Focon Indonesia kepada PT. Sier Puspa Utama bukti P-22;
23. Berita Acara PT. Mitra Tama Kontruksi tanggal 30 September 2022 bukti P-23;

Halaman 74 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Risalah Rapat mingguan nomor : 0020/BAR_BK-CABSBY/PavSIER/I/2023 bukti P-24;
25. Bukti Rekap Keuangan dan Pembayaran Mandor (dan Pekerja) oleh Penggugat sejak Agustus 2022 sampai Desember 2022 bukti P-25;
26. Dokumen perhitungan dilapangan yang disepakati dan ditandatangani oleh Sdr. M Iqbal Aridewa sebagai Kadiv Teknik PT. Sier Puspa Utama dan Sdr. Sebastian Bayu, selaku Direktur PT. Sier Puspa Utama bukti P-26;
27. Kronologis pelaksanaan crossing saluran di Jl. Berbek I – Jl. Berbek Industri bukti P-27;
28. Memo Internal nomor : 007.01/MM-PMB/I/2023 tertanggal 31 Januari 2023 bukti P-28;
29. Surat nomor : 028/S- PBI/SPU/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 bukti P-29;
30. Surat nomor : 00 bukti P-11/SRT- BKCAB SBY/PVSIER/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023 bukti P-30;
31. Surat nomor : 01/SIGSIER/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 dari PT. Samator kepada PT, Sier Puspa Utama bukti P-31;
32. Surat nomor : 020/S- PBI/XII/2022 tertanggal 15 Desember 2022 bukti P-32;
33. Risalah Rapat tanggal 29 Desember 2022 bukti P-33;
34. Risalah Rapat tanggal 5 Januari 2023 bukti P-34;
35. Surat Perintah Kerja antara PT. Sier Puspa Utama dengan Sdr. Hanief M Surur bukti P-35;
36. Minute Of Meeting tanggal 3 Februari 2023 bukti P-36;
37. Surat nomor : 316/SPU- DIR/XI/2024 Tanggal 5 November 2024 bukti P-37;
38. Surat Tugas nomor : No.03/MTK- SPUPVG/ST/VIII/2022 bukti P-38;
39. Surat Tugas nomor : No.01/MTK- SPUPVG/ST/VIII/2022 bukti P-39;
40. Surat nomor 050/EXT/PT.MTK/VI/2024 tentang Tagihan PT. Mitra Tama Kontruksi tanggal 24 Juni 2024 bukti P-40;
41. Rekap Gaji Sdr. M Eka Agus Kurniawan dan bukti transfer bukti P-41
42. Foto dan Laporan Lapangan Sejak 12 Juni 2023 sampai dengan 15 Desember 2023 bukti P-42
43. Surat nomor : 054/EXT/PT.MTK/X/2024 bukti P-43
44. Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Dana dan/atau Keterangan Wajib Pajak tanggal 25 Oktober 2024 bukti P-44
45. Surat nomor : 10/EXT/PT.MTK/VII/2023 bukti P-45

Halaman 75 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Tangkapan Layar Percakapan antara Sdr. Sdr. M Eka Agus Kurniawan dengan Sdr. Hendra Aries R pada 8 November 2023 bukti P-46

47. Surat nomor : 007/EXT/PT.MTK/VII/2023 bukti P-47

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan asli:

Menimbang bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Reza Hadiansyah.

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya sekitar tahun 2021 sampai 2023 pernah bekerja pada Penggugat, namun saat ini Saksi tidak lagi bekerja pada Penggugat, melainkan di tempat lain;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7);
- Bahwa Saksi menerangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7) tersebut tidak ada tanda tangan dari Turut Tergugat (PT SIER);
- Bahwa Saksi menerangkan jangka waktu perjanjian berakhir tanggal 25 Januari 2025, akan tetapi Saksi mengakui saat itu Progres pekerjaan Penggugat belum mencapai 100%;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya mengetahui nilai kontrak pekerjaan pavingisasi adalah sebesar Rp 10 Milyar lebih, akan tetapi tidak ingat nilai pastinya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu berapa nominal nilai kontrak yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Saksi tidak mengetahui apakah ada somasi kepada Tergugat terkait pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui ada perubahan terhadap kontrak yang tertuang dalam Berita Acara Addendum dan Saksi menerangkan mengakui ada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan mengakui bahwa jangka waktu pekerjaan sesuai Berita Acara Addendum berakhir hingga 24 Maret 2023, akan tetapi prosentase pekerjaan pada saat itu hanya sekitar 80% lebih;

Halaman 76 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah tanggal berakhirnya jangka waktu pekerjaan sesuai Berita Acara Addendum, yakni 24 Maret 2023, sudah tidak ada lagi Addendum atas kontrak, dan Saksi mengakui Penggugat melanjutkan sisa pekerjaan akan tetapi tidak sampai 100%, melainkan sisanya dikerjakan oleh Tergugat, yakni sebesar 2% (dua persen) lebih, Saksi mengetahui dan mengenai hal ini Saksi mengaku memiliki dokumentasinya lengkap;
- Bahwa Saksi menerangkan serta mengakui progres pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat sebesar 97,27% (sembilan puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen);
- Bahwa Saksi menerangkan mengakui seluruh material pekerjaan terpasang di lapangan dan tidak ada yang dicabut ataupun dibongkar ulang;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Bill Of Quantity (BQ) perihal Pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V (vide Bukti T.40);
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui pada poin 12 Bill Of Quantity (vide Bukti T.40) menyebutkan: "menyelenggarakan upaya pengecekan jaringan utilitas eksisting (jaringan gas, pipa air bersih pipa air limbah, jaringan telekomunikasi, serta dll)" dan Saksi menerangkan mengakui hal itu merupakan kewajiban dari Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pekerjaan pavingisasi dilakukan, ia berstatus sebagai karyawan dari Penggugat yang saat itu Direktur nya dijabat oleh pak Imam Sasono;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Bukti P-38 yang diajukan oleh Penggugat, yakni berupa Surat Tugas Nomor 03/MTK-SPUPVG/ST/VIII/2022 atas nama Muhammad Reza Hadiansyah (Saksi sendiri), dan Saksi membenarkan yang tertulis dalam Bukti P-38 tersebut adalah jabatan Saksi sebagai Direktur Operasional akan tetapi menurut Saksi itu hanya secara internal, sedangkan eksternal ia menjabat sebagai Project Manager;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) perihal Cara Pembayaran yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022,, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7), pembayaran angsuran harga kontrak dilakukan setiap

Halaman 77 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



kelipatan 10 % (sepuluh persen), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan di lapangan;

- Bahwa Saksi menerangkan serta mengakui ketika Penggugat melakukan penagihan atas pembayaran harga kontrak kepada Tergugat, Penggugat tidak melengkapi dokumen kelengkapan sesuai persyaratan penagihan;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat-lah yang melakukan perikatan kontrak dengan para penyedia material, termasuk paving, U-ditch, dll;
- Bahwa Saksi mengaku mengetahui ada kerusakan kabel PJU pada 2 (dua) titik dan Saksi mengaku ia mengetahui karena Tim dari Saksi (dalam hal ini Penggugat) yang melakukannya, akan tetapi Saksi tidak terlibat dalam perbaikan kerusakan kabel tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan kewajiban dan tanggungjawab Penggugat dalam Bill of Quantity, poin 12, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan jaringan utilitas eksisting, meliputi jaringan gas, pipa air, pipa air limbah, jaringan telekomunikasi serta dan lain-lain, Saksi menerangkan bahwa pengecekan hanya dengan memanggil stakeholder terkait, guna menanyakan apakah pekerjaan ini akan mengganggu operasional stakeholder.

2. Saksi Muhammad Eka Agus Kurniawan.

- Bahwa Saksi menerangkan ia bekerja pada Penggugat sejak 2022 hingga Desember 2023 sebagai Drafter;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7);
- Bahwa Saksi menerangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7) tersebut tidak ada tanda tangan dari Turut Tergugat (PT SIER);
- Bahwa Saksi menerangkan ia mengetahui bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 Penggugat sudah tidak mengerjakan pekerjaan pavingisasi di lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat / Penggugat Kompensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut:

1. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Sier Puspautama" (Tergugat) Nomor 7, tertanggal 7 Mei 1992, yang dibuat di hadapan Lukito, S.H., Notaris di Surabaya. bukti T-1;
2. Salinan Kutipan dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-5380.HT.01.01.TH'92, tertanggal 4 Juli 1992 bukti T-2;
3. Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham "PT Sier Puspautama" (Tergugat) Nomor 26, tanggal 29 September 2009, yang dibuat di hadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya bukti T-3;
4. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-50455.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 20 Oktober 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Sier Puspautama bukti T-4;
5. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Sier Puspautama (Tergugat) Nomor 14, tanggal 14 April 2023, yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H., Notaris di Surabaya bukti T-5;
6. Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09-0116388, tanggal 11 Mei 2023, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sier Puspautama bukti T-6;
7. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 bukti T-7;
8. Surat Peringatan Pertama dari PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada Direktur PT Mitra Tama Konstruksi (Penggugat), Nomor 020/S-PBI/SPU/XII/2022, tertanggal 15 Desember 2022. bukti T-8;
9. Berita Acara Final Account Pekerjaan, Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/1/2023, tertanggal 30 Januari 2023. bukti T-9;
10. Surat dari PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada Direktur PT Mitra Tama Konstruksi (Tergugat) perihal Peringatan Kedua, Nomor 022/S-PBI/SPU/II/2023, tertanggal 9 Januari 2023 bukti T-10;

Halaman 79 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat dari PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada Direktur PT Mitra Tama Konstruksi (Penggugat) perihal Pemberitahuan Status Pekerjaan, Nomor 152/SPU/DIR/VI/2023, tertanggal 8 Juni 2023. bukti T-11;
12. Surat dari PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada Direktur PT Mitra Tama Konstruksi (Penggugat) perihal Pemberitahuan Terkait Direksi Keet, Nomor 153/SPU/DIR/VI/2023, tertanggal 8 Juni 2023. bukti T-12;
13. Surat dari PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada Direktur PT Mitra Tama Konstruksi (Penggugat) perihal Pemberitahuan Ganti Rugi Kerusakan Utilitas, Nomor 154/SPU/DIR/VI/2023, tertanggal 8 Juni 2023. bukti T-13;
14. Surat dari PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada Direktur PT Mitra Tama Konstruksi (Penggugat) perihal Pemberitahuan Pemasangan U-Ditch, Nomor 155/SPU/DIR/VI/2023, tertanggal 8 Juni 2023. bukti T-14;
15. Surat dari Direktur PT Mitra Tama Konstruksi (Penggugat) kepada PT Sier Puspa Utama (Tergugat) perihal Tanggapan Surat, Nomor 005/EXT/PTMTK/VI/2023, tertanggal 9 Juni 2023 bukti T-15;
16. Surat Tanggapan dari PT Mitra Tama Konstruksi (Penggugat) kepada PT Sier Puspa Utama (Tergugat) perihal Tanggapan Surat, Nomor 007/EXT/PTMTK/VII/2023, tertanggal 7 Juli 2023 bukti T-16;
17. Surat dari PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada AM&Co Law Office perihal Jawaban Somasi, Nomor 249/SPU-DIR/IX/2024, tertanggal 12 September 2024. bukti T-17;
18. Bukti pembayaran pemborongan pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB, atas pembayaran tagihan Invoice Penggugat Nomor INV/021/MTK/X/2022 dan invoice Nomor INV/024/MTK/XI/2022, yang di Transfer ke rekening milik PT Mitra Tama Konstruksi sejumlah Rp. 2.111.733.753,00 (Dua Milyar Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), tertanggal 20 Desember 2022. bukti T-18;
19. Bukti pembayaran pemborongan pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB, atas pembayaran tagihan Termin 2 (40%), yang di Transfer ke rekening milik PT Mitra Tama Konstruksi sejumlah Rp. 1.895.209.471,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), tetanggal 24 Februari 2023 bukti T-19;

Halaman 80 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti pembayaran pemborongan pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB, atas pembayaran tagihan Termin 3 (50%), yang di Transfer ke rekening milik PT Mitra Tama Konstruksi sejumlah Rp. 947.604.735,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), tertanggal 24 Februari 2023. bukti T-20;
21. Bukti pembayaran pemborongan pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB, atas pembayaran tagihan Uang Muka Pekerjaan Paving Ribi, yang di Transfer ke rekening milik PT Mitra Tama Konstruksi sejumlah Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah), tertanggal 30 Maret 2023 bukti T-21;
22. Bukti pembayaran pemborongan pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB, atas pembayaran tagihan PPN Inv/001/MTK/III/2023 & Inv/002/MTK/III/2023 (Pengajuan pembayaran faktur Pajak PT Mitra Tama Konstruksi, yang di Transfer ke rekening milik PT Mitra Tama Konstruksi (Penggugat) sejumlah Rp.338.613.495,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), tertanggal 05 April 2023. bukti T-22;
23. Bukti pembayaran pemborongan pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB, atas pembayaran tagihan Uang Muka Pekerjaan Paving Ribi, yang di Transfer ke rekening milik PT Mitra Tama Konstruksi sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), tertanggal 13 April 2023. bukti T-23;
24. Bukti pembayaran pemborongan pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB, atas pembayaran tagihan PPN atas Invoice No.INV/006/MTK/III/2023 sejumlah Rp. 33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah), tertanggal 09 Mei 2023. bukti T-24;
25. Bukti pembayaran pemborongan pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB, atas pembayaran tagihan PPN atas No.INV/007/MTK/IV/2023 sejumlah Rp. 22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah), tertanggal 09 Mei 2023. bukti T-25;
26. Bukti pembayaran pemborongan pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB, atas pembayaran tagihan atas No.INV/008/MTK/V/2023 sejumlah Rp.

Halaman 81 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257.625.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), tertanggal 09 Mei 2023 bukti T-26;
27. Bukti pembayaran pemborongan pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB, atas pembayaran tagihan Termin ke-5 (Pavingisasi Ribi), yang di Transfer ke rekening milik PT Mitra Tama Konstruksi sejumlah Rp. 2.445.776.008 (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Rupiah), tertanggal 19 Desember 2023. bukti T-27;
28. Bukti pembayaran pemborongan pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB, atas pembayaran tagihan PPN atas No.INV/009/MTK/XII/2023 Ribi sejumlah Rp. 481.832.971 (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), tertanggal 02 Februari 2024. bukti T-28;
29. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran uang muka pembelian kabel tipe NYRGBY perihal Perbaikan Kabel oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) kepada rekening atas nama PT Central Wire Industrial, sejumlah Rp. 65.936.664 (Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), tertanggal 11 Desember 2023. bukti T-29;
30. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembelian kabel tipe NYRGBY 4x10 mm² perihal Perbaikan Kabel oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) kepada rekening atas nama PT Central Wire Industrial, sejumlah Rp. 153.852.216 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah), tertanggal 12 Januari 2024. bukti T-30;
31. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran dari pembelian paralon 10 Ljr jenis 2 AW dan paralon 20 Ljr jenis 2D perihal Perbaikan Kabel oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi), sejumlah Rp. 1.950.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara tunai, tertanggal 3 Januari 2024 sampai dengan 9 Januari 2024. bukti T-31;

Halaman 82 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



32. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Pasang Kabel, & Galian PJU perihal Perbaikan Kabel oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) kepada rekening atas nama Didik Ismaya, sejumlah Rp. 9.675.000 (Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), tertanggal 19 Januari 2024. bukti T-32;
33. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Pasang Kabel PJU perihal Perbaikan Kabel oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) kepada rekening atas nama Budi Priyatno, sejumlah Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 19 Januari 2024 bukti T-33
34. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran dari pembelian paralon 20 Ljr jenis 2 1/2D perihal Perbaikan Kabel oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi), sejumlah Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) secara tunai, tertanggal 17 Januari 2024 bukti T-34;
35. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran dari pembelian paralon 20 Ljr jenis 2D perihal Perbaikan Kabel oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi), sejumlah Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) secara tunai, tertanggal 20 Januari 2024 bukti T-35;
36. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Pasang Kabel PJU RIBI perihal Perbaikan Kabel oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) kepada rekening atas nama Budi Priyatno, sejumlah Rp. 4.675.000 (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), tertanggal 26 Januari 2024. bukti T-36;
37. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Pasang Kabel PJU perihal Perbaikan Kabel oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) kepada rekening atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atim (selaku mandor), sejumlah Rp. 11.105.000 (Sebelas Juta Seratus Lima Ribu Rupiah), tertanggal 26 Januari 2024. bukti T-37;
38. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran dari pembelian paralon jenis 2DP perihal Perbaikan Kabel oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi), sejumlah Rp. 1.170.000 (Satu Juta Seratus Tujuh puluh Ribu Rupiah) secara tunai, tertanggal 27 Januari 2024. bukti T-38;
39. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Galian Kabel PJU Pavingisasi RIBI perihal Perbaikan Kabel oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) kepada rekening atas nama Atim (selaku mandor), sejumlah Rp. 14.020.000 (Empat Belas Juta Dua Puluh Ribu Rupiah), tertanggal 05 Februari 2024 bukti T-39;
40. Bill Of Quantity Kontrak Awal oleh PT Sier Puspa Utama perihal Pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V bukti T-40;
41. Bill Of Quantity Kontrak CCO oleh PT Sier Puspa Utama perihal Pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V bukti T-41;
42. Bill Of Quantity Kontrak Awal & CCO oleh PT Sier Puspa Utama perihal Pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V bukti T-42;
43. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V, yang berlokasi di Kawasan SIER & SIEB, tertanggal 10 Agustus 2022. bukti T-43;
44. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Revisi SCM-01) Pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V, yang berlokasi di Kawasan SIER & SIEB, tertanggal 24 Oktober 2022. bukti T-44;
45. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Revisi Volume CCO) Pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V, yang berlokasi di Kawasan SIER & SIEB, tertanggal 23 Januari 2023. bukti T-45;
46. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Revisi Addendum Waktu) Pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V,

Halaman 84 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang berlokasi di Kawasan SIER & SIEB, tertanggal 06 Februari 2023. bukti T-46;
47. Grafik Kemajuan Progres Pekerjaan Pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V, yang berlokasi di Kawasan SIER & SIEB, Periode M11 (Minggu Ke 11), terhitung sejak Periode Pelaksanaan Pekerjaan Mulai tanggal 17 Oktober 2022 s/d 23 Oktober 2022. Tertanggal 22 Agustus 2022. bukti T-47
48. Grafik Kemajuan Progres Pekerjaan Pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V, yang berlokasi di Kawasan SIER & SIEB, Periode M23 (Minggu Ke 23), terhitung sejak Periode Pelaksanaan Pekerjaan Mulai tanggal 09 Januari 2023 s/d 15 Januari 2023. Tertanggal 16 Januari 2023. bukti T-48
49. Grafik Kemajuan Progres Pekerjaan Pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V, yang berlokasi di Kawasan SIER & SIEB, Periode M33 (Minggu Ke 33), terhitung sejak Periode Pelaksanaan Pekerjaan Mulai tanggal 20 Maret 2023 s/d 24 Maret 2023 Tertanggal 25 Maret 2023 bukti T-49
50. Grafik Kemajuan Progres Pekerjaan Pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V, yang berlokasi di Kawasan SIER & SIEB, Periode M44 (Minggu Ke 44), terhitung sejak Periode Pelaksanaan Pekerjaan Mulai tanggal 05 Juni 2023 s/d 07 Juni 2023. Tertanggal 07 Juni 2023 bukti T-50;
51. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB (Upah Pavingisasi Ribi) atas pembayaran upah pavingisasi RIBI perihal Perbaikan Swakelola 2,73% oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Karno (selaku Mandor), sejumlah Rp. 23.213.750 (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), tertanggal 09 Juni 2023. bukti T-51
52. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB (Upah Pavingisasi Ribi) atas pembayaran sewa alat TOPCON perihal Perbaikan Swakelola 2,73% oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama CV Duta Survey Indonesia, sejumlah Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 26 Mei 2023. bukti T-52
53. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah

Halaman 85 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



- Ribi perihal Perbaikan Swakelola 2,73% oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Karno (selaku Mandor), sejumlah Rp. 28.777.000 (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah), tertanggal 19 Juni 2023. bukti T-53
54. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran upah pekerja periode 16 Juni sampai dengan 22 Juni 2023 perihal Perbaikan Swakelola 2,73% oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Karno (selaku Mandor), sejumlah Rp. 23.942.000 (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), tertanggal 23 Juni 2023. bukti T-54;
55. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Pavingisasi Ribi perihal Perbaikan Swakelola 2,73% oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Karno (selaku Mandor), sejumlah Rp. 48.266.000 (Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), tertanggal 07 Juli 2023. bukti T-55;
56. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Paving Ribi perihal Perbaikan Swakelola 2,73% oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Karno (selaku Mandor), sejumlah Rp. 21.131.000 (Dua Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), tertanggal 17 Juli 2023. bukti T-56;
57. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Pavingisasi Ribi perihal Perbaikan Swakelola 2,73% oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Karno (selaku Mandor), sejumlah Rp. 22.448.000 (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), tertanggal 21 Juli 2023. bukti T-57
58. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran upah pekerja periode 24 Juli sampai dengan 27 Juli 2023 perihal Perbaikan Swakelola 2,73% oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) yang dibayarkan secara tunai/cash dan diterima oleh Hendra A.r (sebagai perwakilan PT Sier Puspa Utama), sejumlah Rp. 16.739.000 (Enam Belas Juta Rupiah Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) secara tunai, tertanggal 28 Juli 2023 bukti T-58;



59. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran upah tenaga kerja galian U-Ditch periode 24 Juli sampai dengan 27 Juli 2023 perihal Perbaikan Swakelola 2,73% oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) yang dibayarkan secara tunai/cash dan diterima oleh Hendra A.r (sebagai perwakilan PT Sier Puspa Utama), sejumlah Rp. 2.280.000 (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) secara tunai, tertanggal 28 Juli 2023. bukti T-59;
60. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Inrit perihal Perbaikan Swakelola 2,73% oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Miyanto (selaku Mandor), sejumlah Rp. 2.820.000 (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), tertanggal 15 November 2023 bukti T-60;
61. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Aspal Ribi perihal Perbaikan Swakelola 2,73% oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Miyanto (selaku Mandor), sejumlah Rp. 4.590.000 (Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), tertanggal 15 November 2023. bukti T-61;
62. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Uang Muka Perataan Buangan Bekas Galian di Area ex Masjid di Jl. Rungkut Industri Raya No 10 perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat), sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) secara tunai, tertanggal 27 Juni 2023. bukti T-62;
63. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Pelunasan Perataan Buangan Bekas Galian di Area ex Masjid Jl. Rungkut Industri Raya No 10 (sisa pembayaran dari uang muka) perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat), sejumlah Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) secara tunai, tertanggal 17 Juli 2023. bukti T-63;
64. Rekap Table Pembelian/ Pengeluaran dan lampiran-lampirannya terkait Pekerjaan Perbaikan Pavingisasi Paving Ribi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Raya Berbek Industri, Jl. Berbek Industri I, II dan V Surabaya atas pembayaran Pembelian Material perihal Perbaikan atas Defect List oleh

Halaman 87 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Sier Puspa Utama (Tergugat), sejumlah Rp. 35.061.900 (Tiga Puluh Lima Juta Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) secara tunai, tertanggal 09 Juni 2023 sampai dengan 21 Juli 2023. bukti T-64
65. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Tenaga Kerja Pemindahan U-Ditch Pek Pavingisasi Jl. Rungkut Industri, Jl. Berbek Industri perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) yang dibayarkan secara tunai/cash dan diterima oleh Hendra A.r (sebagai perwakilan PT Sier Puspa Utama), sejumlah Rp. 6.930.000 (Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), tertanggal 04 Agustus 2023. bukti T-65;
66. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Tenaga Kerja Perbaikan Trotoar & Saluran periode 28 Juli 2023 sampai dengan 3 Agustus 2023 perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Karno (selaku mandor), sejumlah Rp. 14.172.000 (Empat Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah), tertanggal 04 Agustus 2023. bukti T-66;
67. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Ribi Pekerja (Perbaikan Trotoar & Saluran) perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Karno (selaku mandor), sejumlah Rp. 10.912.000 (Sepuluh Juta Rupiah Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), tertanggal 11 Agustus 2023. bukti T-67;
68. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Tenaga Kerja Periode 28 Juli sampai dengan 03 Agustus 2023 pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri I, II, dan V (Pemindahan U-ditch) perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) yang dibayarkan secara tunai/cash dan diterima oleh Hendra A.r (sebagai perwakilan PT Sier Puspa Utama), sejumlah Rp. 6.930.000 (Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), tertanggal 11 Agustus 2023 bukti T-68;
69. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Tenaga Kerja (Lansir & Pasang U-Ditch) periode 11 Agustus 2023

Halaman 88 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan 17 Agustus 2023, Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Berbek Industri I, II, dan V perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) yang dibayarkan secara tunai/cash dan diterima oleh Hendra A.r (sebagai perwakilan PT Sier Puspa Utama), sejumlah Rp. 4.970.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), tertanggal 18 Agustus 2023. bukti T-69;

70. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Tenaga Kerja (Pasang U-Ditch) periode 18 Agustus 2023 sampai dengan 24 Agustus 2023 Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Berbek Industri I, II, dan V perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) yang dibayarkan secara tunai/cash dan diterima oleh Hendra A.r (sebagai perwakilan PT Sier Puspa Utama), sejumlah Rp. 2.030.000 (Dua Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah), tertanggal 25 Agustus 2023. bukti T-70;
71. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Tenaga Kerja (Lansir+Pasang U-Ditch) periode 25 Agustus 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023 Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Berbek Industri I, II, dan V, perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) yang dibayarkan secara tunai/cash dan diterima oleh Hendra A.r (sebagai perwakilan PT Sier Puspa Utama), sejumlah Rp. 3.550.000 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), tertanggal 01 September 2023. bukti T-71;
72. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Tes Tekan Paving PT Sier perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama PT SIER, sejumlah Rp. 74.130.000 (Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), tertanggal 08 September 2023. bukti T-72;
73. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Tes Tekan Silinder 15x30 (30 buah) perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Yuyun Tajunnisa, sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 20 September 2023. bukti T-73;



74. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Tes Tekan Paving PT SIER (25 Buah) perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Mudji Irmawan Arkani, sejumlah Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), tertanggal 20 September 2023. bukti T-74;
75. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas Upah Pembersihan Lokasi Pekerjaan Pavingisasi RIBI perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) yang dibayarkan secara tunai/cash dan diterima oleh Pak Topik, sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), tertanggal 25 Agustus 2023. bukti T-75;
76. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Pekerjaan Aspal Inrit perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat), kepada rekening atas nama Miyanto sejumlah Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 27 September 2023. bukti T-76;
77. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Pekerja Aspal Inrit perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Miyanto, sejumlah Rp. 10.610.000 (Sepuluh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), tertanggal 06 Oktober 2023. bukti T-77
78. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Tenaga Kerja (Lansir+Pasang U-Ditch) perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Bisono Makaryo, sejumlah Rp. 5.330.000 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), bukti T-78;
79. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Tenaga Kerja Periode Oktober 2023 perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Muhammad Syarif, sejumlah Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 25 Oktober 2023 bukti T-79;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Tenaga Kerja Periode Oktober 2023 perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) rekening atas nama Mohammad Eka Agus Kurniawan, sejumlah Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 26 Oktober 2023 bukti T-80;
81. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas Jilid Laporan perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat), sejumlah Rp. 2.262.000 (Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), tertanggal 09 Desember 2023. bukti T-81;
82. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas Jilid Laporan perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat), sejumlah Rp. 2.262.000 (Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), tertanggal 09 Desember 2023. bukti T-82;
83. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas Jilid Laporan perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat), sejumlah Rp. 480.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu), tertanggal 11 Desember 2023. bukti T-83;
84. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Uang Muka/DP 30% Pekerjaan Perbaikan di Jl.Berbek Industri V, Jl. Rungkut Industri IV, Jl.Berbek Industri I, II. Perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Kaseh Hariyanti, sejumlah Rp. 11.400.000 (Sebelas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 12 Oktober 2023. bukti T-84
85. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Tenaga Kerja Periode Oktober 2023 perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Muhammad Syarif, sejumlah Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 18 Desember 2023. bukti T-85;
86. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Tenaga Kerja & Sewa Excavator PC75 RIBI perihal Perbaikan atas

Halaman 91 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Afid Junaidi, sejumlah Rp. 18.499.500 (Delapan Belas Juta Rupiah Epat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), tertanggal 08 Januari 2024 bukti T-86;
87. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Tenaga Kerja (Galian Kabel PJU) perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Didik Ismaya, sejumlah Rp. 5.200.000 (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 12 Januari 2024 bukti T-87;
88. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Tenaga Kerja Harian Kanstin perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Afid Junaidi (Mandor), sejumlah Rp. 26.586.000 (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), tertanggal 21 Maret 2024. bukti T-88;
89. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Tenaga Kerja Harian Kanstin periode 17 Maret 2024 sampai dengan 30 Maret 2024 & Material Mingguan Pekerjaan Repair Kanstin perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Afid Junaidi (Mandor), sejumlah Rp. 42.590.000 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), tertanggal 04 April 2024. bukti T-89;
90. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Tenaga Kerja Ribi Harian Pasang U-Ditch dan Cor & Material Pasang U-Ditch perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Afid Junaidi (Mandor), sejumlah Rp. 21.503.000 (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah), tertanggal 04 April 2024. bukti T-90;
91. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Tenaga Pembuatan Lubang Cacingan perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Erwan Erfianto, sejumlah Rp. 930.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), tertanggal 25 April 2024. bukti T-91;

Halaman 92 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Ribi Penyelesaian U-Ditch perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Afid Junaidi, sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), tertanggal 15 Desember 2023. bukti T-92;
93. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Repair Kanstin perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Afid Junaidi (Mandor), sejumlah Rp. 10.815.000 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), tertanggal 03 Juli 2024. bukti T-93;
94. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Pembersihan Sisa Material & Pembangunan Material Uditch & Cacingan. oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama Erwan Erfianto sejumlah Rp. 7.005.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 25 Juli 2024. bukti T-94;
95. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Pekerja Perbaikan Jalan Periode 04 November 2024 sampai dengan 23 November 2024 oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama M. Su'udi, sejumlah Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah), tertanggal 05 Desember 2024. bukti T-95;
96. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Pekerjaan Perbaikan Paving & Trotoar Periode 26 Februari 2025 sampai dengan 15 Maret 2025 perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama M. Su'udi, sejumlah Rp. 23.120.000 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), tertanggal 10 April 2025. bukti T-96;
97. Bukti pembayaran pekerjaan pavingisasi di jalan Rungkut Industri IV, Jl Berbek Industri I, II dan V Kawasan SIER & SIEB atas pembayaran Upah Harian Periode 17 Maret 2025 sampai dengan 19 April 2025 perihal Perbaikan atas Defect List oleh PT Sier Puspa Utama (Tergugat) kepada rekening atas nama M. Su'udi, sejumlah Rp. 22.580.000 (Dua Puluh Dua

Halaman 93 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), tertanggal 22 Mei 2025. bukti T-97;
98. Dokumen Checklist Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, Jl. Berbek Industri I, II, dan V Kawasan Industri SIER dan SIEB, oleh Tergugat tertanggal 31 Mei 2024 dan 06 Juni 2024 bukti T-98;
99. Laporan Checklist, dokumen Nomor 010.1/SPU-TEK/II/2025, tertanggal 17 Januari 2025. bukti T-99;
100. Laporan Checklist dokumen Nomor 012.1/SPU-TEK/II/2025, tertanggal 22 Januari 2025. bukti T-100;
101. Laporan Checklist, dokumen Nomor 012.2/SPU-TEK/II/2025, tertanggal 22 Januari 2025. bukti T-101;
102. Laporan Checklist, dokumen Nomor 021/SPU/TEK/II/2025, tertanggal 19 Februari 2025 bukti T-102;
103. Tanda Terima Surat, Perihal Pengaduan Masyarakat atas Dugaan penggelapan dana pajak (PPN), tertanggal 26 Mei 2025. bukti T-103;
104. Gambar Denah (Layout) Area Pekerjaan Pavingisasi di Jalan Rungkut Industri IV, Jalan Berbek Industri, dan Jalan Berbek Industri I, II, dan V Kawasan Industri SIER dan SIB. bukti T-104;
105. Gambar Denah (Layout) Lokasi Posisi Titik PJU (Penerangan Jalan Umum) di Jalan Berbek Industri I, Jalan Berbek Industri II, dan Jalan Berbek Industri Raya yang padam akibat akibat kerusakan jaringan kabel yang disebabkan oleh pelaksanaan pekerjaan PT Mitra Tama Konstruksi (Penggugat). bukti T-105;
106. Bukti Pemotongan/Pemungutan Pph Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, dengan Nomor 2000000043. Atas Pajak Penghasilan yang dipungut/dipotong oleh wajib pajak atas nama: Sier Puspa Utama, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 01 671 614 4 615 000, tertanggal 16 Januari 2023 bukti T-106;
107. Bukti Pemotongan/Pemungutan Pph Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, dengan Nomor 2000000010. Atas Pajak Penghasilan yang dipungut/dipotong oleh wajib pajak atas nama: Sier Puspa Utama, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 01 671 614 4 615 000, tertanggal 15 Maret 2023. bukti T-107;
108. Bukti Pemotongan/Pemungutan Pph Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI

Halaman 94 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktorat Jenderal Pajak, dengan Nomor 2000000011. Atas Pajak Penghasilan yang dipungut/dipotong oleh wajib pajak atas nama: Sier Puspa Utama, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 01 671 614 4 615 000, tertanggal 15 Maret 2023. bukti T-108;

109. Bukti Pemotongan/Pemungutan Pph Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, dengan Nomor 2000000025. Atas Pajak Penghasilan yang dipungut/dipotong oleh wajib pajak atas nama: Sier Puspa Utama, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 01 671 614 4 615 000, tertanggal 15 Juni 2023 bukti T-109;

110. Bukti Pemotongan/Pemungutan Pph Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, dengan Nomor 2000000129. Atas Pajak Penghasilan yang dipungut/dipotong oleh wajib pajak atas nama: Sier Puspa Utama, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 01 671 614 4 615 000, tertanggal 19 Januari 2024 bukti T-110;

111. Tanda Terima Surat berikut lampirannya dari PT Sier Puspautama (Tergugat) kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum, tertanggal 25 Juli 2025,. bukti T-111;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan asli:

Menimbang, bahwa Tergugat / Penggugat Konpensasi juga telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi dan seorang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Iqbal Aridewa.

- Bahwa Saksi menerangkan ia bekerja pada Tergugat sejak tahun 2021 hingga sekarang sebagai Kepala Departemen Teknik, setelah sebelumnya pernah ditempatkan di Divisi Engineering sampai tahun 2023 awal;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dan pernah membaca Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7);
- Bahwa Saksi menerangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor

Halaman 95 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7) tersebut tidak ada tandatangan dari Turut Tergugat (PT SIER);

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui nilai kontrak yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7) adalah sebesar Rp 10.261.015.159,00 (sepuluh milyar dua ratus enam puluh satu juta lima belas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), belum termasuk PPN 11% (sebelas persen);
- Bahwa Saksi menerangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 160 (seratus enam puluh) hari berlaku sejak 18 Agustus 2022 sampai dengan 25 Januari 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui terdapat Addendum atas Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7), yakni berupa Berita Acara Final Account Pekerjaan, Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/1/2023, tertanggal 30 Januari 2023 (vide Bukti T.9), selain itu tidak ada Addendum perjanjian lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam Addendum kontrak yakni berupa Berita Acara Final Account Pekerjaan, Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/1/2023, tertanggal 30 Januari 2023 (vide Bukti T.9) mengatur adanya perubahan terhadap nilai kontrak, yang semula Rp 10.261.015.159,00 (sepuluh milyar dua ratus enam puluh satu juta lima belas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) berubah menjadi Rp 10.158.197.087,89 (sepuluh milyar seratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh koma delapan puluh sembilan rupiah) dan adanya penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, dari semula berakhir di 25 Januari 2023 diperpanjang menjadi 24 Maret 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan Bukti P-5 yang diajukan oleh Penggugat, Adalah berupa dokumen negosiasi harga antara Penggugat dengan Tergugat, yang sifatnya belum mengikat kedua belah pihak, hanya sebatas keperluan negosiasi.

Halaman 96 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Bukti P-5 yang diajukan oleh Penggugat terkait nominal sejumlah Rp 10.500.000.000,- tersebut tidak pernah dituangkan dalam suatu Addendum perjanjian yang mengikat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam Bukti P-5 yang diajukan oleh Penggugat tersebut terdapat tandatangan Saksi, maksudnya hanya sebagai dokumen acuan angka yang dibicarakan dalam negosiasi;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui saat penandatanganan Berita Acara Final Account Pekerjaan, Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/1/2023, tertanggal 30 Januari 2023 (vide Bukti T.9), tidak ada paksaan bagi kedua belah pihak, Penggugat ataupun Tergugat, untuk menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan mengakui pada akhirnya Berita Acara Final Account Pekerjaan, Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/1/2023, tertanggal 30 Januari 2023 (vide Bukti T.9), yang mengikat bagi kedua belah pihak, Penggugat ataupun Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022,, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7) target Progres pekerjaan yang seharusnya dicapai oleh Penggugat adalah 100%, akan tetapi secara faktual capaian progres pekerjaan di lapangan oleh Penggugat berdasarkan Kurva S tidak mencapai 100%, hanya sekitar 50% dan ada keterlambatan pekerjaan Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan latar belakang ditandatanganinya Addendum perjanjian berupa Berita Acara Final Account Pekerjaan, Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/1/2023, tertanggal 30 Januari 2023 (vide Bukti T.9), dikaerakan adanya penyesuaian volume pekerjaan di lapangan, yakni ada pekerjaan tambah kurang, sehingga volume pekerjaan naik turun, akan tetapi lebih banyak volumenya turun. Sedangkan terkait adanya penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, dari semula disepakati tanggal 25 Januari 2023 diperpanjang menjadi 24 Maret 2023 dikarenakan adanya komitmen dari Penggugat untuk bersedia menyelesaikan pekerjaan, akan tetapi faktualnya di lapangan kemudian pihak Penggugat selalu wanprestasi tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai target capaian progres lapangan;

Halaman 97 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat pernah menyampaikan Surat Peringatan 2 (dua) kali kepada Penggugat atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, awalnya disampaikan Surat Peringatan Ke-1, akan tetapi masih belum juga ada upaya dari Penggugat untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan, sehingga kemudian oleh Tergugat disampaikan Surat Peringatan Ke-2;
- Bahwa Saksi menerangkan kedua Surat Peringatan dari Tergugat kepada Penggugat tersebut disampaikan sebelum ditandatanganinya Addendum perjanjian berupa Berita Acara Final Account Pekerjaan, Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/1/2023, tertanggal 30 Januari 2023 (vide Bukti T.9), namun demikian Tergugat tetap bersedia menandatangani Addendum perjanjian berupa Berita Acara Final Account Pekerjaan, Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/1/2023, tertanggal 30 Januari 2023 (vide Bukti T.9) dikarenakan adanya pernyataan lisan dari Penggugat untuk masih menyanggupi serta berkomitmen menyelesaikan pekerjaan hingga 100%, makanya perlu dilakukan penyesuaian waktu kontrak;
- Bahwa Saksi menerangkan sekalipun telah disampaikan Surat Peringatan ke-2, di lapangan masih terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh Penggugat sampai dengan berakhirnya jangka waktu Addendum sesuai Berita Acara Final Account Pekerjaan, Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/1/2023, tertanggal 30 Januari 2023 (vide Bukti T.9), yakni 24 Maret 2023, dimana capaian pekerjaan pada tanggal 24 Maret 2023 hanya mencapai 80,16% dari target penyelesaian pekerjaan 100%;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai Addendum Berita Acara Final Account Pekerjaan, Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/1/2023, tertanggal 30 Januari 2023 (vide Bukti T.9), yakni pada tanggal 24 Maret 2023, Penggugat masih berupaya melanjutkan pekerjaan sesuai komitmen Penggugat kepada Tergugat untuk menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas 100%, akan tetapi karena jangka waktu kontrak sudah berakhir, maka terhadap Penggugat dikenakan denda keterlambatan sesuai kontrak, yakni berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1//SPU//DIR-SPP/VIII/2022, tertanggal 18

Halaman 98 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 (vide Bukti T.7), yakni denda keterlambatan sebesar 1 per mil (1 ‰) per hari dari nilai kontrak dengan denda maksimum 5% (lima persen) dari nilai kontrak;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Penggugat melanjutkan pekerjaan pasca tanggal berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai Addendum Berita Acara Final Account Pekerjaan, Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/1/2023, tertanggal 30 Januari 2023 (vide Bukti T.9), yakni sejak tanggal 24 Maret 2023, Penggugat tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai 100%. Bahkan sekitar awal bulan Mei 2023, Penggugat sudah tidak melanjutkan pekerjaan, dan di lapangan tidak ada fisik pekerjaan yang dikerjakan oleh personil Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat meninggalkan pekerjaan di lapangan dalam kondisi yang belum terselesaikan 100%, dan tidak ada aktivitas sama sekali di lapangan, sekalipun Tergugat berulang kali menghubungi pihak Penggugat, juga project manager, yakni Sdr. Reza (Muhammad Reza Hadiansyah-Saksi Penggugat pada persidangan sebelumnya tanggal 17 Juni 2025) tapi tidak ada respon, ditelpon juga tidak diangkat, dan pesan elektronik dari Tergugat juga tidak dibalas, sehingga Tergugat kesulitan berkoordinasi, di lapangan juga sudah tidak ada personil, hanya tersisa personil bagian staff admin proyek yang ketika ditanya tidak tahu terkait pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Saksi menerangkan prosentase capaian pekerjaan Penggugat pada saat ditinggalkan oleh Penggugat hanya 97,27% dari target capaian seharusnya 100%, sehingga sisa pekerjaan sebesar 2,73% dikerjakan oleh Tergugat sendiri, sebagaimana bukti-bukti pengeluaran terkait hal tersebut sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai ketentuan Pasal 8 huruf (b) Sanksi dan Denda yang diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7), Tergugat berhak mengambilalih pekerjaan ketika keterlambatan pekerjaan oleh Penggugat melebihi denda maksimum yakni sebesar 5% dari harga kontrak atau setara dengan 50 hari keterlambatan pekerjaan, dan pada kenyataannya Penggugat telah mengalami keterlambatan

Halaman 99 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan selama 61 hari sejak 24 Maret 2023 sampai dengan 24 Mei 2023;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya proses mencari rekanan sub kontraktor pekerjaan pavingisasi ini dilakukan secara lelang, terdiri dari 4 peserta lelang, termasuk Penggugat yang kemudian sebagai pemenang lelang, dimana pada saat Aanwijzing telah dijelaskan oleh Tergugat kepada seluruh peserta lelang perihal adanya Bill of Quantity (vide Bukti T.40) yang berisikan item-item pekerjaan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemenang lelang/ penerima kerja;
- Bahwa Saksi menerangkan Bill of Quantity (vide Bukti T.40) tersebut bersifat mengikat bagi Tergugat dan Penggugat karena menjadi satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7);
- Bahwa Saksi menerangkan dalam Bill of Quantity (vide Bukti T.40) tersebut terdapat kewajiban bagi pemenang lelang/SubKontraktor, dalam hal ini yaitu Penggugat, untuk melakukan pengecekan jaringan utilitas umum, termasuk kabel Penerangan Jalan Umum (PJU), sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Bill of Quantity (vide Bukti T.40) Angka 12 Romawi I, bahkan ada anggaran biaya untuk item pekerjaan pengecekan jaringan utilitas umum senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya kerusakan pada jaringan utilitas kabel PJU di lokasi proyek yang disebabkan oleh kesalahan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat-lah yang seharusnya berkewajiban & bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan jaringan kabel PJU yang rusak akibat pelaksanaan pekerjaan Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat selaku pemenang lelang/ penerima kerja pekerjaan pavingisasi ini memiliki kewajiban untuk menyediakan material proyek;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada surat perintah atau rekomendasi tertulis dari Tergugat kepada Penggugat yang menyatakan/memerintahkan bahwasanya untuk pengadaan/pembelian material (seperti Abu Batu, Paving, U-Ditch, dan lain-lain) harus belanja ke supplier tertentu yang ditunjuk oleh Tergugat;

Halaman 100 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi tidak ada kendala terkait spesifikasi pengadaan material proyek pekerjaan pavingisasi di lapangan, hanya masalah mutu paving yang umurnya masih muda, jadi kurang padat, namun realisasinya paving tersebut tetap terpasang, tidak ada pembongkaran ulang, dan bahkan setelah beberapa lama pemasangan paving tersebut menjadi padat dan keras, sehingga tidak ada persoalan di lapangan;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah membaca ketentuan Pasal 4 perihal Cara Pembayaran harga kontrak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022,, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7), dimana pembayaran angsuran atas harga kontrak dilakukan setiap kelipatan 10% (sepuluh persen) progres pekerjaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan lapangan (BAPP) dan permohonan pembayaran oleh Penggugat harus dilengkapi syarat-syarat diantaranya: mengajukan surat permohonan pembayaran angsuran, kwitansi, faktur pajak, progres pelaksanaan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dan seluruh administrasi penagihan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan syarat-syarat permohonan pembayaran dari Penggugat tidak dilengkapi dengan progres pelaksanaan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, akan tetapi sekalipun tidak dilengkapi dokumen-dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian, penagihan dari Penggugat tetap dibayar oleh Tergugat, karena Tergugat khawatir jika tidak dibayar akan terjadi hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan Penggugat di lapangan;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum melakukan pembayaran, Tergugat terlebih dahulu melakukan verifikasi/pengecekan progres lapangan, dikarenakan tidak adanya lampiran perihal progres pelaksanaan pekerjaan, dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam setiap permohonan pembayaran Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada kenyataannya terdapat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat yang secara Progres di lapangan seharusnya belum memenuhi target prosentase pelaksanaan pekerjaan, akan tetapi Penggugat sudah melakukan penagihan kepada Tergugat, yakni tepatnya pada pembayaran termin ke-1, terdapat invoice

Halaman 101 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat tanggal 3 Oktober 2022 yang mana Penggugat menagih untuk progres pelaksanaan pekerjaan 10%, akan tetapi secara faktual di lapangan pada tanggal 3 Oktober 2022 capaian/realisasi progres pelaksanaan pekerjaan lapangan masih di angka 9,65% (atau belum mencapai 10%), dan itu pun terjadi deviasi -6,60% di akhir minggu ke-9 (M9) pada 9 Oktober 2022 dari target seharusnya 16,25% atau dapat dikatakan bahwa permohonan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat bersifat prematur atau seharusnya belum waktunya menagih tetapi sudah dilakukan penagihan oleh Penggugat kepada Tergugat;

- Bahwa Saksi menerangkan seharusnya sesuai progres pelaksanaan pekerjaan di lapangan Penggugat baru mencapai target penyelesaian pekerjaan 10% pada tanggal 16 Oktober 2022, akan tetapi faktanya pada tanggal 3 Oktober 2022 Penggugat sudah lebih dulu menagih kepada Tergugat untuk Progres pekerjaan 10%;
- Bahwa Saksi menerangkan sekaligus membenarkan bahwa Tergugat ini adalah bagian dari anak perusahaan BUMN, yang mana BUMN ini diawasi serta diaudit oleh BPK dan BPKP, selain itu PT SIER (Turut Tergugat) selaku holding dari Tergugat juga diaudit oleh Auditor Independen, demikian pula terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mengetahui ataupun menerima bukti Invoice atas nama Imam Sasono tanggal 22 Maret 2023 yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti dengan kode Bukti P-6, dan bahkan Saksi menerangkan faktanya di lapangan tidak ada pekerjaan yang disebutkan dalam Bukti P-6;
- Bahwa Saksi menerangkan perihal Surat Dukungan dari PT Focon Indonesia terkait pekerjaan pavingisasi ini sebagaimana Bukti P-21 yang diajukan oleh Penggugat, surat dukungan itu memang diperlukan dan pasti diminta oleh Tergugat kepada penyedia barang ataupun jasa dalam setiap proyek pekerjaan sebagai bagian dari kelengkapan administrasi berkas untuk mengikuti tender proyek pekerjaan, jadi tidak hanya pada pekerjaan pavingisasi dalam perkara aquo saja, melainkan juga proyek pekerjaan lainnya, yang mana dalam pekerjaan pavingisasi ini dikarenakan Penggugat melakukan perikatan penyediaan material dengan PT Focon Indonesia, maka surat dukungan yang diminta oleh Tergugat kepada Penggugat, dikeluarkan oleh PT Focon Indonesia selaku penyedia/supplier material proyek, dan bukan berarti Tergugat

Halaman 102 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Penggugat untuk menunjuk PT Focon Indonesia sebagai penyedia/supplier material proyek;

- Bahwa Saksi menerangkan sekitar 24 Mei 2023 atau sebelum Juli 2023, Penggugat telah meninggalkan lokasi proyek pavingisasi, dalam kondisi belum mencapai penyelesaian pekerjaan 100%, tepatnya hanya sekitar 80%.

2. Saksi Hendra Aries Ramdhani

- Bahwa Saksi menerangkan ia bekerja pada Tergugat sejak tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2023 di bagian Pengawas Operasional, akan tetapi sekarang beliau dipindah ke bagian pengadaan proyek;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui serta pernah membaca Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022,, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7);
- Bahwa Saksi menerangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7) tersebut tidak ada tanda tangan dari Turut Tergugat (PT SIER);
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui nilai kontrak yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022,, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7) adalah sebesar Rp 10.261.015.159,00 (sepuluh milyar dua ratus enam puluh satu juta lima belas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), belum termasuk PPN 11% (sebelas persen);
- Bahwa Saksi menerangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 160 (seratus enam puluh) hari berlaku sejak 18 Agustus 2022 sampai dengan 25 Januari 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui terdapat Addendum atas Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022,, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7), yakni berupa Berita Acara Final Account Pekerjaan, Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/1/2023,

Halaman 103 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



tertanggal 30 Januari 2023 (vide Bukti T.9), selain itu tidak ada Addendum perjanjian lainnya;

- Bahwa Saksi menerangkan dalam Addendum kontrak yakni berupa Berita Acara Final Account Pekerjaan, Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/1/2023, tertanggal 30 Januari 2023 (vide Bukti T.9) mengatur adanya perubahan terhadap nilai kontrak, yang semula Rp 10.261.015.159,00 (sepuluh milyar dua ratus enam puluh satu juta lima belas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) berubah menjadi Rp 10.158.197.087,89 (sepuluh milyar seratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah koma delapan puluh sembilan sen) dan adanya penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, dari semula berakhir di 25 Januari 2023 diperpanjang menjadi 24 Maret 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui secara faktual adanya kerusakan pada jaringan utilitas kabel lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di lokasi proyek yang disebabkan oleh kesalahan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, tepatnya pada saat itu sekitar bulan November 2022, jaringan listrik PJU di lokasi Jl. Raya Industri I dan Jl. Raya Berbek Industri I tiba-tiba padam, dan Saksi mendengar laporan dari tim di lapangan adanya komplain dari para tenant/ penyewa bangunan di kawasan industri SIER bahwa akibat padamnya lampu PJU kondisi jalan di lokasi tersebut sangat gelap, karena tidak ada penerangan jalan. Bahkan, kondisi jalan yang gelap tersebut mengakibatkan adanya kejadian kecelakaan sepeda motor menabrak gunungan pasir dan ada juga kejadian truk yang mengalami kecelakaan lalau lintas. Setelah itu, Saksi langsung melakukan pengecekan di lapangan bersama Tim, dan ternyata benar setelah ditelusuri, ada kabel PJU yang terkena garuk Excavator dari pelaksanaan pekerjaan Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan ada 3 (tiga) titik lokasi berupa keseluruhan 3 (tiga) ruas jalan yang lampu PJU-nya padam terkena dampak kerusakan kabel PJU akibat pelaksanaan pekerjaan Penggugat, yakni Jalan. Berbek Industri I, Jalan. Berbek Industri II, dan Jalan Berbek Industri Raya, kurang lebih panjangnya total $\pm$ 1700 meter;
- Bahwa Saksi menerangkan telah mengingatkan Penggugat supaya segera melakukan perbaikan jaringan kabel PJU yang rusak tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak segera dilakukan perbaikan oleh Penggugat, bahkan telah ditegur berkali-kali oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi menerangkan, berhubung perbaikan kabel PJU tidak segera dilakukan oleh Penggugat, dan Tergugat sudah menerima banyak komplain dari pengguna jalan, akhirnya Tergugat turun tangan untuk memperbaikinya sendiri. Pada saat itu pihak personil dari Penggugat sudah tidak ada di lokasi, dan ketika dikontak sudah tidak ada respon.
- Bahwa Saksi menerangkan perbaikan kabel PJU yang dilakukan oleh Tergugat adalah secara keseluruhan sepanjang ± 1.700 meter, karena seluruh jaringan PJU mati total sehingga perbaikan kabel tidak bisa secara parsial atau bagian per bagian dipotong, harus keseluruhan utuh, dan saat Saksi mengecek ke lapangan, terlihat bahwa kondisi kabel PJU yang rusak dalam keadaan sudah terpotong-potong akibat terkena penggarukan Excavator dari Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Tergugat melakukan perbaikan kerusakan kabel, seluruh pembiayaan dikeluarkan oleh Tergugat dan ada bukti-bukti pengeluaran untuk perbaikan tersebut sebagaimana telah disampaikan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan kabel PJU yang diganti oleh Tergugat adalah sepanjang ± 1.700 meter dan keseluruhannya telah terpasang sebagai penggantian atas kabel PJU yang rusak akibat pekerjaan Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan pasca perbaikan kabel PJU yang dilakukan oleh Tergugat, kondisi jaringan kabel PJU di 3 (tiga) lokasi tersebut telah kembali pulih normal dan dapat berfungsi kembali dengan baik hingga saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai Bill of Quantity (vide Bukti T.40) Angka 12 Romawi I, seharusnya Penggugat-lah yang berkewajiban & bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan jaringan kabel PJU yang rusak tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah membaca ketentuan Pasal 4 perihal Cara Pembayaran harga kontrak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7), dimana pembayaran angsuran atas harga kontrak

Halaman 105 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan setiap kelipatan 10% (sepuluh persen) progres pekerjaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan lapangan (BAPP) dan permohonan pembayaran oleh Penggugat harus dilengkapi syarat-syarat diantaranya: mengajukan surat permohonan pembayaran angsuran, kwitansi, faktur pajak, progres pelaksanaan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dan seluruh administrasi penagihan kepada Tergugat;

- Bahwa Saksi menerangkan syarat-syarat permohonan pembayaran dari Penggugat tidak dilengkapi dengan progres pelaksanaan pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, akan tetapi sekalipun tidak dilengkapi dokumen-dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian, penagihan dari Penggugat tetap dibayar oleh Tergugat, karena Tergugat khawatir jika tidak dibayar akan terjadi hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan Penggugat di lapangan;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum melakukan pembayaran, Tergugat terlebih dahulu melakukan verifikasi/pengecekan progres lapangan, dikarenakan tidak adanya lampiran perihal progres pelaksanaan pekerjaan, dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam setiap permohonan pembayaran Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dari dokumen penagihan Penggugat bahwa terdapat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat yang tidak sesuai Progres di lapangan, yakni seharusnya belum memenuhi target prosentase pelaksanaan pekerjaan, akan tetapi Penggugat sudah melakukan penagihan kepada Tergugat, yakni tepatnya pada pembayaran termin ke-1, terdapat invoice Penggugat kepada Tergugat tanggal 3 Oktober 2022 yang mana Penggugat menagih untuk progres pelaksanaan pekerjaan 10%, akan tetapi secara faktual di lapangan pada tanggal 3 Oktober 2022 capaian/ realisasi progres pelaksanaan pekerjaan lapangan masih di angka 9,65% (atau belum mencapai 10%), dan itu pun terjadi deviasi -6,60% di akhir minggu ke-9 (M9) pada 9 Oktober 2022 dari target seharusnya 16,25% atau dapat dikatakan bahwa permohonan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat bersifat prematur atau seharusnya belum waktunya menagih tetapi sudah dilakukan penagihan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat pernah meminta dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, akan

Halaman 106 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



tetapi hingga saat ini belum pernah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan dari Penggugat kepada Tergugat, karena faktanya Penggugat tidak pernah menyelesaikan pekerjaan hingga 100% sehingga tidak bisa dilakukan BAST pekerjaan. Penggugat hanya mampu menyelesaikan progres pekerjaan hingga 97,27% saja (kurang dari 100%), sehingga sisanya sebesar 2,73% diselesaikan sendiri oleh Tergugat hingga selesai tuntas 100%;

- Bahwa Saksi menerangkan terkait progres pekerjaan 97,27% yang dilakukan oleh Penggugat hasilnya di luar harapan Tergugat, yang mana kualitas pekerjaan tidak baik, sebagai contoh ada paving yang dipasang berbeda level, sehingga membahayakan pengguna jalan, ada lubang cacangan yang buntu ditutup beton sehingga air hujan dari jalan tidak bisa mengalir masuk ke saluran pembuangan air, atau dengan kata lain hasil pekerjaan sangat kurang baik, sehingga mengakibatkan banyak komplain dari para pengguna jalan maupun tenant yang berlokasi di kawasan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan ada banyak titik lokasi hasil pekerjaan Penggugat yang secara faktual kualitasnya tidak baik (atau defect list), bahkan Tergugat punya daftarnya yang direkap di Daftar Bukti (vide Bukti T.102) yang diajukan Tergugat, bahkan total ada 5 (lima) titik lokasi pekerjaan dimana seluruhnya pekerjaan di 5 titik lokasi tersebut bermasalah semua;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap hasil pekerjaan Penggugat yang kualitasnya tidak baik itu Tergugat pernah mengingatkan Penggugat secara baik-baik, akan tetapi tidak ada respon untuk perbaikan, dan di akhir masa kontrak, para personil Penggugat sudah tidak ada di lokasi proyek, sehingga Tergugat kesulitan untuk berkoordinasi guna meminta perbaikan tersebut. Pada akhirnya Tergugat sendiri yang memperbaiki segala kerusakan hasil pekerjaan Penggugat yang kualitas hasilnya tidak baik tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan perbaikan atas kualitas hasil pekerjaan Penggugat yang tidak baik (atau defect list) oleh Tergugat tersebut baru selesai bulan lalu, dan keseluruhan perbaikan tersebut atas beban biaya pengeluaran dari Tergugat dimana ada bukti-buktinya lengkap yang sudah diajukan sebagai bukti persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan selama ini Penggugat tidak pernah melakukan pemeliharaan sebagaimana seharusnya hal itu menjadi

Halaman 107 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



kewajiban Penggugat dan diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1//SPU//DIR-SPP/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7);

- Bahwa Saksi menerangkan sekaligus membenarkan bahwa Tergugat ini adalah bagian dari anak perusahaan BUMN, yang mana BUMN ini diawasi serta diaudit oleh BPK dan BPKP, selain itu PT SIER (Turut Tergugat) selaku holding dari Tergugat juga diaudit oleh Auditor Independen, demikian pula terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mengetahui ataupun menerima bukti Invoice atas nama Imam Sasono tanggal 22 Maret 2023 yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti dengan kode Bukti P-6, dan bahkan Saksi menerangkan faktanya di lapangan tidak ada pekerjaan yang disebutkan dalam Bukti P-6
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengetahui serta melihat Bukti pembayaran PPN atas tagihan kontrak Penggugat berdasarkan Invoice Nomor INV/009/MTK/XII/2023 RIBI senilai Rp 481.832.971,- tertanggal 2 Februari 2024 (vide Bukti T.28), dan menerangkan bahwa sesuai Bukti T.28 tersebut, Tergugat telah membayar lunas PPN atas tagihan kontrak dari Pihak Penggugat, yang nama pembayaran telah dilakukan secara lunas oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan faktanya terhadap pembayaran PPN atas tagihan kontrak Penggugat berdasarkan Invoice Nomor INV/009/MTK/XII/2023 RIBI senilai Rp 481.832.971,- tertanggal 2 Februari 2024 (vide Bukti T.28) ternyata sesuai informasi dari bagian keuangan Tergugat yang disampaikan kepada Saksi, belum disetorkan oleh Penggugat kepada Kantor Pajak, sehingga terkait permasalahan tersebut, Tergugat telah melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum melalui Kepolisian Daerah Jawa Timur (POLDA JATIM) sebagaimana Bukti laporan tercantum pada Bukti T.103 yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti di persidangan.

3. Saksi Siti Maulina Chasanah

- Bahwa Saksi menerangkan ia bekerja pada Tergugat sejak tahun 2018 hingga sekarang di bagian keuangan PT Sier Puspautama (Tergugat);
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dan pernah membaca Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri

Halaman 108 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7);

- Bahwa Saksi menerangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7) tersebut tidak ada tandatangan dari Turut Tergugat (PT SIER);
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui nilai kontrak yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7) adalah sebesar Rp 10.261.015.159,00 (sepuluh milyar dua ratus enam puluh satu juta lima belas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), belum termasuk PPN 11% (sebelas persen);
- Bahwa Saksi menerangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 160 (seratus enam puluh) hari berlaku sejak 18 Agustus 2022 sampai dengan 25 Januari 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui terdapat Addendum atas Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7), yakni berupa Berita Acara Final Account Pekerjaan, Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/1/2023, tertanggal 30 Januari 2023 (vide Bukti T.9), selain itu tidak ada Addendum perjanjian lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam Addendum kontrak yakni berupa Berita Acara Final Account Pekerjaan, Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/1/2023, tertanggal 30 Januari 2023 (vide Bukti T.9) mengatur adanya perubahan terhadap nilai kontrak, yang semula Rp 10.261.015.159,00 (sepuluh milyar dua ratus enam puluh satu juta lima belas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) berubah menjadi Rp 10.158.197.087,89 (sepuluh milyar seratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh koma delapan puluh sembilan rupiah) dan adanya penambahan waktu pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, dari semula berakhir di 25 Januari 2023 diperpanjang menjadi 24 Maret 2023;

- Bahwa Saksi menerangkan pernah membaca ketentuan Pasal 4 perihal Cara Pembayaran harga kontrak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7), dimana pembayaran angsuran atas harga kontrak dilakukan setiap kelipatan 10% (sepuluh persen) progres pekerjaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan lapangan (BAPP) dan permohonan pembayaran oleh Penggugat harus dilengkapi syarat-syarat diantaranya: mengajukan surat permohonan pembayaran angsuran, kwitansi, faktur pajak, progres pelaksanaan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dan seluruh administrasi penagihan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan syarat-syarat permohonan pembayaran dari Penggugat tidak dilengkapi dengan progres pelaksanaan pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, akan tetapi sekalipun tidak dilengkapi dokumen-dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian, akan tetapi penagihan dari Penggugat tetap dibayar oleh Tergugat, karena tergugat khawatir jika tidak dibayar akan terjadi hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan Penggugat di lapangan;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum melakukan pembayaran, Tergugat terlebih dahulu melakukan verifikasi/pengecekan progres lapangan, dikarenakan tidak adanya lampiran perihal progres pelaksanaan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam setiap permohonan pembayaran Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dari dokumen penagihan Penggugat bahwa terdapat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat yang tidak sesuai Progres di lapangan, yakni seharusnya belum memenuhi target prosentase pelaksanaan pekerjaan, akan tetapi Penggugat sudah melakukan penagihan kepada PT Tergugat, yakni tepatnya pada pembayaran termin ke-1, terdapat invoice Penggugat kepada Tergugat tanggal 3 Oktober 2022 yang mana Penggugat menagih untuk progres pelaksanaan pekerjaan 10%, akan tetapi setelah Saksi mengecek ke Sdr. Hendra Aries Ramdhani di bagian pengawasan (yaitu saksi pada persidangan sebelumnya tanggal 3 Juni 2023) secara

Halaman 110 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



faktual di lapangan pada tanggal 3 Oktober 2022 capaian/ realisasi progres pelaksanaan pekerjaan Penggugat di lapangan masih di angka 9,65% (atau belum mencapai 10%);

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menerima total 8 (delapan) invoice dan seluruhnya sudah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dengan total nominal Rp 9.033.395.433 (sembilan milyar tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), sesuai bukti-bukti yang telah diajukan ke persidangan (vide Bukti T. 18 sampai dengan Bukti T.28);
- Bahwa Saksi menerangkan dari total pembayaran 8 (delapan) invoice dan seluruhnya sudah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dengan total nominal Rp 9.033.395.433 (sembilan milyar tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), termasuk di dalamnya adalah pembayaran Kasbon atas permintaan Penggugat kepada Tergugat, sekalipun tidak diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Pемborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7) ataupun Addendumnya berupa Berita Acara Final Account Pekerjaan, Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/1/2023, tertanggal 30 Januari 2023 (vide Bukti T.9);
- Bahwa Saksi menerangkan total pembayaran Kasbon yang sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat atas permintaan Penggugat adalah sejumlah Rp 757.625.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dengan 3 (tiga) kali pembayaran, terinci sebagai berikut:

• Kasbon ke-1 tanggal 30 Maret 2023	= Rp 300.000.000,-
• Kasbon ke-2 tanggal 12 April 2023	= Rp 200.000.000,-
• Kasbon ke-3 tanggal 9 Maret 2023	= Rp 257.625.000,-
(+)	
TOTAL	= Rp 757.625.000,-
- Bahwa Saksi menerangkan dan membenarkan dari total pembayaran 8 (delapan) invoice dan seluruhnya sudah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dengan total nominal Rp 9.033.395.433 (sembilan milyar tiga

Halaman 111 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), sudah termasuk pembayaran PPN 11% dari harga kontrak, sesuai Bukti T.18 sampai dengan Bukti T.28 yang telah diajukan Tergugat sebagai bukti persidangan dan ditunjukkan kepada Saksi dalam persidangan ini;

- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat telah melakukan pembayaran lunas PPN atas tagihan kontrak berdasarkan Invoice Nomor INV/009/MTK/XII/2023 RIBI senilai Rp 481.832.971,- (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) tertanggal 2 Februari 2024, melalui Penggugat guna kemudian pembayaran PPN tersebut diteruskan kepada Kantor Pajak, akan tetapi pada kenyataannya pembayaran PPN sebesar Rp 481.832.971,- (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) tersebut oleh Penggugat tidak dibayarkan kepada Kantor Pajak. Hal ini Saksi baru mengetahui sekitar bulan April 2025 berdasarkan informasi dari Kantor Pajak yang menerangkan bahwa tidak pernah ada pembayaran pajak senilai nominal tersebut dari Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan hingga saat ini saksi maupun Tergugat belum juga menerima bukti setor pajaknya dari Penggugat, sekalipun Saksi telah menanyakannya kepada personil di bagian keuangan Penggugat bernama bu Siska, akan tetapi tidak ada tindaklanjutnya hingga saat ini;
- Bahwa terkait adanya dugaan pembayaran PPN yang sudah disetorkan Tergugat kepada Penggugat tetapi belum disetorkan/diteruskan oleh Penggugat pembayarannya kepada Negara, dalam hal ini Kantor pajak, Saksi menerangkan bahwa upaya hukum yang ditempuh oleh Tergugat adalah sudah melaporkan kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur (POLDA JATIM) sesuai Bukti T.103 berupa Tanda Terima Surat Perihal Pengaduan Masyarakat atas Dugaan penggelapan dana pajak (PPN), tertanggal 26 Mei 2025 dan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, hal ini Saksi ketahui karena ia satu bagian dengan personil Tergugat yang membuat aduan ke Polda Jatim;
- Bahwa Saksi menerangkan sekaligus membenarkan bahwa Tergugat ini adalah bagian dari anak perusahaan BUMN, yang mana BUMN ini diawasi serta diaudit oleh BPK dan BPKP, selain itu PT SIER (Turut Tergugat) selaku holding dari Tergugat juga diaudit oleh Auditor

Halaman 112 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Independen, demikian pula terhadap Tergugat, sehingga Tergugat harus mengedepankan prinsip kehati-hatian juga;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mengetahui ataupun menerima bukti Invoice atas nama Imam Sasono tanggal 22 Maret 2023 yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti dengan kode Bukti P-6
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat telah mengambilalih pekerjaan Penggugat sejak 24 Mei 2023, karena Penggugat telah meninggalkan pekerjaan di lapangan dalam keadaan tidak selesai 100%, hal ini Saksi ketahui karena per tanggal 24 Mei 2023 Saksi harus melakukan pembayaran kepada tukang, kuli, dan mandor dari Tergugat yang melaksanakan sisa pekerjaan yang ditinggalkan Penggugat sejak tanggal 24 Mei 2023 hingga selesai 100%, atas beban pengeluaran biaya dari Tergugat sesuai bukti pembayaran yang telah diajukan oleh Tergugat sebagai bukti persidangan (vide Bukti T. 29 sampai dengan Bukti T.39) dan ditunjukkan kepada Saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya pekerjaan perbaikan atas defect list (yakni kerusakan akibat kualitas hasil pekerjaan Penggugat yang tidak baik) yang dikerjakan oleh Tergugat, karena tidak dilakukan perbaikan oleh Penggugat, atas beban biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat sesuai bukti pembayaran yang telah diajukan oleh Tergugat sebagai bukti persidangan (vide Bukti T. 62 sampai dengan Bukti T.97) dan ditunjukkan kepada Saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi menerangkan perhitungan dari selisih pembayaran yang menjadi hak Penggugat atas pekerjaan sesuai prosentase 97,27% setelah dikurangi total pembayaran netto yang telah diterima Penggugat dari Tergugat, yakni sebesar Rp 1.187.782.476,84, dan setelah dikurangi denda keterlambatan 5% dari harga kontrak yakni senilai Rp 507.909.854,39 dan setelah dikurangi biaya perbaikan defect list serta perbaikan kerusakan kabel sebesar Rp 697.305.400,00, justru diperoleh nominal dimana Penggugat – lah yang seharusnya memiliki kewajiban untuk membayar kepada Tergugat sejumlah Rp 17.432.777,56,
- Bahwa saksi menerangkan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jl. Rungkut Industri IV, Jl. Berbek Industri, dan Jl. Berbek Industri I, II, & V Kawasan Industri SIER dan SIEB, Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VIII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 (vide Bukti T.7), diatur mengenai adanya denda keterlambatan jika Penggugat tidak

Halaman 113 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai yang diperjanjikan, dan juga ada denda maksimalnya yakni setara 50 (lima puluh) hari keterlambatan dan nilainya sekitar Rp 570 juta sekian.

4. Ahli Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

- Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam perjanjian atau kontrak selain terdapat asas kebebasan berkontrak, juga ada asas privity of contract sebagaimana dinormakan dalam ketentuan Pasal 1315 BW, yang berbunyi:

Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.

- Selain itu asas privity of contract ini juga dinormakan pada ketentuan Pasal 1340 BW aline ke-1, yang berbunyi:

Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Yang pada intinya kedua ketentuan tersut menekankan bahwa perjanjian berlaku hanya untuk pihak-pihak yang membuat perjanjian.

- Bahwa setiap orang atau badan hukum tidak bisa menundukkan diri dan terikat pada suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak di luar dirinya hanya dikarenakan namanya disebut dalam perjanjian itu, sedangkan ia tidak berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian dan tidak pula ikut bertandatangan dalam perjanjian tersebut. Jadi sekalipun nama dari pihak ketiga/pihak lain disebutkan dalam perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) pihak di luar pihak ketiga/pihak lain tersebut, tidak serta merta pihak ketiga/ pihak lain ini dapat disebut sebagai pihak dalam perjanjian, yang terikat dalam perjanjian hanyalah pihak-pihak yang membuat perjanjiannya saja.
- Bahwa jika terdapat 2 (dua) pihak membuat suatu perjanjian, kemudian dalam pelaksanaannya keduanya bersengketa, tidak bisa keduanya menarik pihak ketiga/pihak lain dalam sengketa/ gugatan tersebut. Yang pertama kali harus diperhatikan adalah isi dari petitum gugatan, jika berkaitan dengan hak kontraktual, misalnya terkait gugatan wanprestasi, maka gugatan tersebut hanya dapat diterapkan pada lawan kontrak dari pihak yang menggugat, sedangkan pihak-pihak di luar para pihak yang membuat perjanjian, tidak dapat dimintakan pelaksanaan atas kontraknya;

Halaman 114 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai contoh ilustrasi:
si B dan si C membuat suatu perjanjian, kemudian terjadi sengketa dimana si C menggugat si B, dan ternyata si C (selaku Penggugat) dalam gugatannya menarik si A selaku Turut Tergugat, sedangkan si A tidak ikut membuat maupun menandatangani perjanjian antara si B dan si C. Kemudian dalam posita maupun petitum gugatannya, si C (selaku Penggugat) meminta agar menyatakan si B telah melakukan wanprestasi, kemudian dalam poin petitum yang lain si C juga meminta untuk menyatakan menghukum si A selaku Turut Tergugat untuk bersama-sama dengan si B selaku Tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan.
- Terkait dengan ilustrasi yang demikian ini, Ahli menyampaikan pendapatnya bahwa secara yuridis, berdasarkan teori hukum dan praktik lembaga peradilan dipahami bahwa Turut Tergugat merupakan:
 - f. Pihak yang tidak menguasai objek sengketa;
 - g. Pihak yang tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
 - h. Pihak yang tidak merugikan Penggugat;
 - i. Pihak yang tidak berkewajiban melakukan sesuatu;
 - j. Melainkan hanya diikutsertakan demi lengkapnya suatu gugatan.

Dan jika merujuk dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005 tanggal 27 Februari 2009 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa,

Dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.

Dengan demikian, kedudukan si A sebagai Turut Tergugat dalam gugatan wanprestasi yang diajukan oleh si C sebagai Penggugat sifatnya “hanya sebagai pelengkap” saja agar gugatan tidak kurang pihak.

Adapun dari contoh ilustrasi di atas, permintaan si C selaku Penggugat agar si A selaku Turut Tergugat juga turut dihukum dan bertanggungjawab bersama-sama dengan si B sebagaimana ditegaskan dalam petitum gugatan secara faktual menjadikan gugatan si C selaku Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscur libel) karena telah mendudukkan si A selaku Turut Tergugat yang seolah-olah juga berkedudukan sebagai Tergugat.

Halaman 115 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait contoh ilustrasi di atas, berlaku pula manakala jika kedudukan si A dan si B adalah sebagai induk perusahaan (holding) dengan anak perusahaannya, yang keduanya berbentuk perseroan terbatas (PT), yang mana dalam hukum kontrak juga dikenal dengan asas separate legal entity atau pemisahan badan hukum. Jadi sekalipun si A adalah pemegang saham dari si B bukan berarti pertanggungjawaban si A dan si B adalah sama. Sebagaimana asas separate legal entity ini diterapkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur:

Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

- Bahwa Ahli menyampaikan pendapatnya terkait jika terdapat perbedaan isi petitum dalam surat gugatan dengan isi petitum dalam replik penggugat, Ahli berpendapat, berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007 sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tertanggal 04 April 2006, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2008, pada bagian II. Teknis Peradilan, huruf K. Perubahan Gugatan, disebutkan bahwa,

1. Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv).
2. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan);
3. Perubahan gugatan dilarang:
 - a. Apabila berdasarkan atas keadaan/ fakta/ peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain);

Halaman 116 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Penggugat mengemukakan/ mendalilkan keadaan hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah.

Jadi dalam hal Penggugat ingin mengubah isi petitum di replik, harus dengan persetujuan Tergugat, karena implikasinya saat isi petitum gugatan diubah adalah gugatan menjadi tidak jelas, petitumnya juga tidak jelas, begitu pula nilai tuntutan juga tidak jelas.

- Bahwa apabila di-ilustrasikan dalam suatu perjanjian/ kontrak konstruksi, kedua belah pihak yang membuat perjanjian telah menyepakati ketentuan dan syarat serta tata cara pembayaran harga kontrak, yakni wajib melampirkan dokumen-dokumen seperti laporan Progres pelaksanaan pekerjaan maupun berita acara pemeriksaan pekerjaan, akan tetapi faktanya pada saat pihak penerima kerja menyampaikan tagihan kepada pemberi kerja ternyata pihak penerima kerja yang mengajukan tagihan tersebut tidak melengkapi/ tidak melampirkan syarat-syarat kelengkapan sesuai ketentuan yang telah diperjanjikan, maka dalam hal demikian, pihak pemberi kerja yang ditagih oleh penerima kerja tidak wajib melakukan pembayaran, karena syarat dokumen penagihan tidak dilengkapi sesuai ketentuan yang telah diperjanjikan. Sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban bagi pemilik proyek/ pemberi kerja untuk membayar. Akan tetapi jika si pemberi kerja tetap membayarkan tagihan dari si penerima kerja secara sukarela, sekalipun tidak dilengkapi syarat kelengkapan dokumen penagihan, maka tindakan si pemberi kerja melakukan pembayaran ini bukan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam hukum;
- Bahwa dari penjelasan sebelumnya, Ahli berpendapat, jika dalam perjanjian disepakati bahwa apabila si pemberi kerja terlambat dalam melakukan pembayaran harga kontrak, dapat dikenai sanksi denda keterlambatan, maka dalam hal jika keterlambatan pembayaran disebabkan oleh tidak dilengkapinya syarat dokumen penagihan, maka Pemberi Kerja tidak dapat dikatakan telah wanprestasi, sehingga tidak dapat dikenakan sanksi denda keterlambatan pembayaran, karena sesungguhnya si penerima kerja lebih dulu tidak memenuhi kewajibannya melengkapi syarat dokumen penagihan;
- Bahwa apabila di-ilustrasikan dalam suatu perjanjian/ kontrak konstruksi, si penerima kerja diwajibkan untuk melakukan pengecekan utilitas fasilitas umum sebelum melaksanakan pekerjaan, akan tetapi faktanya ternyata si penerima kerja tidak melakukan pengecekan utilitas

Halaman 117 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



fasilitas umum yang menjadi kewajibannya tersebut, sehingga jika kemudian timbul kerusakan pada utilitas fasilitas umum tersebut akibat pelaksanaan pekerjaan oleh si penerima kerja, maka seharusnya yang bertanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan tersebut adalah di penerima kerja, mengingat kerusakan tersebut ditimbulkan oleh tidak dilaksanakannya kewajiban si penerima kerja, sehingga dalam hal ini si penerima telah wanprestasi;

- Bahwa dari ilustrasi tersebut di atas, dalam hal jika si penerima kerja tetap tidak bersedia memperbaiki kerusakan yang telah ia timbulkan, meskipun telah ditegur oleh si pemberi kerja, sehingga pada akhirnya si pemberi kerja terpaksa memperbaikinya sendiri dengan biaya si pemberi kerja, maka dalam hal jika kemudian si pemberi kerja memotong nilai tagihan kontrak sebesar nominal biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh si pemberi kerja, berdasarkan ketentuan Pasal 1241 BW, tindakan si pemberi kerja tersebut diperbolehkan menurut hukum, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1241 BW yakni:

Apabila perikatan tidak dilaksanakannya, maka si berpiutang boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya si berhutang.

Dalam prakteknya terkait kontrak konstruksi biasanya diatur mengenai retensi, yaitu menahan sejumlah pembayaran kepada kontraktor dengan tujuan untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan dari kontraktor tersebut.

- Bahwa Ahli berpendapat, jika dalam suatu kontrak/ perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara si pemberi kerja dengan si penerima kerja, ternyata didapati bahwa hasil pekerjaan dari si penerima kerja kualitasnya tidak baik (atau terdapat defect list) yang tidak memenuhi harapan si pemberi kerja, maka patut kiranya si penerima kerja dikatakan telah wanprestasi, karena meskipun ia telah melakukan prestasi akan tetapi tidak sesuai kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian;
- Bahwa Ahli berpendapat yang sama, dalam hal apabila dari ilustrasi kontrak/perjanjian pelaksanaan pekerjaan ataupun kontrak konstruksi di atas, ternyata faktanya si penerima kerja kualitas hasil pekerjaannya tidak baik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1238 BW dan Pasal 1243 BW si penerima kerja patut dinyatakan telah wanprestasi atas perjanjian, dan sekali lagi jika kemudian si pemberi kerja-lah yang

Halaman 118 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



akhirnya menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya menjadi kewajiban si penerima kerja, atas beban biaya si pemberi kerja, maka si pemberi kerja diperbolehkan memotong nilai tagihan si penerima kerja sebesar biaya yang dikeluarkan oleh si pemberi kerja guna menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya menjadi kewajiban si penerima kerja;

- Bahwa Ahli berpendapat dalam hal si penerima kerja tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100% sesuai target pekerjaan hingga batas waktu penyelesaian pekerjaan yang telah disepakati terlampaui, maka si Pemberi Kerja tidak diwajibkan untuk menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) ke-1 pekerjaan dari si penerima kerja, dan jika BAST ke-1 tidak dilakukan, maka tentunya BAST ke-2 juga tidak bisa dilakukan, karena BAST ke-2 hanya bisa dilakukan setelah BAST ke-1 yakni pekerjaan selesai 100% dan pasca masa pemeliharaan dilakukan;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan retensi, yang mana retensi akan diserahkan setelah masa pemeliharaan selesai dilakukan, akan tetapi jika BAST ke-1 tidak dilakukan dan masa pemeliharaan juga belum terjadi, maka retensi tidak dapat diserahkan kembali kepada si penerima kerja;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan kewajiban menyetorkan pajak, dalam hal ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN), jika si pemberi kerja atau dalam hal ini pihak yang memiliki kewajiban membayar PPN sudah membayarkan PPN melalui si penerima kerja akan tetapi oleh si penerima kerja yang telah menerima pembayaran PPN tersebut tidak menyetorkan/meneruskan pembayaran PPN kepada Negara melalui Kantor Pajak, maka tindakan si penerima kerja tersebut patut diduga berpotensi termasuk dalam Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), yakni mengambil hak orang lain, dalam hal ini adalah hak negara untuk memungut pajak dari wajib pajak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut

1. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Surabaya Industrial Estate Rungkut" (disebut juga "PT SIER"/Turut Tergugat) Nomor 166, tertanggal 28 Februari 1974, yang dibuat di hadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta. Bukti TT-1;
2. Salinan Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 17 September 1974, Nomor: Y.A.5/341/18 Bukti TT-2;

Halaman 119 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



3. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT Surabaya Industrial Estate Rungkut" (Turut Tergugat) Nomor 30, tanggal 12 September 2008, yang dibuat di hadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya Bukti TT-3;
4. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-73601.AH.01.02. Tahun 2008, tanggal 14 Oktober 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Bukti TT-4;
5. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham "PT Surabaya Industrial Estate Rungkut" (Turut Tergugat) Nomor 13, tanggal 12 September 2022, yang dibuat dihadapan Isti Kusumawardhani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik. Bukti TT-5;
6. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0057364, tanggal 21 September 2022, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut. Bukti TT-6;
7. Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham "PT Surabaya Industrial Estate Rungkut" (Turut Tergugat) Nomor 25, tanggal 25 Januari 2023, yang dibuat dihadapan Isti Kusumawardhani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik. Bukti TT-7;
8. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005985.AH.01.02 Tahun 2023, tanggal 30 Januari 2023, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Turut Tergugat). Bukti TT-8;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan asli:

Menimbang, bahwa Pihak Turut Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 9 September 2024 dan untuk Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 26 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 120 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konpensi adalah sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang bahwa Tergugat dan Turut Tergugat konpensi dalam menjawab gugatan Penggugat konpensi disamping mengajukan sangkalan terhadap dalil dalil Penggugat konpensi, telah pula mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat konpensi tidak mengenai eksepsi kompetensi Absolut, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat konpensi tersebut akan diperiksa bersama – sama dengan pokok perkaranya ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat konpensi terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat konpensi tersebut diatas, Tergugat konpensi , telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Exceptio Non Adimpleti Contractus

a. 1. Bahwa secara faktual, Penggugat merupakan pihak yang terlebih dahulu melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Tergugat atas pelaksanaan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pavingisasi di Jalan Rungkut Industri IV, Jalan Berbek Industri dan Jalan Berbek Industri I, II & V Kawasan Industri SIER dan SIEB Nomor 220.1/SPU/DIR-SPP/VII/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 (selanjutnya disebut “Surat Perjanjian Pemborongan”).

Hal ini didukung dengan fakta bahwa semula, berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan, Penggugat diwajibkan untuk menyelesaikan Pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Januari 2023, akan tetapi, oleh karena sampai dengan jangka waktu tersebut berakhir, Penggugat belum juga menyelesaikan pekerjaannya, maka pada tanggal 30 Januari 2023, Penggugat dan Tergugat membuat dan menandatangani Berita Acara Final Account Pekerjaan Nomor 01/BA-ADD BIAYA dan WAKTU RIBI/SPU/II/2023, tertanggal



30 Januari 2023 (selanjutnya disebut "Addendum"), untuk memperpanjang jangka waktu pekerjaan sampai dengan tanggal 24 Maret 2023.

Merujuk pada fakta tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya, pada saat Addendum ditandatangani tanggal 30 Januari 2023, Penggugat telah dalam keadaan ingkar janji (wanprestasi), karena pada saat berakhirnya jangka waktu Surat Perjanjian Pemborongan tanggal 25 Januari 2023, Penggugat belum menyelesaikan pekerjaannya. Namun demikian, atas dasar itikad baik, Tergugat tetap memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan menandatangani Addendum tersebut.

Kendati demikian, sekalipun telah diberikan tambahan waktu pekerjaan, secara faktual, sampai dengan tanggal 24 Maret 2023, Penggugat juga tidak menyelesaikan pekerjaannya 100%. Hal ini ditegaskan dengan Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor 007/EXT/PT.MTK/VII/2023, tertanggal 7 Juli 2023, perihal Tanggapan Surat, yang menyebutkan diantaranya bahwa progress lapangan berdasarkan Kurva S adalah 80,16% pada tanggal 24 Maret 2023.

Hal ini ditegaskan pula dengan dalil Penggugat dalam posita angka 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan per 29 Mei 2023 mencapai 97,27%, dimana hal ini semakin menunjukkan bahwa setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati dalam Addendum tanggal 24 Maret 2023, Penggugat masih juga belum menyelesaikan pekerjaannya 100%. Sehingga atas kekurangan pekerjaan tersebut, harus dikerjakan sendiri oleh Tergugat secara swakelola.

Bahkan secara faktual, sampai dengan saat ini, Tergugat juga masih melaksanakan pekerjaan pemeliharaan atas defect list (kerusakan yang diakibatkan oleh kualitas hasil pekerjaan Penggugat yang tidak baik dan tidak sesuai hasil yang diharapkan oleh Tergugat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak), dengan biaya Tergugat sendiri, yang mana seharusnya hal tersebut merupakan kewajiban dari Penggugat.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa secara faktual, Penggugat telah dalam kondisi ingkar janji (wanprestasi) dan Penggugat merupakan pihak yang terlebih dahulu dan berulang kali telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), karena tidak juga menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajibannya, sekalipun telah diberi perpanjangan jangka waktu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijke Wetboek (BW) yang mengatur bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan

Halaman 122 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” dan ketentuan Pasal 7 Surat Perjanjian Pemborongan yang mengatur bahwa “Apabila salah satu Pihak dan atau gagal memenuhi prestasi atas kewajiban Para Pihak yang disepakati dalam Kontrak ini, telah cukup terbukti dan tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut, maka Pihak yang melanggar tersebut dianggap telah melakukan tindakan wanprestasi”.

Bahwa selanjutnya, secara yuridis, berdasarkan penafsiran analogi dari ketentuan Pasal 1478 BW yang mengatur bahwa “si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya”, terhadap perkara a quo, dapat dipahami bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut pembayaran kepada Tergugat, dalam hal Penggugat tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Hal ini sebagaimana ditekankan dalam:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 156 K/Sip/1955 tanggal 15 Mei 1957 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa “Penggugat telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu, maka Penggugat tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian kerjasama tersebut”; dan

b. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, yang menyatakan bahwa,

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka ketika mempertimbangkan tentang wanprestasinya atas perjanjian waralaba tanggal 25 April 2015, maka terhadap Penggugat yang wanprestasi terlebih dahulu tidak dapat menuntut pihak lain/Tergugat melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum perjanjian, dikenal azas bahwa salah satu pihak kehilangan hak untuk menggugat pihak lain dengan alasan wanprestasi, sementara dirinya sendiri lebih dahulu melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak dapat dituntut wanprestasi, maka tuntutan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Merujuk dari ketentuan tersebut, maka dalam perkara a quo, oleh karena Penggugat merupakan pihak yang terlebih dahulu melakukan ingkar janji (wanprestasi), maka Penggugat tidak dapat menuntut pembayaran kepada Tergugat dan Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat.

Halaman 123 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)

a. 2. Bahwa terdapat ketidakjelasan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, antara lain terkait:

1. a. Petitum gugatan tidak jelas; dan
2. b. Terdapat kontradiksi/ inkonsistensi antara posita dengan petitum.

Pertama, berkenaan dengan petitum gugatan tidak jelas, secara faktual, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan wanprestasi, sebagaimana ditegaskan dalam perihal gugatan dan petitum gugatan angka 2 yang berbunyi “Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi”. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2123 K/Pdt/1996 tertanggal 29 Juni 1998 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa,

Untuk menilai ada tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati.

Maka sebelum menyatakan salah satu pihak telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), maka haruslah dinyatakan terlebih dahulu, benar terdapat perjanjian yang sah di antara Para Pihaknya. Namun demikian, dalam petitum gugatan Penggugat, tidak mencantumkan petitum “Menyatakan sah dan berharga perjanjian antara Penggugat dan Tergugat”.

Bahwa dengan tidak dicantulkannya petitum tersebut secara faktual telah menyebabkan petitum gugatan Penggugat tidak jelas, karena tidak meminta dinyatakan sah perjanjian yang dituduhkan telah diingkari oleh Tergugat. Secara yuridis, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan “Karena Petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur) akibat tidak lengkapnya petitum gugatan yang diajukan.

Kedua, terkait dengan adanya kontradiksi atau inkonsistensi antara posita dan petitum gugatan, terlihat dalam ketidak-konsistenan Penggugat dalam mendudukan Turut Tergugat. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dalam petitum gugatan angka 2, Penggugat meminta agar Majelis Hakim “Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi”. Dalam hal demikian,

Halaman 124 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



maka sudah sepatutnya Penggugat hanya menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang dituduhnya telah melakukan wanprestasi, yakni Tergugat.

Namun demikian, dalam posita gugatan angka 22 dan petitum gugatan angka 7, Penggugat menuntut pertanggungjawaban dan membebaskan suatu “hukuman” kepada Turut Tergugat yang secara nyata bukan merupakan pihak dalam Surat Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya.

Sehingga terdapat kontradiksi dan inkonsistensi antara dalil gugatan (posita) Penggugat dengan petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena di satu sisi terdapat petitum untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, akan tetapi di sisi lain, tidak hanya menuntut pertanggungjawaban dari Tergugat, melainkan kepada Turut Tergugat yang notabene merupakan entitas (badan hukum) mandiri yang terpisah dari Tergugat.

Sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28 K/Sip/1973 tertanggal 15 November 1975 yang menyatakan bahwa “Karena Rechtsfeiten (posita) bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak”, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur) akibat adanya kontradiksi dan inkonsistensi antara dalil gugatan (posita) Penggugat dengan petitum gugatan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat konpensi tersebut diatas, Turut Tergugat konpensi, telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Error in Persona

1. Bahwa title atau dasar gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi, sehingga pihak yang seharusnya digugat adalah pihak yang senyatanya telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat sesuai dengan asas privity of contract sebagaimana termuat dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ Burgerlijke Wetboek (BW) yang mengatur bahwa “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317”. Hal ini sebagaimana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2123 K/Pdt/1996 tertanggal 29 Juni 1998 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa,

Halaman 125 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Untuk menilai ada tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati.

Sedangkan secara faktual, Turut Tergugat tidak memiliki hubungan kontraktual dan/ atau kewajiban kontraktual terhadap Penggugat. Dari dan oleh karenanya, sudah sepatutnya Turut Tergugat tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan gugatan yang error in persona, dimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang kaidah hukumnya menyatakan “bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, maka secara yuridis gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

2. Bahwa secara yuridis, berdasarkan teori hukum dan praktik lembaga peradilan dipahami bahwa Turut Tergugat merupakan:

- a. Pihak yang tidak menguasai objek sengketa;
- b. Pihak yang tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- c. Pihak yang tidak merugikan Penggugat;
- d. Pihak yang tidak berkewajiban melakukan sesuatu;
- e. Melainkan hanya diikutsertakan demi lengkapnya suatu gugatan.

(Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, CV Mandar Maju, Bandung, 2019, h. 2)

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005 tanggal 27 Februari 2009 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa,

Dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.

Dengan demikian, kedudukan Turut Tergugat dalam suatu gugatan “hanya sebagai pelengkap” saja agar gugatan tidak kurang pihak.

Namun demikian secara faktual, dalam posita maupun petitum gugatannya, Penggugat justru mendudukkan Turut Tergugat sebagai pihak yang dibebani pertanggungjawaban. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Posita Gugatan penggugat angka 22 berikut ini,

Halaman 126 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian, Tergugat akan melakukan pembayaran kepada Penggugat setelah Turut Tergugat sebagai pihak owner akan melakukan pembayaran kepada Tergugat, sudah sepatutnya dan sewajarnya Pengadilan Negeri Surabaya menghukum Turut Tergugat bertanggungjawab bersama-sama dengan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan pengadilan.

Permintaan Penggugat agar Turut Tergugat juga turut dihukum dan bertanggungjawab juga ditegaskan dalam petitum gugatan angka 7 berikut ini,

Menghukum Turut Tergugat untuk bersama-sama dengan Tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Dengan demikian, secara faktual gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena telah mendudukkan Turut Tergugat sebagai Tergugat, dari dan oleh karenanya, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat patut atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi, tanggapan eksepsi dalam Replik Penggugat dan duplik Tergugat dan Turut Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokok sama akan dipertimbangkan sekaligus;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya terdiri atas :

- I. Exceptio Non Adimpleti Contractus
- II. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)
- III. Gugatan Penggugat Error in Person

Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi angka II terlebih dahulu yaitu eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang bahwa Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat Dalam perkara nomor : 1223/ Pdt . G / 2024 / PN. Sby., dalam petitum gugatannya angka 7 Menghukum Turut Tergugat untuk bersama-sama dengan Tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor .1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982, bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan menurut hukum acara perdata antara petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita (fundamentum petendi) yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam



gugatannya, bila mana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut oleh pengadilan atau mahkamah agung diberikan putusan yang amarnya “ gugatan tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, bahwa petitum (tuntutan) gugatan penggugat tersebut dalam perkara aquo terhadap Turut Tergugat tidak didukung oleh posita / fundamentum petindi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya mengenai perbuatan wanprestasi yang bagaimana yang dilakukan oleh Turut Tergugat dan lagi pula mengenai kedudukan sebagai turut Tergugat dalam suatu gugatan hanya sekedar untuk melengkapi pihak pihaknya saja, bukan dilibatkan karena adanya suatu kesalahan atau perbuatan yang melawan hukum, karena itu tuntutan terhadap pihak Turut Tergugat hanya diminta dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan saja sehingga Penggugat menggugat Turut Tergugat dalam perkara aquo dan dalam petitumnya pada nomor 7 Menghukum Turut Tergugat untuk bersama-sama dengan Tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan; oleh karenanya gugatan Penggugat tidak sesuai dengan hukum Acara Perdata dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor .1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982, tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat angka II yaitu Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) beralasan hukum untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat angka II yaitu Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (Obscuur Libel) dapat diterima, selanjutnya terhadap dalil eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat angka II tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) dapat diterima, maka pokok perkara gugatan konpensi tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan konpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on van kelijk verklaard);

DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi adalah seperti tersebut diatas

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi Penggugat I Rekonsensi / Tergugat dan Penggugat II Rekonsensi / Turut Tergugat dalam Konpensi didasarkan pada inti gugatan Penggugat dalam Konpensi /Tergugat Rekonsensi dan dengan dinyatakan gugatan Penggugat /Tergugat Rekonsensi

Halaman 128 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan Rekonvensi Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on van kelijk verklaard) kecuali gugatan Rekonvensi berdiri sendiri (di ajukan terpisah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara , yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini

Memperhatikan ketentuan pasal 132. A HIR, pasal 1238 KUH Perdata serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on van kelijk verklaard);

DALAM REKONPENSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet on van kelijk verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dianggar sejumlah Rp1.160.000,00 (satu seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025, oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. dan Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN.Sby., tanggal 23 Mei 2025, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.,

Halaman 129 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

ttd

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses (ATK).....	Rp.	150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	820.000,00
- Biaya PNBP P.S	Rp.	100.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	1.160.000,00

(satu seratus enam puluh ribu rupiah)